



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

S.C. 2000, c. 17

L.C. 2000, ch. 17

Current to May 26, 2026

À jour au 26 mai 2026

Last amended on March 26, 2026

Dernière modification le 26 mars 2026

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

Inconsistencies in Acts

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

NOTE

This consolidation is current to May 26, 2026. The last amendments came into force on March 26, 2026. Any amendments that were not in force as of May 26, 2026 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1^{er} juin 2009, prévoient ce qui suit :

Codifications comme élément de preuve

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Incompatibilité — lois

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

NOTE

Cette codification est à jour au 26 mai 2026. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 26 mars 2026. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 26 mai 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend and repeal certain Acts in consequence

	Short Title
1	Short title
	Interpretation
2	Definitions
2.1	Regulations — recommendation of Minister
	Object of Act
3	Object
	Her Majesty
4	Binding on Her Majesty
	PART 1
	Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions and Registration
	Application
5	Application of Part
5.1	Clarification
	Record Keeping and Verifying Identity
6	Record keeping
6.1	Verifying identity
	Reporting and Other Requirements
7	Transactions if reasonable grounds to suspect
7.1	Disclosure
8	No disclosure of reports
9	Financial transactions to be reported
9.1	Reports under other Acts

TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

	Titre abrégé
1	Titre abrégé
	Définitions et interprétation
2	Définitions
2.1	Règlement : recommandation du ministre
	Objet de la loi
3	Objet
	Sa Majesté
4	Obligation de Sa Majesté
	PARTIE 1
	Tenue de documents, vérification d'identités, déclaration des opérations douteuses et inscription
	Champ d'application
5	Application
5.1	Précision
	Tenue et conservation de documents et vérification d'identités
6	Tenue de documents
6.1	Vérification d'identité
	Déclaration et autres obligations
7	Opérations à déclarer
7.1	Communication
8	Confidentialité
9	Opérations à déclarer
9.1	Déclaration

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

9.11	Prohibition — government institution or authorized agency
9.2	Prohibition — anonymous account or client
9.3	Politically exposed persons
9.31	Prohibition if unregistered
9.4	Correspondent banking
9.5	Electronic funds transfer
9.6	Compliance program
9.61	Measures and information: paragraph 5(e.1)
9.7	Foreign branches and subsidiaries
9.8	Information exchange between affiliated entities
9.9	Definition of agent or mandatary
9.91	Agent or mandatary
9.92	Duty to verify
9.93	Agent or mandatary — criminal convictions
10	Immunity
10.1	Non-application to legal counsel
11	Solicitor-client privilege or professional secrecy
11.01	Disclosure without consent
	Registration
	Application and Revocation
11.1	Registration requirement
11.11	Ineligible for registration
11.12	Application for registration
11.13	Changes to information
11.14	Clarifications — applicant
11.15	Notice of registration
11.16	Denial of application
11.17	Clarifications — registrant
11.171	Revocation — contravention
11.18	Written reasons
11.19	Renewal of registration
11.2	Cessation of activity
	Review
11.3	Application for review by Director
	Appeal to Federal Court
11.4	Appeal

9.11	Interdiction : organisme ou autre autorité publique
9.2	Interdiction : anonymat
9.3	Personnes politiquement exposées
9.31	Interdiction : absence d'inscription
9.4	Correspondant bancaire
9.5	Télévirements
9.6	Programme de conformité
9.61	Mesures et renseignements : alinéa 5e.1)
9.7	Succursales et filiales étrangères
9.8	Partage de renseignements entre entités du même groupe
9.9	Définition de mandataire
9.91	Mandataire
9.92	Vérification
9.93	Condamnations criminelles du mandataire
10	Immunité
10.1	Non-application aux conseillers juridiques
11	Secret professionnel
11.01	Communication sans le consentement de l'intéressé
	Inscription
	Demande d'inscription et révocation
11.1	Obligation de s'inscrire
11.11	Inadmissibilité
11.12	Demande d'inscription
11.13	Modifications
11.14	Précisions : demandeur
11.15	Confirmation
11.16	Demande refusée
11.17	Précisions : inscrit
11.171	Révocation : contravention
11.18	Décision écrite et motivée
11.19	Renouvellement de l'inscription
11.2	Cessation d'activité
	Révision
11.3	Demande de révision
	Appel auprès de la Cour fédérale
11.4	Appel

PART 1.1

Protection of Canada's Financial System

Interpretation

11.41 Definition of foreign entity

Ministerial Directive

11.42 Minister's written directive

11.43 Duty to comply

11.44 Foreign branches and subsidiaries

11.46 Inconsistency

11.47 Statutory Instruments Act

11.48 Review

Limitation and Prohibition of Financial Transactions

11.49 Regulations — limitation and prohibition

11.5 Review

11.6 Foreign branches

11.7 Ministerial permit

PART 2

Reporting of Currency and Monetary Instruments

Interpretation

11.8 Definition of officer

Reporting

12 Currency and monetary instruments

Retention

14 Temporary retention

Searches

15 Search of the person

16 Search of conveyance

17 Examination and opening of mail

Seizures

18 Seizure and forfeiture

19 Power to call in aid

19.1 Recording of reasons for decision

20 Report to President and the Centre

PARTIE 1.1

Protection du système financier canadien

Définition

11.41 Définition de entité étrangère

Directive ministérielle

11.42 Directive ministérielle

11.43 Obligation de se conformer

11.44 Succursales et filiales étrangères

11.46 Incompatibilité

11.47 Loi sur les textes réglementaires

11.48 Examen

Restrictions et interdiction à l'égard d'opérations financières

11.49 Règlement : restrictions et interdiction

11.5 Examen

11.6 Succursales étrangères

11.7 Permis

PARTIE 2

Déclaration des espèces et effets

Interprétation

11.8 Définition de agent

Déclaration

12 Déclaration

Rétention

14 Rétention temporaire

Fouilles et perquisitions

15 Fouille de personnes

16 Fouille d'un moyen de transport

17 Examen du courrier

Saisie

18 Saisie et confiscation

19 Main-forte

19.1 Enregistrement des motifs

20 Rapport au président et au Centre

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

	Exported Mail
21	Mail to be made available to an officer
	Transfer to the Minister of Public Works and Government Services
22	When forfeiture under s. 14(5)
	Forfeiture
23	Time of forfeiture
	Review and Appeal
24	Review of forfeiture
24.1	Corrective measures
25	Request for Minister's decision
25.1	Extension of time by Minister
25.2	Extension of time by Federal Court
26	Notice of President
27	Decision of the Minister
28	If there is no contravention
29	If there is a contravention
30	Appeal to Federal Court
31	Service of notices
	Third Party Claims
32	Interest as owner
33	Order
34	Appeal
35	Delivery after final order
	Disclosure and Use of Information
36	Prohibition
37	Use of information
	Agreements for Exchange of Information
38	Agreements with foreign states
38.1	Agreements with foreign states
	Delegation
39	Minister's duties
PART 2.1	
	Reporting of Goods
	Interpretation
39.01	Definitions

	Courrier destiné à l'exportation
21	Contrôle du courrier
	Remise
22	Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)
	Confiscation
23	Moment de la confiscation
	Révision et appel
24	Conditions de révision
24.1	Mesures de redressement
25	Demande de révision
25.1	Prorogation du délai par le ministre
25.2	Prorogation du délai par la Cour fédérale
26	Signification du président
27	Décision du ministre
28	Cas sans contravention
29	Cas de contravention
30	Cour fédérale
31	Signification des avis
	Revendication des tiers
32	Droits de propriété
33	Ordonnance
34	Appel
35	Restitution au requérant
	Communication et utilisation de renseignements
36	Interdiction
37	Utilisation des renseignements
	Accords de réciprocité
38	Accord avec des États étrangers
38.1	Accord avec des États étrangers
	Délégation
39	Délégation
PARTIE 2.1	
	Déclaration des marchandises
	Interprétation
39.01	Définitions

	Reporting		Déclaration
39.02	Reporting	39.02	Déclaration
	Retention		Rétention
39.03	Temporary retention	39.03	Rétention temporaire
	Searches		Fouilles et perquisitions
39.04	Search of person	39.04	Fouille de personnes
39.05	Customs Act	39.05	Loi sur les douanes
	Seizures		Saisie
39.06	Seizure and forfeiture	39.06	Saisie et confiscation
39.07	Power to call in aid	39.07	Main-forte
39.08	Recording of reasons for decision	39.08	Enregistrement des motifs
39.09	Report to President	39.09	Rapport au président
	Transfer to the Minister of Public Works and Government Services		Remise au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
39.1	Forfeiture under subsection 39.03(5)	39.1	Confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5)
	Forfeiture		Confiscation
39.11	Time of forfeiture	39.11	Moment de la confiscation
	Review and Appeal		Révision et appel
39.12	Review of forfeiture	39.12	Révision de la saisie-confiscation
39.13	Corrective measures	39.13	Mesures de redressement
39.14	Request for Minister's decision	39.14	Demande de révision par le ministre
39.15	Extension of time by Minister	39.15	Prorogation du délai par le ministre
39.16	Extension of time by Federal Court	39.16	Prorogation du délai par la Cour fédérale
39.17	Notice of President	39.17	Signification du président
39.18	Decision of Minister	39.18	Décision du ministre
39.19	Return of goods	39.19	Restitution des marchandises
39.2	Confirmation of forfeiture	39.2	Confirmation de la confiscation des marchandises
39.21	Appeal to Federal Court	39.21	Cour fédérale
39.22	Service of notices	39.22	Signification des avis
	Third Party Claims		Revendication des tiers
39.23	Interest as owner	39.23	Droits de propriété
39.24	Order	39.24	Ordonnance
39.25	Appeal	39.25	Appel
39.26	Delivery after final order	39.26	Restitution au requérant
	Disclosure and Use of Information		Communication et utilisation de renseignements
39.27	Prohibition	39.27	Interdiction
39.28	Use of information	39.28	Utilisation des renseignements
39.29	Feedback, research and public education	39.29	Rétroaction, recherche et sensibilisation

	Agreements for Exchange of Information
39.3	Agreements with foreign states
39.31	Agreements with foreign states
	Delegation
39.32	Minister's duties
	Forms
39.33	Declaration
	Electronic Administration and Enforcement
39.34	Electronic administration and enforcement
39.35	Provision of information
39.36	Conditions for electronic version
39.37	Deemed timing of receipt
39.38	Regulations
	Administrative Monetary Penalties
39.39	Regulations

PART 3

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

	Object
40	Object
	Establishment of the Centre
41	Centre established
42	Minister is responsible
	Organization and Head Office
43	Appointment of Director
44	Accident compensation
45	Director's powers
46	Employees
47	Remuneration
48	Head office
	Human Resources
49	Personnel
50	Political activities
	Appropriation
50.1	Advance amounts out of C.R.F.

	Accords de réciprocité
39.3	Accord avec des États étrangers
39.31	Accord avec des États étrangers
	Délégation
39.32	Pouvoirs et fonction du ministre
	Formulaires
39.33	Déclaration
	Exécution et contrôle d'application par des moyens électroniques
39.34	Exécution et contrôle d'application par des moyens électroniques
39.35	Fourniture de renseignements
39.36	Conditions : version électronique
39.37	Réception réputée
39.38	Règlements
	Sanctions administratives pécuniaires
39.39	Règlement

PARTIE 3

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

	Objet
40	Objet
	Constitution du Centre
41	Constitution du Centre
42	Ministre responsable
	Organisation et siège
43	Nomination du directeur
44	Indemnisation
45	Attributions du directeur
46	Employés
47	Rémunération
48	Siège du Centre
	Gestion des ressources humaines
49	Personnel
50	Activités politiques
	Affectation de crédits
50.1	Prélèvements sur le Trésor

	Authority to Provide Services		Accord de service
51	Authority to provide services	51	Pouvoir
	Assessments		Cotisations
51.1	Centre to ascertain expenses	51.1	Détermination du Centre
51.2	Assessment of particular expenses	51.2	Cotisation relative à certaines dépenses
51.3	Prescribed information	51.3	Renseignements réglementaires
51.4	Assessment binding	51.4	Caractère obligatoire
	Disclosure of Information		Communication de renseignements
52	Director to report to Minister	52	Communication de renseignements au ministre
53	Limitation	53	Restrictions
53.1	Director or officer to disclose information for the purpose of Part 1.1	53.1	Communication de renseignements pour l'application de la partie 1.1
53.2	Limitation	53.2	Exception
53.3	Director to seek consent	53.3	Consentement
53.31	Information — assessment of risks	53.31	Renseignements : évaluation des risques
53.32	National security or integrity of financial system	53.32	Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.4	National Security and Intelligence Review Agency Act	53.4	Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
53.41	Office of the Superintendent of Financial Institutions Act	53.41	Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
53.5	National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act	53.5	Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
53.6	Retail Payment Activities Act	53.6	Loi sur les activités associées aux paiements de détail
53.7	Special Economic Measures Act, Part 2	53.7	Loi sur les mesures économiques spéciales — partie 2
	Reports and Information		Rapports et renseignements
54	Reports and information	54	Rapports et renseignements
54.1	Registrar	54.1	Registraire
	Disclosure and Use of Information		Communication et utilisation des renseignements
55	Disclosure by Centre prohibited	55	Interdiction : Centre
55.1	Disclosure — threats to security of Canada	55.1	Communication — menaces envers la sécurité du Canada
56	Agreements and arrangements	56	Accord de collaboration
56.1	Disclosure to foreign agencies	56.1	Communication à un organisme étranger
56.2	Usefulness of information	56.2	Utilité de renseignements
57	Use of information	57	Utilisation des renseignements
58	Feedback, research and public education	58	Rétroaction, recherche et sensibilisation
58.1	Centre may disclose information to Minister	58.1	Divulgence de certains renseignements
59	Immunity from compulsory processes	59	Non-contraignabilité
60	Limitation on orders for disclosure of information	60	Exception : ordonnance de communication

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

60.1	Application for production order
60.2	Hearing of applications
60.3	Purpose of application
61	Certain provisions not applicable
	Compliance Measures
62	To ensure compliance
63	Warrant required to enter dwelling-house
63.01	Means of telecommunication
63.1	Information demand
64	Definition of judge
65	Disclosure to law enforcement agencies
65.01	Disclosure to Canada Revenue Agency
65.02	Disclosure to Canada Revenue Agency
65.03	Disclosure to Bank of Canada
65.1	Agreements and arrangements
	Contracts and Agreements
66	Power to enter into
67	Choice of service providers
	Legal Proceedings
68	Centre
68.1	Filing of documents
69	No liability
	Audit
70	Audit
	Reports
71	Annual report
72	Review of Act by parliamentary committee
	Service of Notices
72.1	Authorized person

PART 4

Regulations

73	Regulations
-----------	-------------

60.1	Demande d'ordonnance de production
60.2	Audition des demandes
60.3	Fins de l'ordonnance
61	Dispositions non applicables
	Contrôle d'application
62	Mesures d'application de la loi
63	Mandat pour habitation
63.01	Moyens de télécommunication
63.1	Demandes d'information
64	Définition de juge
65	Organismes chargés de l'application de la loi
65.01	Communication à l'Agence du revenu du Canada
65.02	Communication à l'Agence du revenu du Canada
65.03	Communication à la Banque du Canada
65.1	Accord de collaboration
	Contrats et autres accords
66	Conclusion d'accords
67	Choix de fournisseurs
	Procédures judiciaires
68	Actions en justice
68.1	Dépôt de documents
69	Immunité judiciaire
	Vérification
70	Vérification
	Rapports
71	Rapport d'activités
72	Examen par un comité parlementaire
	Signification
72.1	Personne autorisée

PARTIE 4

Règlements

73	Règlements
-----------	------------

PART 4.1

Notices of Violation, Compliance Agreements, Compliance Orders and Penalties

Violations

- 73.1** Regulations
- 73.11** Criteria for penalty
- 73.111** Information respecting ability to pay
- 73.12** Violation or offence
- 73.13** Prescribed violations

Notices of Violation

- 73.131** Notice of violation
- 73.14** Contents of notice
- 73.15** Payment of penalty

Compliance Agreements, Compliance Orders and Compliance Order Violations

- 73.16** Compliance agreement
- 73.17** Compliance order
- 73.18** Compliance order violation

Appeal to Federal Court

- 73.21** Right of appeal

Publication

- 73.22** Publication

Rules about Violations

- 73.23** Violations not offences
- 73.24** Due diligence available

Collection of Penalties

- 73.25** Debts to Her Majesty
- 73.26** Certificate
- 73.27** Collecting penalties
- 73.28** Interest
- 73.29** Garnishment

- 73.3** Write-off

General Provisions

- 73.4** Evidence
- 73.5** Time limit

PARTIE 4.1

Procès-verbaux, transactions, ordres de conformité et pénalités

Violations

- 73.1** Pouvoir réglementaire
- 73.11** Critères
- 73.111** Renseignements concernant la capacité à payer
- 73.12** Cumul interdit
- 73.13** Violation réglementaire

Procès-verbaux

- 73.131** Procès-verbal
- 73.14** Contenu du procès-verbal
- 73.15** Paiement

Transactions, ordres de conformité et violations d'ordres de conformité

- 73.16** Transactions
- 73.17** Ordre de conformité
- 73.18** Constitution d'une violation d'un ordre de conformité

Appel à la Cour fédérale

- 73.21** Droit d'appel

Publication

- 73.22** Publication

Règles propres aux violations

- 73.23** Précision
- 73.24** Prise de précautions

Recouvrement des pénalités

- 73.25** Créance de Sa Majesté
- 73.26** Certificat de non-paiement
- 73.27** Perception des pénalités
- 73.28** Intérêts
- 73.29** Saisie-arrêt

- 73.3** Radiation

Dispositions générales

- 73.4** Admissibilité du procès-verbal de violation
- 73.5** Prescription

PART 5

Offences and Punishment

74	General offences
75	Reporting and regulations — sections 7 and 7.1 and subsection 11.49(1)
76	Disclosure
77	Reporting — section 9
77.01	Verifications and reviews — sections 9.92 and 9.93
77.1	Provision of information
77.2	Threats and retaliation against employees
77.3	Offence — structured financial transactions
77.4	Offence — registration
78	Liability of officers and directors
79	Offence by employee, agent or mandatary
80	Exemption
81	Time limitation — five years
82	Venue

PART 6

Transitional Provisions, Consequential and Conditional Amendments, Repeal and Coming into Force

Transitional Provisions

*83	Regulations remain in effect
------------	------------------------------

83.1	Definitions
-------------	-------------

83.2	Agent or mandatary
-------------	--------------------

83.3	Documents — registration
-------------	--------------------------

Consequential Amendments

Conditional Amendments

Repeal

Coming into Force

*99	Coming into force
------------	-------------------

PARTIE 5

Infractions et peines

74	Infractions générales
75	Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)
76	Communication prohibée
77	Déclarations : article 9
77.01	Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93
77.1	Fourniture de renseignements
77.2	Menaces et représailles
77.3	Infraction : opération financière structurée
77.4	Infraction : Inscription
78	Responsabilité pénale
79	Perpétration par un employé ou mandataire
80	Exemption
81	Prescription : cinq ans
82	Ressort

PARTIE 6

Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

*83	Maintien en vigueur des règlements
------------	------------------------------------

83.1	Définitions
-------------	-------------

83.2	Mandataire
-------------	------------

83.3	Documents : inscription
-------------	-------------------------

Modifications corrélatives

Modifications conditionnelles

Abrogation

Entrée en vigueur

*99	Entrée en vigueur
------------	-------------------



S.C. 2000, c. 17

L.C. 2000, ch. 17

An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend and repeal certain Acts in consequence

[Assented to 29th June 2000]

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*.

2000, c. 17, s. 1; 2001, c. 41, s. 48.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*.

2000, ch. 17, art. 1; 2001, ch. 41, art. 48.

Interpretation

Definitions

2 (1) The definitions in this section apply in this Act.

acquirer means an entity that connects a private automated banking machine to a *payment card network*, as defined in section 3 of the *Payment Card Networks Act*, to facilitate transactions. (*acquéreur*)

authorized person means a person who is authorized under subsection 45(2). (*personne autorisée*)

Centre means the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada established by section 41. (*Centre*)

Définitions et interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

acquéreur Entité qui connecte un guichet automatique privé à un *réseau de cartes de paiement*, au sens de l'article 3 de la *Loi sur les réseaux de cartes de paiement*, pour faciliter les transactions. (*acquirer*)

activité terroriste S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du *Code criminel*. (*terrorist activity*)

agent [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]

bureau de douane S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*. (*customs office*)

client includes a person or entity that engages in a financial transaction with another person or entity. (*client*)

Commissioner [Repealed, 2005, c. 38, s. 124]

compliance order violation means a violation referred to in subsection 73.18(1). (*violation d'un ordre de conformité*)

courier [Repealed, 2017, c. 20, s. 407]

customs office has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Customs Act*. (*bureau de douane*)

entity means a body corporate, a trust, a partnership, a fund or an unincorporated association or organization. (*entité*)

Financial Action Task Force means the Financial Action Task Force on Money Laundering established in 1989. (*Groupe d'action financière*)

foreign state, except for the purposes of Part 2, means a country other than Canada and includes any political subdivision or territory of a foreign state. (*État étranger*)

legal counsel means, in Quebec, an advocate or a notary and, in any other province, a barrister or solicitor. (*conseiller juridique*)

legal firm means an entity that is engaged in the business of providing legal services to the public. (*cabinet juridique*)

mail has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Canada Post Corporation Act*. (*envois ou courrier*)

Minister means, in relation to sections 24.1 to 39 and 39.13 to 39.39, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and, in relation to any other provision of this Act, the Minister of Finance. (*ministre*)

money laundering offence means an offence under subsection 462.31(1) or (2.1) of the *Criminal Code*. (*infraction de recyclage des produits de la criminalité*)

officer [Repealed, 2014, c. 20, s. 254]

person means an individual. (*personne*)

prescribed means prescribed by regulations made by the Governor in Council. (*Version anglaise seulement*)

prescribed violation means a violation referred to in section 73.13. (*violation réglementaire*)

cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. (*legal firm*)

Centre Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l'article 41. (*Centre*)

client S'entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (*client*)

commissaire [Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]

conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. (*legal counsel*)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (*entity*)

envois ou courrier S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur la Société canadienne des postes*. (*mail*)

État étranger Sauf pour l'application de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (*foreign state*)

Groupe d'action financière S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (*Financial Action Task Force*)

guichet automatique privé Guichet automatique qui n'est ni détenu ni exploité par une *banque*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, une association régie par la *Loi sur les associations coopératives de crédit* ou une coopérative de crédit, une caisse d'épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale. (*private automated banking machine*)

infraction de contournement de sanctions S'entend d'une infraction découlant de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la *Loi sur les Nations Unies*, de la partie 1 de la *Loi sur les mesures économiques spéciales* ou de la *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)*. (*sanctions evasion offence*)

infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du *Code criminel* ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi. (*terrorist activity financing offence*)

President means the President of the Canada Border Services Agency appointed under subsection 7(1) of the *Canada Border Services Agency Act*. (*président*)

private automated banking machine means any automated banking machine that is not owned or operated by a *bank* as defined in section 2 of the *Bank Act*, by an association regulated by the *Cooperative Credit Associations Act* or by a cooperative credit society, a savings and credit union or a *caisse populaire* regulated by a provincial Act. (*guichet automatique privé*)

sanctions evasion offence means an offence arising from the contravention of a restriction or prohibition established by an order or regulation made under the *United Nations Act*, under Part 1 of the *Special Economic Measures Act* or under the *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)*. (*infraction de contournement de sanctions*)

terrorist activity has the same meaning as in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code*. (*activité terroriste*)

terrorist activity financing offence means an offence under section 83.02, 83.03 or 83.04 of the *Criminal Code* or an offence under section 83.12 of the *Criminal Code* arising out of a contravention of section 83.08 of that Act. (*infraction de financement des activités terroristes*)

threats to the security of Canada has the same meaning as in section 2 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*. (*menaces envers la sécurité du Canada*)

violation [Repealed, 2026, c. 4, s. 76]

Definitions — regulations

(2) The Governor in Council may make regulations defining the following words and expressions:

- (a) *courier*;
- (b) *monetary instruments*;
- (c) *shell bank*;
- (d) *identifying information*, for the purposes of subsection 54.1(3);
- (e) *virtual currency*; and
- (f) *dealing in virtual currencies*.

2000, c. 17, s. 2, c. 24, s. 76.1; 2001, c. 32, s. 70, c. 41, ss. 49, 132; 2005, c. 38, ss. 124, 145; 2006, c. 12, s. 1; 2010, c. 12, s. 1862; 2014, c. 20, s. 254; 2017, c. 20, s. 407; 2019, c. 29, s. 104; 2024, c. 15, s. 278; 2024, c. 17, s. 376; 2026, c. 3, s. 359; 2026, c. 3, s. 577; 2026, c. 4, s. 76.

infraction de recyclage des produits de la criminalité L'infraction visée aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du *Code criminel*. (*money laundering offence*)

menaces envers la sécurité du Canada S'entend au sens de l'article 2 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*. (*threats to the security of Canada*)

messenger [Abrogée, 2017, ch. 20, art. 407]

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39 et 39.13 à 39.39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (*Minister*)

personne S'entend d'un particulier. (*person*)

personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (*authorized person*)

président Le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la *Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada*. (*President*)

violation [Abrogée, 2026, ch. 4, art. 76]

violation d'un ordre de conformité Toute violation visée au paragraphe 73.18(1). (*compliance order violation*)

violation réglementaire Toute violation visée à l'article 73.13. (*prescribed violation*)

Définitions : règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes suivants :

- a) *messenger*;
- b) *effets*;
- c) *banque fictive*;
- d) *renseignements identificateurs*, pour l'application du paragraphe 54.1(3);
- e) *monnaie virtuelle*;
- f) *commerce de monnaie virtuelle*.

2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1; 2001, ch. 32, art. 70, c. 41, art. 49 et 132; 2005, ch. 38, art. 124 et 145; 2006, ch. 12, art. 1; 2010, ch. 12, art. 1862; 2014, ch. 20, art. 254; 2017, ch. 20, art. 407; 2019, ch. 29, art. 104; 2024, ch. 15, art. 278; 2024, ch. 17, art. 376; 2026, ch. 3, art. 359; 2026, ch. 3, art. 577; 2026, ch. 4, art. 76.

Regulations — recommendation of Minister

2.1 Regulations under this Act are to be made on the recommendation of the Minister of Finance.

2026, c. 3, s. 578.

Object of Act

Object

3 The object of this Act is

(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including

(i) establishing record keeping and client identification requirements for financial services providers and other persons or entities that engage in businesses, professions or activities that are susceptible to being used for money laundering or the financing of terrorist activities,

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and

(iii) establishing an agency that is responsible for ensuring compliance with Parts 1 and 1.1 and for dealing with reported and other information;

(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves;

(c) to assist in fulfilling Canada's international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity; and

(d) to enhance Canada's capacity to take targeted measures to protect its financial system and to facilitate Canada's efforts to mitigate the risk that its financial system could be used as a vehicle for money laundering and the financing of terrorist activities.

2000, c. 17, s. 3; 2001, c. 41, s. 50; 2010, c. 12, s. 1863; 2014, c. 20, s. 255.

Règlement : recommandation du ministre

2.1 Les règlements pris en vertu de la présente loi le sont sur recommandation du ministre des Finances.

2026, ch. 3, art. 578.

Objet de la loi

Objet

3 La présente loi a pour objet :

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

(i) imposer des obligations de tenue de documents et d'identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'activités susceptibles d'être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets,

(iii) constituer un organisme chargé du contrôle d'application des parties 1 et 1.1 et de l'examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l'application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels les concernant;

c) d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes;

d) de renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et de faciliter les efforts qu'il déploie pour réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour le

Her Majesty

Binding on Her Majesty

4 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

PART 1

Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions and Registration

Application

Application of Part

5 This Part applies to the following persons and entities:

- (a)** authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act* in respect of their business in Canada, or banks to which that Act applies;
- (b)** cooperative credit societies, savings and credit unions and caisses populaires regulated by a provincial Act and associations regulated by the *Cooperative Credit Associations Act*;
- (c)** life companies or foreign life companies to which the *Insurance Companies Act* applies or life insurance companies regulated by a provincial Act;
- (d)** companies to which the *Trust and Loan Companies Act* applies;
- (e)** trust companies regulated by a provincial Act;
- (e.1)** trust companies incorporated or formed by or under a provincial Act that are not regulated by a provincial Act;
- (f)** loan companies regulated by a provincial Act;
- (g)** persons and entities authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or any other financial instruments or to provide portfolio management or investment advising services, other than persons who act exclusively on behalf of such an authorized person or entity;

recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

2000, ch. 17, art. 3; 2001, ch. 41, art. 50; 2010, ch. 12, art. 1863; 2014, ch. 20, art. 255.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

PARTIE 1

Tenue de documents, vérification d'identités, déclaration des opérations douteuses et inscription

Champ d'application

Application

5 La présente partie s'applique aux personnes et entités suivantes :

- a)** les banques régies par la *Loi sur les banques* et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
- b)** les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la *Loi sur les associations coopératives de crédit*;
- c)** les sociétés d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie étrangères régies par la *Loi sur les sociétés d'assurances* ainsi que les sociétés d'assurance-vie régies par une loi provinciale;
- d)** les sociétés régies par la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt*;
- e)** les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- e.1)** les sociétés de fiducie, formées ou constituées en personne morale en vertu d'une loi provinciale, qui ne sont pas régies par une loi provinciale;
- f)** les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- g)** les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ou

(h) persons and entities that have a place of business in Canada and that are engaged in the business of providing at least one of the following services:

- (i)** foreign exchange dealing,
- (ii)** remitting funds or transmitting funds by any means or through any person, entity or electronic funds transfer network,
- (ii.1)** transporting currency or money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments,
- (iii)** issuing or redeeming money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments,
- (iv)** dealing in virtual currencies,
- (iv.1)** in relation to a private automated banking machine, acquiring services, or
- (v)** any prescribed service;

(h.1) persons and entities that do not have a place of business in Canada, that are engaged in the business of providing at least one of the following services that is directed at persons or entities in Canada, and that provide those services to their clients in Canada:

- (i)** foreign exchange dealing,
- (ii)** remitting funds or transmitting funds by any means or through any person, entity or electronic funds transfer network,
- (ii.1)** transporting currency or money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments,
- (iii)** issuing or redeeming money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments,
- (iv)** dealing in virtual currencies,
- (iv.1)** in relation to a private automated banking machine, acquiring services, or
- (v)** any prescribed service;

(i) persons and entities engaged in a prescribed business, profession or activity;

(j) persons and entities engaged in a prescribed business or profession, while carrying out a prescribed activity;

à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l'exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;

h) les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :

- (i)** les opérations de change,
- (ii)** la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (ii.1)** le transport d'espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables,
- (iii)** l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables,
- (iv)** le commerce de monnaie virtuelle,
- (iv.1)** relativement à un guichet automatique privé, tout service d'un acquéreur,
- (v)** tout service prévu par règlement;

h.1) les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :

- (i)** les opérations de change,
- (ii)** la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (ii.1)** le transport d'espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables,
- (iii)** l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables,
- (iv)** le commerce de monnaie virtuelle,
- (iv.1)** relativement à un guichet automatique privé, tout service d'un acquéreur,
- (v)** tout service prévu par règlement;

(k) the government of a province that, in accordance with paragraph 207(1)(a) of the *Criminal Code*,

(i) in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games, or

(ii) in any other permanent establishment, conducts and manages games that are operated on or through a *slot machine*, as defined in subsection 207(4.01) of the *Criminal Code*, or any other similar electronic gaming device, if there are more than 50 of those machines or other devices in the establishment;

(k.1) the government of a province that, in accordance with paragraph 207(1)(a) of the *Criminal Code*, conducts and manages a lottery scheme, other than bingo or the sale of lottery tickets, that is accessible to the public through the Internet or other digital network, except if the network is an internal network within an establishment described in subparagraph (k)(ii);

(k.2) an organization that, in accordance with paragraph 207(1)(b) of the *Criminal Code*, in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games, unless the organization is a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, and the lottery scheme is conducted or managed for a period of not more than two consecutive days at a time;

(k.3) the board of a fair or of an exhibition, or the operator of a concession leased by such a board, that, in accordance with paragraph 207(1)(c) of the *Criminal Code*, in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games;

(l) departments and agents or mandataries of Her Majesty in right of Canada or of a province that are engaged in the business of accepting deposit liabilities, that issue or sell money orders to, or redeem them from, the public or that sell prescribed precious metals, while carrying out a prescribed activity; and

(m) for the purposes of section 7, employees of a person or entity referred to in any of paragraphs (a) to (l).

2000, c. 17, s. 5; 2001, c. 41, s. 51; 2006, c. 12, s. 3; 2014, c. 20, s. 256; 2017, c. 20, ss. 408, 436; 2018, c. 29, s. 78; 2021, c. 23, s. 159; 2024, c. 15, s. 279; 2024, c. 17, s. 340; 2024, c. 17, s. 349.

i) les personnes et entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'une activité, si l'entreprise, la profession ou l'activité est prévue par règlement;

j) les personnes et entités qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession, si l'entreprise ou la profession est prévue par règlement, lorsque ces personnes ou entités exercent les activités prévues par règlement;

k) le gouvernement d'une province qui, dans le cadre de l'alinéa 207(1)a) du *Code criminel* :

(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,

(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d'un *appareil à sous*, au sens du paragraphe 207(4.01) du *Code criminel*, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

k.1) le gouvernement d'une province qui, dans le cadre de l'alinéa 207(1)a) du *Code criminel*, met sur pied et exploite une loterie, à l'exclusion d'un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l'exception d'un réseau numérique interne d'un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);

k.2) l'organisme qui, dans le cadre de l'alinéa 207(1)b) du *Code criminel*, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l'organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;

k.3) le conseil d'une foire ou d'une exposition, ou l'exploitant d'une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l'alinéa 207(1)c) du *Code criminel*, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

l) les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui acceptent des dépôts, qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ou qui vendent des

Clarification

5.1 For greater certainty, this Part does not apply to persons or entities referred to in paragraph 5(h.1) in respect of the services they provide to persons or entities outside Canada.

2014, c. 20, s. 257.

Record Keeping and Verifying Identity

Record keeping

6 Every person or entity referred to in section 5 shall keep records in accordance with the regulations.

2000, c. 17, s. 6; 2006, c. 12, s. 4; 2017, c. 20, s. 409.

Verifying identity

6.1 Every person or entity referred to in section 5 shall verify the identity of a person or entity in accordance with the regulations.

2006, c. 12, s. 4; 2017, c. 20, s. 409.

Reporting and Other Requirements

Transactions if reasonable grounds to suspect

7 Subject to section 10.1, every person or entity referred to in section 5 shall, in accordance with the regulations, report to the Centre every financial transaction that occurs or that is attempted in the course of their activities and in respect of which there are reasonable grounds to suspect that

(a) the transaction is related to the commission or the attempted commission of a money laundering offence;

(b) the transaction is related to the commission or the attempted commission of a terrorist activity financing offence; or

(c) the transaction is related to the commission or the attempted commission of a sanctions evasion offence.

2000, c. 17, s. 7; 2001, c. 41, s. 52; 2006, c. 12, s. 5; 2017, c. 20, s. 410; 2024, c. 15, s. 280.

Disclosure

7.1 (1) Every person or entity referred to in section 5 shall report to the Centre in accordance with the

métaux précieux réglementaires, lorsqu'ils exercent les activités prévues par règlement;

m) les employés des personnes et entités visées à l'un des alinéas a) à l), pour l'application de l'article 7.

2000, ch. 17, art. 5; 2001, ch. 41, art. 51; 2006, ch. 12, art. 3; 2014, ch. 20, art. 256; 2017, ch. 20, art. 408 et 436; 2018, ch. 29, art. 78; 2021, ch. 23, art. 159; 2024, ch. 15, art. 279; 2024, ch. 17, art. 340; 2024, ch. 17, art. 349.

Précision

5.1 Il est entendu que la présente partie ne s'applique pas aux personnes et entités visées à l'alinéa 5h.1) relativement aux services qu'ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l'étranger.

2014, ch. 20, art. 257.

Tenue et conservation de documents et vérification d'identités

Tenue de documents

6 Il incombe à toute personne ou entité visée à l'article 5 de tenir des documents conformément aux règlements.

2000, ch. 17, art. 6; 2006, ch. 12, art. 4; 2017, ch. 20, art. 409.

Vérification d'identité

6.1 La personne ou entité visée à l'article 5 est tenue de vérifier l'identité d'une personne ou entité conformément aux règlements.

2006, ch. 12, art. 4; 2017, ch. 20, art. 409.

Déclaration et autres obligations

Opérations à déclarer

7 Il incombe, sous réserve de l'article 10.1, à toute personne ou entité visée à l'article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu'on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

a) d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité;

b) d'une infraction de financement des activités terroristes;

c) d'une infraction de contournement de sanctions.

2000, ch. 17, art. 7; 2001, ch. 41, art. 52; 2006, ch. 12, art. 5; 2017, ch. 20, art. 410; 2024, ch. 15, art. 280.

Communication

7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l'article 5 de faire une déclaration au Centre

regulations if the person or entity is required to make a disclosure under

- (a)** section 83.1 of the *Criminal Code*;
- (b)** an order or regulation made under the *United Nations Act*;
- (c)** an order or regulation made under Part 1 of the *Special Economic Measures Act*; or
- (d)** subsection 7(2) of the *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)*.

Limitation

(2) Subsection (1) does not apply to prescribed persons or entities, or prescribed classes of persons or entities, in respect of prescribed transactions or property, or classes of transactions or property, if the prescribed conditions are met.

2001, c. 41, s. 52; 2006, c. 12, s. 6; 2017, c. 20, s. 411; 2023, c. 26, s. 181; 2024, c. 15, s. 299; 2026, c. 3, s. 360.

No disclosure of reports

8 No person or entity shall disclose that they have made, are making or will make a report under section 7, or disclose the contents of such a report, with the intent to prejudice a criminal investigation, whether or not a criminal investigation has begun.

2000, c. 17, s. 8; 2017, c. 20, s. 412.

Financial transactions to be reported

9 (1) Subject to section 10.1, every person or entity referred to in section 5 shall report to the Centre, in accordance with the regulations,

- (a)** any financial transaction, or any financial transaction within a class of financial transactions, specified in a directive issued under Part 1.1 that occurs or that is attempted in the course of their activities; and
- (b)** any prescribed financial transaction that occurs in the course of their activities.

Limitation

(2) Subsection (1) does not apply to prescribed persons or entities, or prescribed classes of persons or entities, in respect of prescribed transactions, classes of transactions, clients or classes of clients, if the prescribed conditions are met.

conformément aux règlements si elle est tenue de communiquer des renseignements en application, selon le cas :

- a)** de l'article 83.1 du *Code criminel*;
- b)** d'un décret ou d'un règlement pris en vertu de la *Loi sur les Nations Unies*;
- c)** d'un décret ou d'un règlement pris en vertu de la partie 1 de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*;
- d)** du paragraphe 7(2) de la *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)*.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d'entités — visées par règlement à l'égard d'opérations, de catégories d'opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

2001, ch. 41, art. 52; 2006, ch. 12, art. 6; 2017, ch. 20, art. 411; 2023, ch. 26, art. 181; 2024, ch. 15, art. 299; 2026, ch. 3, art. 360.

Confidentialité

8 Nul ne peut révéler qu'il a fait, fait ou fera une déclaration en application de l'article 7 ou en dévoiler le contenu dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

2000, ch. 17, art. 8; 2017, ch. 20, art. 412.

Opérations à déclarer

9 (1) Il incombe, sous réserve de l'article 10.1, à toute personne ou entité visée à l'article 5 de déclarer au Centre conformément aux règlements :

- a)** les opérations financières — ou les opérations financières faisant partie d'une catégorie d'opérations financières — précisées dans les directives prévues par la partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;
- b)** les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d'entités — visées par règlement à l'égard d'opérations, de catégories d'opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

List of persons

(3) Every person or entity referred to in section 5 shall establish and maintain a list, in the prescribed form and manner, of their clients in respect of whom a report would have been required under subsection (1) were it not for subsection (2). However, a person or an entity may choose to report a client's transactions under subsection (1) instead of maintaining the list in respect of that client.

2000, c. 17, s. 9; 2006, c. 12, s. 7; 2010, c. 12, s. 1864; 2017, c. 20, s. 413.

Reports under other Acts

9.1 Subject to section 9, every person or entity that is required to make a report to the Centre under another Act of Parliament or any regulations under it shall make the report in the form and manner and within the period prescribed under this Act for a report under that Act.

2001, c. 41, s. 53; 2017, c. 20, s. 414.

Prohibition — government institution or authorized agency

9.11 (1) Every government institution or agency that accepts a report required by regulations made under paragraph 73(1)(c) or a similar report voluntarily submitted to it is prohibited from disclosing that report or its contents to any person or entity, except in prescribed circumstances.

Exceptions

(2) However, a government institution or agency may disclose the report or its contents to any of the following:

- (a)** the Centre;
- (b)** the appropriate police force;
- (c)** the Canada Revenue Agency;
- (d)** the Agence du revenu du Québec;
- (e)** an agency or body that administers legislation governing incorporation;
- (f)** any prescribed entity.

For greater certainty

(3) For greater certainty, subsection (1) does not apply to an entity referred to in any of paragraphs (2)(a) to (f) in respect of a report or its contents if the report or its contents were disclosed to the entity under subsection (2).

2026, c. 3, s. 579.

Liste des exemptions

(3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l'article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l'égard desquels elle aurait été tenue, n'était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l'égard d'un client au lieu d'inscrire celui-ci sur une telle liste.

2000, ch. 17, art. 9; 2006, ch. 12, art. 7; 2010, ch. 12, art. 1864; 2017, ch. 20, art. 413.

Déclaration

9.1 Sous réserve de l'article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d'une autre loi fédérale de la faire selon les modalités et dans le délai réglementaires prescrits sous le régime de la présente loi.

2001, ch. 41, art. 53; 2017, ch. 20, art. 414.

Interdiction : organisme ou autre autorité publique

9.11 (1) Il est interdit à tout organisme ou à toute autre autorité publique qui recueille une déclaration exigée par un règlement pris en vertu de l'alinéa 73(1)c) ou une déclaration semblable soumise volontairement de communiquer celle-ci ou les renseignements y figurant à toute personne ou entité, sauf dans les cas prévus par règlement.

Exceptions

(2) Toutefois, tout organisme ou toute autre autorité publique peut communiquer la déclaration ou les renseignements y figurant aux entités suivantes :

- a)** le Centre;
- b)** les forces policières compétentes;
- c)** l'Agence du revenu du Canada;
- d)** l'Agence du revenu du Québec;
- e)** tout organisme chargé de l'application de la législation relative à l'incorporation des sociétés;
- f)** toute entité prévue par règlement.

Précision

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entité visée à l'un des alinéas (2)a) à f) relativement à la déclaration ou aux renseignements y figurant qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (2).

2026, ch. 3, art. 579.

Prohibition — anonymous account or client

9.2 (1) No person or entity referred to in section 5 shall open an anonymous account or an account for an anonymous client.

Anonymous client

(2) A client is anonymous for the purposes of subsection (1) if the person or entity cannot verify the identity of the client in accordance with the regulations or if the client's name is obviously fictitious.

2006, c. 12, s. 8; 2017, c. 20, s. 414; 2026, c. 4, s. 78.

Politically exposed persons

9.3 (1) Every person or entity that is referred to in section 5 and that is prescribed shall determine, in the prescribed circumstances and in accordance with the regulations, whether it is dealing with

(a) a politically exposed foreign person, a prescribed family member of a politically exposed foreign person, or a person who the person or entity knows or should reasonably know is closely associated, for personal or business reasons, with a politically exposed foreign person;

(b) a politically exposed domestic person, a prescribed family member of a politically exposed domestic person, or a person who the person or entity knows or should reasonably know is closely associated, for personal or business reasons, with a politically exposed domestic person; or

(c) the head of an international organization, a prescribed family member of the head of an international organization, or a person who the person or entity knows or should reasonably know is closely associated, for personal or business reasons, with the head of an international organization.

Measures — politically exposed foreign persons

(2) If the person or entity determines that it is dealing with a person described in paragraph (1)(a), the person or entity shall take the measures referred to in the regulations.

Measures — other persons

(2.1) If the person or entity determines that it is dealing with a person described in paragraph (1)(b) or (c) and considers, based on an assessment referred to in subsection 9.6(2), that there is a high risk of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence being committed, the person or entity shall take the measures referred to in the regulations.

Interdiction : anonymat

9.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité visée à l'article 5 d'ouvrir un compte anonyme ou un compte pour un client anonyme.

Client anonyme

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le client est anonyme si la personne ou entité ne peut vérifier l'identité de celui-ci en conformité avec les règlements ou si le nom de celui-ci est manifestement fictif.

2006, ch. 12, art. 8; 2017, ch. 20, art. 414; 2026, ch. 4, art. 78.

Personnes politiquement exposées

9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l'article 5 et visée par règlement d'établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l'une des personnes suivantes :

a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l'entité sait ou devrait normalement savoir qu'elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d'affaires;

b) un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l'entité sait ou devrait normalement savoir qu'elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d'affaires;

c) le dirigeant d'une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l'entité sait ou devrait normalement savoir qu'elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d'affaires.

Mesures — étranger politiquement vulnérable

(2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l'alinéa (1)a), elle prend les mesures prévues par règlement.

Mesures — autres personnes

(2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu'elle considère, en se fondant sur l'évaluation visée au paragraphe 9.6(2), qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

Definitions

(3) The following definitions apply in this section.

head of an international organization means a person who, at a given time, holds — or has held within a prescribed period before that time — the office or position of head of

- (a) an international organization that is established by the governments of states;
- (b) an institution of an organization referred to in paragraph (a); or
- (c) an international sports organization. (*dirigeant d'une organisation internationale*)

politically exposed domestic person means a person who, at a given time, holds — or has held within a prescribed period before that time — one of the offices or positions referred to in any of paragraphs (a) and (c) to (j) in or on behalf of the federal government or a provincial government or any of the offices or positions referred to in paragraphs (b) and (k):

- (a) Governor General, lieutenant governor or head of government;
- (b) member of the Senate or House of Commons or member of the legislature of a province;
- (c) deputy minister or equivalent rank;
- (d) ambassador, or attaché or counsellor of an ambassador;
- (e) military officer with a rank of general or above;
- (f) president of a corporation that is wholly owned directly by Her Majesty in right of Canada or a province;
- (g) head of a government agency;
- (h) judge of an appellate court in a province, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada;
- (i) leader or president of a political party represented in a legislature;
- (j) holder of any prescribed office or position; or
- (k) mayor, reeve or other similar chief officer of a municipal or local government. (*national politiquement vulnérable*)

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

dirigeant d'une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant :

- a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
- b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
- c) d'une organisation sportive internationale. (*head of an international organization*)

étranger politiquement vulnérable Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :

- a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- g) chef d'un organisme gouvernemental;
- h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement. (*politically exposed foreign person*)

national politiquement vulnérable Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :

politically exposed foreign person means a person who holds or has held one of the following offices or positions in or on behalf of a foreign state:

- (a) head of state or head of government;
- (b) member of the executive council of government or member of a legislature;
- (c) deputy minister or equivalent rank;
- (d) ambassador, or attaché or counsellor of an ambassador;
- (e) military officer with a rank of general or above;
- (f) president of a state-owned company or a state-owned bank;
- (g) head of a government agency;
- (h) judge of a supreme court, constitutional court or other court of last resort;
- (i) leader or president of a political party represented in a legislature; or
- (j) holder of any prescribed office or position. (*étranger politiquement vulnérable*)

2006, c. 12, s. 8; 2014, c. 20, s. 258; 2017, c. 20, s. 439; 2019, c. 29, s. 105; 2021, c. 23, s. 160.

Prohibition if unregistered

9.31 (1) No entity referred to in paragraph 5(a), (b), (d), (e) or (e.1) and no other entity that is referred to in section 5 and that is prescribed shall open or maintain an account for, or have a correspondent banking relationship with, a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) unless that person or entity is registered with the Centre under section 11.1.

Definition of correspondent banking relationship

(2) For the purposes of this section, **correspondent banking relationship** means a relationship created by an agreement or arrangement under which an entity referred to in paragraph 5(a), (b), (d), (e) or (e.1) or an entity that is referred to in section 5 and that is prescribed undertakes to provide to a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) prescribed services or international electronic funds transfers, cash management or cheque clearing services.

2014, c. 20, s. 258; 2017, c. 20, s. 438.

a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;

b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre de l'assemblée législative d'une province;

c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;

d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;

e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

g) chef d'un organisme gouvernemental;

h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;

i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;

j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;

k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales. (*politically exposed domestic person*)

2006, ch. 12, art. 8; 2014, ch. 20, art. 258; 2017, ch. 20, art. 439; 2019, ch. 29, art. 105; 2021, ch. 23, art. 160.

Interdiction : absence d'inscription

9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement d'ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1) ou d'avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l'article 11.1.

Définition de relation de correspondant bancaire

(2) Pour l'application du présent article, **relation de correspondant bancaire** s'entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1) des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

2014, ch. 20, art. 258; 2017, ch. 20, art. 438.

Correspondent banking

9.4 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a), (b), (d), (e) and (e.1) and every other entity that is referred to in section 5 and that is prescribed shall take the measures referred to in the regulations in respect of any correspondent banking relationship it enters into with a prescribed foreign entity and shall take the following measures before entering into such a correspondent banking relationship:

- (a) obtain prescribed information about the foreign entity and its activities;
- (b) ensure that the foreign entity is not a shell bank as defined in the regulations;
- (c) obtain the approval of senior management;
- (d) set out in writing their obligations and those of the foreign entity in respect of the correspondent banking services; and
- (e) any prescribed measures.

Prohibition — shell bank

(2) No person or entity shall have a correspondent banking relationship with a shell bank as defined in the regulations.

Definition of *correspondent banking relationship*

(3) For the purposes of this section, ***correspondent banking relationship*** means a relationship created by an agreement or arrangement under which an entity referred to in any of paragraphs 5(a), (b), (d), (e) and (e.1) or an entity that is referred to in section 5 and that is prescribed undertakes to provide to a prescribed foreign entity prescribed services or international electronic funds transfers, cash management or cheque clearing services.

2006, c. 12, s. 8; 2014, c. 20, s. 259; 2017, c. 20, s. 415.

Electronic funds transfer

9.5 Every person or entity that is referred to in section 5 and that is prescribed shall, in respect of a prescribed electronic funds transfer that occurs in the course of their financial activities,

- (a) include with the transfer any prescribed information and, as the case may be,
- (i) the name, address and account number of the holder of the account from which the funds for the transfer are withdrawn, or

Correspondant bancaire

9.4 (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement de prendre les mesures visées par règlement dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère visée par règlement et de prendre les mesures ci-après avant d'établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

- a) obtenir les renseignements réglementaires concernant l'entité étrangère et ses activités;
- b) vérifier que l'entité étrangère n'est pas une banque fictive au sens des règlements;
- c) obtenir l'agrément de la haute direction;
- d) consigner leurs obligations et celles de l'entité étrangère à l'égard des services de correspondant bancaire;
- e) prendre toutes autres mesures prévues par règlement.

Interdiction : banque fictive

(2) Il est interdit d'avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.

Définition de *relation de correspondant bancaire*

(3) Pour l'application du présent article, ***relation de correspondant bancaire*** s'entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

2006, ch. 12, art. 8; 2014, ch. 20, art. 259; 2017, ch. 20, art. 415.

Télévirements

9.5 Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l'article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :

- a) d'inclure avec le télévirement tout renseignement prévu par règlement et, selon le cas :
- (i) les nom, adresse et numéro de compte du titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés,

(ii) the name, address and reference number of the person or entity that requested the transfer;

(b) take reasonable measures to ensure that any transfer that the person or entity receives includes that information; and

(c) take any prescribed measures.

2006, c. 12, s. 8; 2019, c. 29, s. 106; 2024, c. 15, s. 281.

Compliance program

9.6 (1) Every person or entity referred to in section 5 shall establish and implement, in accordance with the regulations, a program intended to ensure their compliance with this Part and Part 1.1.

Program requirements

(1.1) The person or entity shall ensure that the program is reasonably designed, risk-based and effective.

Risk assessment

(2) The program shall include the development and application of policies and procedures for the person or entity to assess, in the course of their activities, the risk of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence.

Special measures

(3) If, at any time, the person or entity considers that the risk referred to in subsection (2) is high, or in the prescribed circumstances, the person or entity shall take the special measures referred to in the regulations.

2006, c. 12, s. 8; 2010, c. 12, s. 1865; 2017, c. 20, s. 416; 2021, c. 23, s. 161(F); 2026, c. 4, s. 79.

Measures and information: paragraph 5(e.1)

9.61 (1) Every entity referred to in paragraph 5(e.1) shall take the prescribed measures related to the program referred to in subsection 9.6(1) and shall provide the prescribed information to the Centre in the prescribed circumstances.

Service

(2) An entity referred to in paragraph 5(e.1) must provide to the Centre the name and address for service of a person who resides in Canada and who is authorized to accept, on behalf of the entity, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act.

(ii) les nom, adresse et numéro de référence de la personne ou de l'entité qui demande le télévirement;

b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu'elle reçoit;

c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.

2006, ch. 12, art. 8; 2019, ch. 29, art. 106; 2024, ch. 15, art. 281.

Programme de conformité

9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l'article 5 d'établir et de mettre en œuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l'observation de la présente partie et de la partie 1.1.

Exigences relatives au programme

(1.1) Il incombe également à la personne ou entité de veiller à ce que le programme soit raisonnablement conçu, fondé sur les risques et efficace.

Évaluation de risques

(2) Le programme doit notamment prévoir l'élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l'entité d'évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et d'infractions de financement des activités terroristes.

Mesures spéciales

(3) La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à tout moment, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.

2006, ch. 12, art. 8; 2010, ch. 12, art. 1865; 2017, ch. 20, art. 416; 2021, ch. 23, art. 161(F); 2026, ch. 4, art. 79.

Mesures et renseignements : alinéa 5e.1)

9.61 (1) Il incombe à toute entité visée à l'alinéa 5e.1) de prendre les mesures réglementaires liées au programme visé au paragraphe 9.6(1) et de fournir au Centre les renseignements réglementaires dans les cas prévus par règlement.

Signification

(2) Il incombe à toute entité visée à l'alinéa 5e.1) de fournir, aux fins de signification, les nom et adresse d'une personne qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter, au nom de l'entité, des avis signifiés par le Centre au titre de la présente loi ou que celui-ci fait signifier au titre de cette loi.

Authorized person

(3) The service of a notice by or on behalf of the Centre on an entity referred to in paragraph 5(e.1) is sufficient if it is served on the person whose name is provided under subsection (2).

2017, c. 20, s. 417.

Foreign branches and subsidiaries

9.7 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act* and for foreign companies within the meaning of subsection 2(1) of the *Insurance Companies Act*, shall, in respect of its foreign branches, and in respect of its foreign subsidiaries that carry out activities similar to those of entities referred to in those paragraphs and that are either wholly-owned by the entity or have financial statements that are consolidated with those of the entity, develop policies that establish requirements similar to the requirements of sections 6, 6.1 and 9.6 and ensure that those branches and subsidiaries apply those policies to the extent it is permitted by, and does not conflict with, the laws of the foreign state in which the branch or subsidiary is located.

Board approval of policies

(2) Before the policies referred to in subsection (1) are applied, the entity's board of directors, if there is one, shall approve them.

Exceptions

(3) Subsection (1) does not apply to

(a) an entity that is a subsidiary of an entity to which that subsection applies; or

(b) an entity that is a subsidiary of a foreign entity that has developed policies that establish requirements for its subsidiaries that are similar to the requirements of sections 6, 6.1 and 9.6, if that subsidiary is applying those policies to the extent it is permitted by, and do not conflict with, the laws of Canada or a province.

Records and reporting

(4) If the application by a foreign branch or a foreign subsidiary of a policy referred to in subsection (1) is not permitted by or would conflict with the laws of the foreign state in which the branch or subsidiary is located, the entity shall keep, in accordance with section 6, a record of that fact and of the reasons why it is not permitted or it would conflict and shall, within a reasonable time, notify the Centre, and the principal agency or body

Personne autorisée

(3) S'agissant d'une entité visée à l'alinéa 5e.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu'ils soient signifiés à la personne dont le nom est fourni conformément au paragraphe (2).

2017, ch. 20, art. 417.

Succursales et filiales étrangères

9.7 (1) Il incombe à toute entité visée à l'un des alinéas 5a) à g), à l'exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les sociétés d'assurances*, d'élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui sont ses filiales à cent pour cent et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois de l'État étranger où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n'est pas en conflit avec celles-ci.

Approbation du conseil d'administration

(2) Lorsque l'entité visée au paragraphe (1) a un conseil d'administration, celui-ci approuve les principes avant leur mise en application.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à une entité qui est une filiale d'une entité visée à ce paragraphe;

b) à une entité qui est une filiale d'une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n'entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l'entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.

Tenue de documents

(4) L'entité tient un document où sont consignés, en application de l'article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n'est pas permis par les lois de l'État étranger où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l'appui, et les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l'autorité ou à l'organisme

that supervises or regulates it under federal or provincial law, of that fact and those reasons.

2006, c. 12, s. 8; 2010, c. 12, s. 1866; 2014, c. 20, s. 260; 2017, c. 20, s. 418.

Information exchange between affiliated entities

9.8 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) that is affiliated with an entity referred to in those paragraphs or with a foreign entity that carries out activities similar to those of entities referred to in those paragraphs shall develop and apply policies and procedures related to the exchange of information between the entity and those affiliated entities for the purpose of detecting or deterring a money laundering offence or a terrorist activity financing offence or of assessing the risk of such an offence.

Affiliation

(2) For the purposes of subsection (1), an entity is affiliated with another entity if one of them is wholly owned by the other, if both are wholly owned by the same entity or if their financial statements are consolidated.

2006, c. 12, s. 8; 2010, c. 12, s. 1866; 2014, c. 20, s. 260.

Definition of agent or mandatary

9.9 In sections 9.91 to 9.93, **agent or mandatary** means an agent or mandatary acting on behalf of a person or entity referred to in paragraph 5(h) to provide any of the services referred to in that paragraph.

2023, c. 26, s. 182.

Agent or mandatary

9.91 A person or entity referred to in paragraph 5(h) shall

(a) not engage a person or entity who is referred to in any of paragraphs 11.11(1)(a) to (f) as an agent or mandatary; and

(b) cease engaging an agent or mandatary if they are a person or entity referred to in any of those paragraphs.

2023, c. 26, s. 182.

Duty to verify

9.92 A person or entity referred to in paragraph 5(h) shall

(a) before engaging an agent or mandatary, verify whether they are a person or entity referred to in any of paragraphs 11.11(1)(a) to (f); and

principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

2006, ch. 12, art. 8; 2010, ch. 12, art. 1866; 2014, ch. 20, art. 260; 2017, ch. 20, art. 418.

Partage de renseignements entre entités du même groupe

9.8 (1) Il incombe à toute entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) du même groupe qu'une autre entité visée à ces alinéas ou qu'une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas d'élaborer et de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements, entre elle et cette autre entité ou entité étrangère du même groupe, des renseignements en vue de détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et les infractions de financement des activités terroristes, d'en décourager la perpétration ou d'en évaluer les risques.

Même groupe

(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.

2006, ch. 12, art. 8; 2010, ch. 12, art. 1866; 2014, ch. 20, art. 260.

Définition de mandataire

9.9 Aux articles 9.91 à 9.93, **mandataire** s'entend de tout mandataire qui se livre, pour le compte d'une personne ou d'une entité visée à l'alinéa 5h), à la fourniture de tout service prévu à cet alinéa.

2023, ch. 26, art. 182.

Mandataire

9.91 La personne ou l'entité visée à l'alinéa 5h) ne peut engager un mandataire si ce dernier est une personne ou entité visée à l'un des alinéas 11.11(1)a) à f). Elle est tenue de mettre fin à sa relation avec un tel mandataire si celui-ci est une personne ou entité visée à l'un de ces alinéas.

2023, ch. 26, art. 182.

Vérification

9.92 Il incombe à toute personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de vérifier :

a) avant d'engager un mandataire, qu'il n'est pas une personne ou entité visée à l'un des alinéas 11.11(1)a) à f);

(b) within 30 days after the second anniversary of the most recent verification of an agent or mandatary under this section, verify whether the agent or mandatary, if they are acting on behalf of the person or entity on that anniversary, is a person or entity referred to in any of those paragraphs.

2023, c. 26, s. 182.

Agent or mandatary — criminal convictions

9.93 (1) A person or entity referred to in paragraph 5(h) shall, in respect of an agent or mandatary, obtain and review the documents referred to in subsection (2)

(a) before engaging the agent or mandatary; and

(b) within 30 days after the second anniversary of the most recent review carried out in respect of the agent or mandatary under this subsection, if the agent or mandatary is acting on behalf of the person or entity on that anniversary.

Documents

(2) The documents to be obtained and reviewed are the following:

(a) if the agent or mandatary is a person, a document that sets out their record of criminal convictions, or states that the person does not have one, that is issued by a competent authority of — or an entity or authority that is competent to issue the document in — the jurisdiction in which the person resides; or

(b) if the agent or mandatary is an entity, for each of the chief executive officer, the president and the directors of the entity and for each person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the entity or the shares of the entity, a document that sets out the person's record of criminal convictions, or states that the person does not have one, and that is issued by a competent authority of — or an entity or authority that is competent to issue the document in — the jurisdiction in which the person resides.

Translation

(3) If any document referred to in this section is made in a language other than English or French, the person or entity shall also obtain and review a translation of it into one of those languages that is attested to by a person who is recognized as a certified translator either by a provincial organization or body that is competent under provincial law to issue such certifications or by an organization or body in a foreign state that is competent under the laws of that state to do so.

b) dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire de la dernière vérification effectuée en application du présent article, que le mandataire, s'il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire, n'est pas une personne ou entité visée à l'un des alinéas 11.11(1)a) à f).

2023, ch. 26, art. 182.

Condamnations criminelles du mandataire

9.93 (1) Il incombe à la personne ou entité visée à l'alinéa 5h) d'obtenir et d'examiner, relativement à un mandataire, les documents prévus au paragraphe (2) :

a) d'une part, avant de l'engager;

b) d'autre part, dans les trente jours du deuxième anniversaire du dernier examen effectué en application du présent paragraphe, s'il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire.

Documents

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les documents sont les suivants :

a) lorsque le mandataire est une personne, tout document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l'absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

b) lorsque le mandataire est une entité, pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité ou au moins vingt pour cent de ses actions, tout document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l'absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort.

Traduction

(3) Si le document est dans une langue autre que le français ou l'anglais, la personne ou entité est également tenue d'obtenir et d'examiner une traduction en français ou en anglais du document attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d'un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.

Retention

(4) The person or entity shall retain, for a prescribed period and in the prescribed manner, any document obtained under this section as well as any prescribed information.

2023, c. 26, s. 182.

Immunity

10 No criminal or civil proceedings lie against a person or an entity for making a report in good faith under section 7, 7.1 or 9, or for providing the Centre with information about suspicions of money laundering, of the financing of terrorist activities or of sanctions evasion.

2000, c. 17, s. 10; 2001, c. 41, s. 53; 2024, c. 15, s. 282.

Non-application to legal counsel

10.1 Sections 7 and 9 do not apply to persons or entities referred to in paragraph 5(i) or (j) who are, as the case may be, legal counsel or legal firms, when they are providing legal services.

2006, c. 12, s. 9; 2010, c. 12, s. 1867(F).

Solicitor-client privilege or professional secrecy

11 Nothing in this Act requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.

2000, c. 17, s. 11; 2010, c. 12, s. 1868(E); 2013, c. 40, ss. 279, 281(E).

Disclosure without consent

11.01 (1) A person or entity referred to in section 5 may disclose an individual's personal information to another person or entity referred to in that section without the individual's knowledge or consent if

- (a)** the information was collected in the course of the person or entity's activities;
- (b)** the disclosure is reasonable for the purpose of detecting or deterring money laundering, terrorist activity financing or sanctions evasion;
- (c)** making the disclosure with the individual's knowledge or consent would risk compromising the ability to detect or deter money laundering, terrorist activity financing or sanctions evasion; and
- (d)** the disclosure is made in accordance with the regulations.

Conservation

(4) La personne ou l'entité conserve, selon les modalités réglementaires de temps et autres, les documents obtenus pour l'application du présent article ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

2023, ch. 26, art. 182.

Immunité

10 Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.

2000, ch. 17, art. 10; 2001, ch. 41, art. 53; 2024, ch. 15, art. 282.

Non-application aux conseillers juridiques

10.1 Les articles 7 et 9 ne s'appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu'elles fournissent des services juridiques.

2006, ch. 12, art. 9; 2010, ch. 12, art. 1867(F).

Secret professionnel

11 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.

2000, ch. 17, art. 11; 2010, ch. 12, art. 1868(A); 2013, ch. 40, art. 279 et 281(A).

Communication sans le consentement de l'intéressé

11.01 (1) La personne ou l'entité visée à l'article 5 peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer à une autre personne ou entité visée à cet article les renseignements personnels d'un individu, à son insu ou sans son consentement :

- a)** les renseignements ont été recueillis dans le cadre de ses activités;
- b)** il est raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
- c)** la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l'individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;
- d)** la communication est faite conformément aux règlements.

Collection and use

(2) A person or entity referred to in section 5 may collect or use an individual's personal information without their knowledge or consent if the information was disclosed to the person or entity under subsection (1) and the collection or use is carried out in accordance with the regulations.

Immunity

(3) No criminal or civil proceedings lie against a person or an entity that, in good faith, discloses information under subsection (1) or collects or uses information under subsection (2).

2024, c. 17, s. 341.

Registration

Application and Revocation

Registration requirement

11.1 Except as otherwise prescribed by regulation, every person or entity referred to in paragraph 5(h) or (h.1), those referred to in paragraph 5(l) that issue or sell money orders to, or redeem them from, the public, and every other person or entity that is referred to in section 5 and that is prescribed must register with the Centre.

2006, c. 12, s. 10; 2014, c. 20, s. 261; 2017, c. 20, ss. 419, 439; 2023, c. 26, s. 183.

Ineligible for registration

11.11 (1) The following persons or entities are not eligible for registration with the Centre:

(a) a person or entity that is subject to sanctions associated with terrorist activity or a prohibition relating to financial services under the *United Nations Act*;

(b) a listed entity as defined in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code*;

(b.1) a person or entity that is subject to a prohibition on financial or related services under Part 1 of the *Special Economic Measures Act*;

(b.2) a *foreign national*, as defined in section 2 of the *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)*, who is the subject of an order or regulation made under paragraph 4(1)(a) of that Act or whose property is the subject of an order made under paragraph 4(1)(b) of that Act;

(b.3) a *politically exposed foreign person*, as defined in subsection 2(1) of the *Freezing Assets of*

Collecte et utilisation

(2) La personne ou l'entité visée à l'article 5 peut recueillir ou utiliser les renseignements qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l'insu de l'individu ou sans son consentement, si la collecte ou l'utilisation est faite en conformité avec les règlements.

Immunité

(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir, de bonne foi, communiqué un renseignement au titre du paragraphe (1) ou recueilli ou utilisé un renseignement au titre du paragraphe (2).

2024, ch. 17, art. 341.

Inscription

Demande d'inscription et révocation

Obligation de s'inscrire

11.1 Sauf disposition contraire des règlements, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l'alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l'article 5 et visées par règlement s'inscrivent auprès du Centre.

2006, ch. 12, art. 10; 2014, ch. 20, art. 261; 2017, ch. 20, art. 419 et 439; 2023, ch. 26, art. 183.

Inadmissibilité

11.11 (1) Est inadmissible à l'inscription auprès du Centre :

a) la personne ou entité faisant l'objet, en vertu de la *Loi sur les Nations Unies*, de sanctions associées à des activités terroristes ou à une interdiction relativement à des services financiers;

b) l'entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du *Code criminel*;

b.1) la personne ou entité faisant l'objet d'une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu de la partie 1 de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*;

b.2) l'*étranger*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)*, visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l'alinéa 4(1)a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l'alinéa 4(1)b) de cette loi;

Corrupt Foreign Officials Act, whose property is the subject of an order or regulation under paragraph 4(1)(a) or an order under paragraph 4(1)(b) of that Act;

(c) a person or entity that has been convicted of any of the following:

(i) a money laundering offence, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to a money laundering offence,

(ii) a terrorist activity financing offence, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to a terrorist activity financing offence,

(iii) an offence under this Act or the *Proceeds of Crime (money laundering) Act*, chapter 26 of the Statutes of Canada, 1991 when convicted on indictment, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to an offence under either Act,

(iv) an offence under any of sections 83.18 to 83.231, 99 and 100, subsection 163.1(3) and sections 279.01 to 279.02, 286.2, 346, 354 and 467.11 to 467.13 of the *Criminal Code*, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to such an offence,

(iv.1) an offence under section 117 or 118 of the *Immigration and Refugee Protection Act*, an offence under section 131 of that Act in relation to an offence under section 117 or 118 of that Act, or an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to such an offence, or

(v) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in subparagraphs (i) to (iv);

(d) a person or entity that has been convicted on indictment or convicted more than once of an offence under any of the following, or that has been convicted of an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to an offence under any of the following:

(i) Part X of the *Criminal Code*,

(ii) the *Controlled Drugs and Substances Act*, except for the offence under subsection 4(1) of that Act,

b.3) *l'étranger politiquement vulnérable*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus*, dont les biens sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de l'alinéa 4(1)a) de cette loi ou par un décret pris en vertu de l'alinéa 4(1)b) de cette loi;

c) la personne ou entité condamnée pour l'une ou l'autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d'un État étranger :

(i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,

(ii) une infraction de financement des activités terroristes,

(iii) une infraction prévue par la présente loi ou par la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité*, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l'objet d'une poursuite par mise en accusation,

(iv) une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 83.18 à 83.231, 99 et 100, au paragraphe 163.1(3) ou à l'un ou l'autre des articles 279.01 à 279.02, 286.2, 346, 354 et 467.11 à 467.13 du *Code criminel*,

(iv.1) une infraction prévue :

(A) aux articles 117 ou 118 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*,

(B) à l'article 131 de cette loi, à l'égard d'une infraction visée à la division (A),

(v) un complot ou une tentative en vue de commettre l'une ou l'autre des infractions visées aux alinéas (i) à (iv) ou le fait d'en être complice après le fait ou d'en conseiller la perpétration;

d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d'une fois pour l'une ou l'autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d'un État étranger :

(i) une infraction prévue à la partie X du *Code criminel*,

(ii) une infraction prévue par la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances*, à l'exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,

(ii.1) the *Cannabis Act*, except for an offence under subsection 8(1) of that Act,

(iii) section 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 or 50.3 of the *Food and Drugs Act*, as that section read immediately before May 14, 1997,

(iv) section 4, 5, 6, 19.1 or 19.2 of the *Narcotic Control Act*, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, as that section read immediately before May 14, 1997,

(v) section 159 of the *Customs Act*, or

(vi) subsection 239(1) or (1.1) of the *Income Tax Act*;

(e) an entity that is a corporation in respect of which a director, the chief executive officer, the president or a person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the shares has been convicted on indictment of an offence under this Act or the *Proceeds of Crime (money laundering) Act*, chapter 26 of the Statutes of Canada, 1991 or has been convicted of an offence under the laws of a foreign state that is substantially similar to an offence under either Act;

(e.1) a person or entity that, having committed a compliance order violation or a prescribed violation and being liable to a penalty for it, and 30 days having elapsed since the day on which all proceedings in respect of the violation are ended, has still not paid the penalty together with any interest imposed under section 73.28;

(e.2) a person or entity that is acting on behalf of or in concert with a person or entity referred to in paragraph (e.1) for the purpose of evading the payment of a penalty; or

(f) any prescribed person or entity.

Revocation of registration

(2) If a person or entity referred to in subsection (1) is registered with the Centre, its registration is revoked as of the day the person or entity becomes ineligible to register under that subsection. If the Centre becomes aware that a person's or entity's registration was revoked under this subsection, it must provide, without delay, a written notice of the revocation to that person or entity.

2006, c. 12, s. 11; 2014, c. 20, s. 262; 2017, c. 20, s. 420; 2018, c. 16, s. 183; 2021, c. 23, s. 162; 2023, c. 26, s. 184; 2026, c. 3, s. 361; 2026, c. 4, s. 81.

(ii.1) une infraction prévue par la *Loi sur le cannabis*, à l'exception de celle prévue au paragraphe 8(1) de cette loi,

(iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la *Loi sur les aliments et drogues*, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,

(iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la *Loi sur les stupéfiants*, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997,

(v) une infraction prévue à l'article 159 de la *Loi sur les douanes*,

(vi) une infraction prévue aux paragraphes 239(1) ou (1.1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

e) l'entité qui est une personne morale dont l'un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d'une infraction prévue par la présente loi ou la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité*, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d'un État étranger;

e.1) une personne ou entité qui a commis une violation d'un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n'a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l'article 73.28;

e.2) une personne ou entité qui agit au nom d'une personne ou entité visée à l'alinéa e.1) ou de concert avec elle en vue d'éviter le paiement d'une pénalité;

f) toute personne ou entité visée par règlement.

Révocation

(2) Si la personne ou l'entité visée au paragraphe (1) est inscrite auprès du Centre, son inscription est révoquée à la date où elle devient inadmissible au titre de ce paragraphe. Si le Centre prend connaissance que l'inscription de cette personne ou entité a été ainsi révoquée, il l'en avise, sans délai, par écrit.

2006, ch. 12, art. 11; 2014, ch. 20, art. 262; 2017, ch. 20, art. 420; 2018, ch. 16, art. 183; 2021, ch. 23, art. 162; 2023, ch. 26, art. 184; 2026, ch. 3, art. 361; 2026, ch. 4, art. 81.

Application for registration

11.12 (1) An application for registration shall be submitted to the Centre in the prescribed form and manner and shall include

(a) a list of the applicant's agents or mandataries or branches that are engaged, on behalf of the applicant, in the activities referred to in paragraph 5(h) or (h.1), in issuing or selling money orders to, or redeeming them from, the public if the applicant is a person or entity referred to in paragraph 5(l), or in any prescribed activities;

(b) if the applicant is a person referred to in paragraph 5(h) or (h.1), a document that sets out the person's record of criminal convictions, or states that the person does not have one, that is issued by a competent authority of — or an entity or authority that is competent to issue the document in — the jurisdiction in which the person resides;

(c) if the applicant is an entity referred to in paragraph 5(h) or (h.1), for each of the chief executive officer, the president and the directors of the entity and for each person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the entity or the shares of the entity, a document that sets out the person's record of criminal convictions, or states that the person does not have one, and that is issued by a competent authority of — or an entity or authority that is competent to issue the document in — the jurisdiction in which the person resides;

(c.1) if the applicant is a person or entity referred to in paragraph 5(h.1), the name and address for service of a person who resides in Canada and who is authorized to accept, on behalf of the person or entity, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act;

(c.2) if the applicant is an entity, the prescribed information in respect of the entity's incorporation or formation; and

(d) any prescribed information.

Translation

(1.1) If a document referred to in paragraph (1)(b) or (c) is made in a language other than English or French, the application shall include a translation of it into one of those languages attested to by a person who is recognized as a certified translator either by a provincial organization or body that is competent under provincial law to issue such certifications or by an organization or body in a

Demande d'inscription

11.12 (1) La demande d'inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée :

a) d'une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l'émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l'alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

b) lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.1), d'un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l'absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

c) lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d'un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l'absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

c.1) lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l'alinéa 5h.1), du nom et de l'adresse, aux fins de signification, d'une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l'entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;

c.2) lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;

d) de tout autre renseignement prévu par règlement.

Traduction

(1.1) Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l'anglais, la personne ou l'entité visée aux alinéas 5h) ou h.1) est tenue d'en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial

foreign state that this competent under the laws of that state to do so.

Agents, mandataries and branches

(2) Any agent, mandatary or branch included on the list is not required to register with the Centre when they are acting in that capacity.

2006, c. 12, s. 11; 2014, c. 20, s. 263; 2017, c. 20, ss. 421, 439; 2023, c. 26, s. 185.

Changes to information

11.13 (1) An applicant or a person or entity registered with the Centre shall notify the Centre, in the prescribed form and manner, of any change to the information provided in the application or of any newly obtained information that should have been included in the application within 30 days after the day on which the applicant or the registered person or entity becomes aware of the change or obtains the new information.

Denial or revocation

(2) If the name or address for service of a person referred to in paragraph 11.12(1)(c.1) changes, and an applicant or registered person or entity who is or was required to provide the information described in that paragraph does not, within the period referred to in subsection (1), provide the Centre with the new name or address for service, the Centre shall without delay after becoming aware of that fact deny the application, or revoke the registration, as the case may be, and shall, without delay, inform the applicant or registered person or entity of the denial or revocation.

2006, c. 12, s. 11; 2014, c. 20, s. 264; 2023, c. 26, s. 186.

Clarifications — applicant

11.14 (1) An applicant shall provide the Centre, in the prescribed form and manner, with any clarifications that the Centre may request in respect of the information described in subsection 11.12(1) within 30 days after the day on which the request is made.

Denial of application

(2) If the applicant does not provide the Centre with the clarifications within the 30 days, the Centre may deny the application and shall, without delay, inform the applicant of the denial.

2006, c. 12, s. 11; 2014, c. 20, s. 265.

Notice of registration

11.15 The applicant is registered with the Centre once the Centre adds the applicant to the registry referred to

autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d'un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.

Mandataries et succursales

(2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s'inscrire auprès du Centre pour les activités qu'ils exercent à ce titre.

2006, ch. 12, art. 11; 2014, ch. 20, art. 263; 2017, ch. 20, art. 421 et 439; 2023, ch. 26, art. 185.

Modifications

11.13 (1) Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu'il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l'inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.

Refus ou révocation

(2) Si le nom ou l'adresse visé à l'alinéa 11.12(1)c.1) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés à cet alinéa ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l'intéressé.

2006, ch. 12, art. 11; 2014, ch. 20, art. 264; 2023, ch. 26, art. 186.

Précisions : demandeur

11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d'inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

Refus

(2) Faute par le demandeur d'obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.

2006, ch. 12, art. 11; 2014, ch. 20, art. 265.

Confirmation

11.15 L'inscription auprès du Centre prend effet dès qu'elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.1(1); le Centre avise sans délai le demandeur de l'inscription.

2006, ch. 12, art. 11.

in subsection 54.1(1). The Centre shall, without delay, send the applicant notice of their registration.

2006, c. 12, s. 11.

Denial of application

11.16 The Centre shall deny the application of any person or entity referred to in subsection 11.11(1) and shall, without delay, inform the applicant of the denial.

2006, c. 12, s. 11.

Clarifications — registrant

11.17 (1) A registered person or entity shall provide the Centre, in the prescribed form and manner, with any clarifications that the Centre may request in respect of the information described in subsection 11.12(1) within 30 days after the day on which the request is made.

Revocation of registration

(2) If the registered person or entity does not provide the Centre with the clarifications within the 30 days, the Centre may revoke the registration and shall, without delay, inform the person or entity of the revocation.

2006, c. 12, s. 11; 2014, c. 20, s. 266.

Revocation — contravention

11.171 The Centre may revoke the registration of a person or entity that contravenes subsection 62(2) or a notice served under section 63.1 and shall, without delay, inform the person or entity of the revocation.

2023, c. 26, s. 187.

Written reasons

11.18 Any decision to deny an application or revoke a registration must be in writing with reasons.

2006, c. 12, s. 11.

Renewal of registration

11.19 A registered person or entity shall renew their registration in the prescribed form and manner every two years or within any longer prescribed period.

2006, c. 12, s. 11.

Cessation of activity

11.2 When a registered person or entity ceases an activity for which they are registered, they shall notify the Centre in the prescribed form and manner within 30 days after the day on which they cease the activity.

2006, c. 12, s. 11.

Demande refusée

11.16 Le Centre refuse la demande d'inscription de la personne ou entité visée au paragraphe 11.11(1) et l'en avise sans délai.

2006, ch. 12, art. 11.

Précisions : inscrit

11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

Révocation

(2) Si l'inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l'en avise sans délai.

2006, ch. 12, art. 11; 2014, ch. 20, art. 266.

Révocation : contravention

11.171 Le Centre peut révoquer l'inscription de l'inscrit qui contrevient au paragraphe 62(2) ou qui ne se conforme pas à un avis signifié en vertu de l'article 63.1. Le cas échéant, il l'en avise sans délai.

2023, ch. 26, art. 187.

Décision écrite et motivée

11.18 La décision de refuser une demande d'inscription ou de révoquer une inscription est écrite et motivée.

2006, ch. 12, art. 11.

Renouvellement de l'inscription

11.19 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, tous les deux ans ou dans le délai plus long prévu par règlement.

2006, ch. 12, art. 11.

Cessation d'activité

11.2 Tout inscrit auprès du Centre qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit est tenu d'en aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la cessation.

2006, ch. 12, art. 11.

Review

Application for review by Director

11.3 (1) Within 30 days after the day on which the person or entity receives a decision to deny their application or revoke their registration, the person or entity may apply in writing to the Director of the Centre for a review of the decision and may provide any information in support of their application for review.

Review by Director

(2) The Director shall review the decision as soon as possible and shall take into consideration any information that the Director deems relevant.

Decision of Director

(3) The Director may either confirm the decision or substitute his or her own decision, and shall, without delay, serve notice of the decision with reasons on the person or entity, together with notice of the right of appeal under subsection 11.4(1).

2006, c. 12, s. 11.

Appeal to Federal Court

Appeal

11.4 (1) A person or entity that applied for a review under subsection 11.3(1) may appeal the Director's decision to the Federal Court within 30 days after the day on which the decision is served, or within any longer period that the Court allows.

Appeal

(2) If the Director does not make a decision within 90 days after the day on which the Director received the application for review, the applicant may appeal to the Federal Court, within 30 days after the day on which the 90-day period expires, the decision to deny the application for registration or revoke the registration.

Precautions against disclosure

(3) In an appeal, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, conducting hearings in private, to avoid the disclosure by the Court or any person or entity of information referred to in subsection 55(1). However, the Court is not required to take those precautions with respect to the appellant's name and operating name.

2006, c. 12, s. 11; 2023, c. 26, s. 188.

Révision

Demande de révision

11.3 (1) Dans les trente jours suivant la date de réception d'une décision concernant le refus de sa demande d'inscription ou la révocation de son inscription, l'intéressé peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision qui peut être accompagnée de renseignements à l'appui.

Révision par le directeur

(2) Le directeur révisé la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu'il estime pertinents en l'occurrence.

Décision du directeur

(3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l'appui, à l'intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4(1).

2006, ch. 12, art. 11.

Appel auprès de la Cour fédérale

Appel

11.4 (1) L'auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.

Appel

(2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d'inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

Huis clos

(3) À l'occasion d'un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n'est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l'appelant.

2006, ch. 12, art. 11; 2023, ch. 26, art. 188.

PART 1.1

Protection of Canada's Financial System

Interpretation

Definition of *foreign entity*

11.41 In this Part, *foreign entity* means

- (a) an entity referred to in paragraph 5(h.1); or
- (b) an entity, other than an entity referred to in section 5, that is incorporated or formed by or under the laws of a foreign state, including its subsidiaries, if any, and that does not carry on business in Canada, if it carries out activities similar to those of entities referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) or activities referred to in paragraph 5(h) or (h.1).

2010, c. 12, s. 1869; 2014, c. 20, s. 267; 2017, c. 20, ss. 422, 440.

Ministerial Directive

Minister's written directive

11.42 (1) In addition to any other measure required by this Act, the Minister may, by written directive, require any person or entity referred to in section 5 to take, in order to safeguard the integrity of Canada's financial system, any measure specified in the directive with respect to any financial transaction, or any financial transaction within a class of financial transactions, originating from or bound for any foreign state, foreign entity or entity referred to in paragraph 5(e.1), that occurs or is attempted in the course of their activities, or with respect to any activity that is related to any such financial transaction or class of financial transactions.

Measures

(2) The measures specified in a directive may include provision for the following matters:

- (a) the verification of the identity of any person or entity;
- (b) the exercise of customer due diligence, including ascertaining the source of funds or of virtual currency in any financial transaction, the purpose of any financial transaction or the beneficial ownership or control of any entity;

PARTIE 1.1

Protection du système financier canadien

Définition

Définition de *entité étrangère*

11.41 Pour l'application de la présente partie, *entité étrangère* s'entend, selon le cas :

- a) d'une entité visée à l'alinéa 5h.1);
- b) d'une entité, à l'exception d'une entité visée à l'article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d'un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n'exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l'un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).

2010, ch. 12, art. 1869; 2014, ch. 20, art. 267; 2017, ch. 20, art. 422 et 440.

Directive ministérielle

Directive ministérielle

11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d'une directive écrite, et ce, afin de protéger l'intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l'article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d'une catégorie d'opérations financières — qui émane d'un État étranger, d'une entité étrangère ou d'une entité visée à l'alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l'un ou l'autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou entité ou concernant toute activité qui est liée à l'une de ces opérations.

Types de mesures

(2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :

- a) la vérification de l'identité de toute personne ou entité;
- b) l'exercice du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause dans toute opération financière ou de l'objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

- (c) the monitoring of any financial transaction or any account;
- (d) the keeping of any records;
- (e) the reporting of any financial transaction to the Centre; and
- (f) compliance with this Part and Part 1.

Non-application to legal counsel

(2.1) A requirement in a directive to take a reporting measure as contemplated by paragraph (2)(e) does not apply to persons or entities referred to in paragraph 5(i) or (j) who are, as the case may be, legal counsel or legal firms, when they are providing legal services.

Director to communicate directive

(3) The Minister may require the Director of the Centre to communicate a directive in accordance with the Minister's instructions.

Relevant circumstances

(4) Before issuing a directive, the Minister may take into account any circumstance that the Minister considers relevant. However, the Minister may only issue a directive if

- (a) an international organization, body, association or coalition or a grouping of states (such as the Financial Action Task Force) of which Canada is a member has called on its members to take measures in relation to a foreign state, foreign entity or entity referred to in paragraph 5(e.1) on the ground that the state's or entity's anti-money laundering or anti-terrorist financing measures are ineffective or insufficient;
- (b) the anti-money laundering or anti-terrorist financing measures that a foreign state, a foreign entity or an entity referred to in paragraph 5(e.1) has implemented are ineffective or insufficient and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system;
- (c) there is a risk that a foreign state, a foreign entity or a person or entity referred to in section 5 may be facilitating the financing of threats to the security of Canada and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system; or
- (d) there is a risk that a foreign state, a foreign entity or a person or entity referred to in section 5 may be facilitating sanctions evasion and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse

- c) le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;
- d) la tenue de documents;
- e) la déclaration de toute opération financière au Centre;
- f) l'observation de la présente partie ou de la partie 1.

Non-application aux conseillers juridiques

(2.1) Les mesures à prendre en vertu d'une directive qui sont visées à l'alinéa (2)e ne s'appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu'elles fournissent des services juridiques.

Directeur du Centre

(3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.

Prise en compte de facteurs

(4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu'il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu'à la condition que l'un des faits suivants existe :

- a) le fait qu'une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d'États — tel le Groupe d'action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l'égard d'un État étranger, d'une entité étrangère ou d'une entité visée à l'alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
- b) le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l'alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l'intégrité ou poser un risque d'atteinte à la réputation du système financier canadien;
- c) le fait qu'un État étranger, qu'une entité étrangère ou qu'une personne ou entité visée à l'article 5 risque de faciliter le financement de menaces envers la sécurité du Canada, ce qui, de l'avis du ministre, pourrait porter atteinte à l'intégrité ou poser un risque d'atteinte à la réputation du système financier canadien;

impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system.

Terms and conditions

(5) The Minister may impose any terms and conditions in the directive that the Minister considers appropriate.

2010, c. 12, s. 1869; 2014, c. 20, s. 268; 2017, c. 20, s. 423; 2021, c. 23, s. 163; 2023, c. 26, s. 189; 2024, c. 15, s. 283.

Duty to comply

11.43 The person or entity to which a directive under this Part applies shall comply with it within the time and in the manner specified in the directive.

2010, c. 12, s. 1869.

Foreign branches and subsidiaries

11.44 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act* and for foreign companies within the meaning of subsection 2(1) of the *Insurance Companies Act*, shall ensure that its foreign branches, and that its foreign subsidiaries that carry out activities similar to those of entities referred to in those paragraphs and that are either wholly-owned by the entity or have financial statements that are consolidated with those of the entity, comply with any directive issued under this Part, except with respect to any reporting measure as contemplated by paragraph 11.42(2)(e), to the extent it is permitted by, and does not conflict with, the laws of the foreign state in which the branch or subsidiary is located.

Records and reporting

(2) If compliance with a directive by a branch or a subsidiary is not permitted by or would conflict with the laws of the foreign state in which the branch or subsidiary is located, the entity shall keep, in accordance with section 6, a record of that fact and of the reasons why it is not permitted or it would conflict, and shall, within a reasonable time, notify the Centre, and the principal agency or body that supervises or regulates it under federal or provincial law, of that fact and those reasons.

2010, c. 12, s. 1869; 2014, c. 20, s. 269; 2017, c. 20, s. 424.

11.45 [Repealed, 2014, c. 20, s. 269]

d) le fait qu'un État étranger, qu'une entité étrangère ou qu'une personne ou entité visée à l'article 5 risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l'avis du ministre, pourrait porter atteinte à l'intégrité ou poser un risque d'atteinte à la réputation du système financier canadien.

Conditions

(5) Il peut assortir la directive des conditions qu'il estime appropriées.

2010, ch. 12, art. 1869; 2014, ch. 20, art. 268; 2017, ch. 20, art. 423; 2021, ch. 23, art. 163; 2023, ch. 26, art. 189; 2024, ch. 15, art. 283.

Obligation de se conformer

11.43 La personne ou l'entité visée par la directive donnée au titre de la présente partie est tenue de s'y conformer selon les modalités de temps et autres qui y sont précisées.

2010, ch. 12, art. 1869.

Succursales et filiales étrangères

11.44 (1) Toute entité visée à l'un des alinéas 5a) à g), à l'exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les sociétés d'assurances*, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l'État étranger où se trouve la succursale ou la filiale et n'entre pas en conflit avec les lois de cet État étranger, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l'alinéa 11.42(2)e).

Tenue de documents

(2) L'entité tient un document où sont consignés, en application de l'article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n'est pas permis par les lois de l'État étranger où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l'appui, les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

2010, ch. 12, art. 1869; 2014, ch. 20, art. 269; 2017, ch. 20, art. 424.

11.45 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 269]

Inconsistency

11.46 In the event of any inconsistency or conflict between a directive issued under this Part and a regulation made under this Act, the directive prevails to the extent of the inconsistency or conflict.

2010, c. 12, s. 1869.

Statutory Instruments Act

11.47 A directive issued under this Part is not a statutory instrument within the meaning of the *Statutory Instruments Act*. However, it must be published in the *Canada Gazette*.

2010, c. 12, s. 1869.

Review

11.48 (1) The Minister shall, at least every three years after the issuance of a directive under this Part, review that directive to determine whether it is advisable, in the Minister's opinion, to amend or revoke it.

Relevant circumstance

(2) In reviewing a directive, the Minister may take into account any circumstance that the Minister considers relevant.

2010, c. 12, s. 1869.

Limitation and Prohibition of Financial Transactions

Regulations — limitation and prohibition

11.49 (1) The Governor in Council may make regulations

- (a)** imposing a limitation or a prohibition on any person or entity referred to in section 5, with respect to entering into, undertaking or facilitating, directly or indirectly, any financial transaction, or any financial transaction within a class of financial transactions, originating from or bound for any foreign state, foreign entity or entity referred to in paragraph 5(e.1);
- (b)** prescribing terms and conditions with respect to a limitation or prohibition referred to in paragraph (a); and
- (c)** excluding any transaction or any class of transactions from a limitation or prohibition imposed under paragraph (a).

Consultation with Minister of Foreign Affairs

(2) The Minister shall consult with the Minister of Foreign Affairs before recommending to the Governor in Council that a regulation be made under subsection (1).

Incompatibilité

11.46 La directive qui a été donnée au titre de la présente partie l'emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi.

2010, ch. 12, art. 1869.

Loi sur les textes réglementaires

11.47 La directive donnée au titre de la présente partie n'est pas un texte réglementaire au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*. Toutefois, elle doit être publiée dans la *Gazette du Canada*.

2010, ch. 12, art. 1869.

Examen

11.48 (1) Au moins tous les trois ans après qu'une directive a été donnée au titre de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s'il est opportun, à son avis, de la modifier ou de la révoquer.

Prise en compte de facteurs

(2) Dans le cadre de l'examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu'il estime pertinent.

2010, ch. 12, art. 1869.

Restrictions et interdiction à l'égard d'opérations financières

Règlement : restrictions et interdiction

11.49 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

- a)** interdire à toute personne ou entité visée à l'article 5 d'effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d'une catégorie d'opérations financières — qui émane d'un État étranger, d'une entité étrangère ou d'une entité visée à l'alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l'un ou l'autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;
- b)** prévoir les conditions dont sont assorties l'interdiction ou les restrictions visées à l'alinéa a);
- c)** soustraire à l'application de l'alinéa a) toute opération ou catégorie d'opérations qui y est visée.

Consultation préalable

(2) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte le ministre des Affaires étrangères.

Relevant circumstances

(3) The Minister may, before making a recommendation, take into account any circumstance that the Minister considers relevant. However, the Minister may only make a recommendation

(a) if

(i) an international organization, body, association or coalition or a grouping of states (such as the Financial Action Task Force) of which Canada is a member has called on its members to take measures in relation to a foreign state, foreign entity or entity referred to in paragraph 5(e.1) on the ground that the state's or entity's anti-money laundering or anti-terrorist financing measures are ineffective or insufficient, and

(ii) there is a risk that money laundering activities or terrorist financing activities may be carried out in that foreign state or by means of that foreign entity or entity referred to in paragraph 5(e.1);

(b) if the anti-money laundering or anti-terrorist financing measures that a foreign state, a foreign entity or an entity referred to in paragraph 5(e.1) has implemented are ineffective or insufficient, the risk of money laundering activities or terrorist financing activities being carried out in that foreign state or by means of that foreign entity or entity referred to in paragraph 5(e.1) is significant and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system; or

(c) if the risk of sanctions evasion being facilitated by or in that foreign state or by means of that foreign entity or entity referred to in paragraph 5(e.1) is significant and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system.

2010, c. 12, s. 1869; 2017, c. 20, s. 425; 2024, c. 15, s. 284; 2026, c. 3, s. 580.

Review

11.5 (1) The Minister shall, at least every three years after the making of a regulation under this Part, review that regulation to determine whether it is advisable, in the Minister's opinion, that it be amended or repealed.

Prise en compte de facteurs

(3) Il peut, avant de faire la recommandation, prendre en compte tout facteur qu'il estime pertinent; toutefois, il ne peut la faire qu'à la condition que l'un des faits suivants existe :

a) le fait que :

(i) d'une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d'États — tel le Groupe d'action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l'égard d'un État étranger, d'une entité étrangère ou d'une entité visée à l'alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,

(ii) d'autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d'être exercées dans l'État étranger ou par l'entremise de l'entité étrangère ou de l'entité visée à l'alinéa 5e.1);

b) le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l'alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l'État étranger ou par l'entremise de l'entité étrangère ou de l'entité visée à l'alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l'intégrité ou poser un risque d'atteinte à la réputation du système financier canadien;

c) le fait que le risque que le contournement de sanctions soit facilité dans l'État étranger ou par celui-ci, ou par l'entremise de l'entité étrangère ou de l'entité visée à l'alinéa 5e.1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l'intégrité ou poser un risque d'atteinte à la réputation du système financier canadien.

2010, ch. 12, art. 1869; 2017, ch. 20, art. 425; 2024, ch. 15, art. 284; 2026, ch. 3, art. 580.

Examen

11.5 (1) Au moins tous les trois ans après la prise d'un règlement en vertu de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s'il est opportun, à son avis, qu'il soit modifié ou abrogé.

Relevant circumstances

(2) In reviewing a regulation, the Minister may take into account any circumstance that the Minister considers relevant.

2010, c. 12, s. 1869.

Foreign branches

11.6 Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act* and for foreign companies within the meaning of subsection 2(1) of the *Insurance Companies Act*, shall ensure that its foreign branches comply with any regulation made under subsection 11.49(1) to the extent it is permitted by, and does not conflict with, the laws of the foreign state in which the branch is located.

2010, c. 12, s. 1869; 2014, c. 20, s. 270; 2017, c. 20, s. 426.

Ministerial permit

11.7 (1) The Governor in Council may, by order, authorize the Minister to issue to any person or entity referred to in section 5 a permit to enter into, undertake or facilitate a financial transaction or class of financial transactions, specified by the Minister, that is otherwise limited or prohibited by regulation.

Terms and conditions

(2) A permit may be subject to any terms and conditions that the Minister considers appropriate.

Amendment, etc.

(3) The Minister may amend, suspend, revoke or reinstate a permit.

2010, c. 12, s. 1869.

PART 2

Reporting of Currency and Monetary Instruments

Interpretation

Definition of *officer*

11.8 In this Part, *officer* has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Customs Act*.

2014, c. 20, s. 271.

Prise en compte de facteurs

(2) Dans le cadre de l'examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu'il estime pertinent.

2010, ch. 12, art. 1869.

Succursales étrangères

11.6 Toute entité visée à l'un des alinéas 5a) à g), à l'exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les sociétés d'assurances*, veille à ce que ses succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l'État étranger où se trouve la succursale et n'entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).

2010, ch. 12, art. 1869; 2014, ch. 20, art. 270; 2017, ch. 20, art. 426.

Permis

11.7 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir de délivrer un permis autorisant toute personne ou entité visée à l'article 5 à effectuer ou à faciliter une opération financière ou une catégorie d'opérations financières précisée par le ministre qui fait par ailleurs l'objet d'une interdiction ou d'une restriction prévues par règlement, ou à y prendre part.

Conditions

(2) Le permis peut être assorti des conditions que le ministre estime appropriées.

Modification, suspension, annulation ou rétablissement

(3) Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir le permis.

2010, ch. 12, art. 1869.

PARTIE 2

Déclaration des espèces et effets

Interprétation

Définition de *agent*

11.8 Dans la présente partie, *agent* s'entend au sens de *agent* et *agent des douanes* au paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*.

2014, ch. 20, art. 271.

Reporting

Currency and monetary instruments

12 (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

Limitation

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

Who must report

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.

Duty to answer and comply

(4) Every person arriving in or departing from Canada shall

Déclaration

Déclaration

12 (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

Exception

(2) Une personne ou une entité n'est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une importation ou d'une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l'égard de la personne, de l'entité, de l'importation ou de l'exportation et si la personne ou l'entité convainc un agent de ce fait.

Déclarant

(3) Le déclarant est, selon le cas :

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

b) s'agissant d'espèces ou d'effets importés par messenger ou par courrier, l'exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l'importateur;

c) l'exportateur des espèces ou effets exportés par messenger ou par courrier;

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l'alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

Obligation de répondre et de se conformer

(4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :

(a) answer truthfully any questions asked by the officer in the performance of the officer's duties and functions under this Part; and

(b) if the person is arriving in or departing from Canada with any currency or monetary instruments in respect of which a report is made, on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

Sending reports to Centre

(5) The Canada Border Services Agency shall send the reports they receive under subsection (1) to the Centre. It shall also create an electronic version of the information contained in each report, in the format specified by the Centre, and send it to the Centre by the electronic means specified by the Centre.

2000, c. 17, s. 12; 2001, c. 41, s. 54; 2006, c. 12, s. 12(F); 2014, c. 20, s. 272.

13 [Repealed, 2018, c. 27, s. 174]

Retention

Temporary retention

14 (1) Subject to subsections (2) to (5), if a person or an entity indicates to an officer that they have currency or monetary instruments to report under subsection 12(1) but the report has not yet been completed, the officer may, after giving notice in the prescribed manner to the person or entity, retain the currency or monetary instruments for the prescribed period.

Importation or exportation by courier or as mail

(2) In the case of currency or monetary instruments imported or exported by courier or as mail, the officer shall, within the prescribed period, give the notice to the exporter if the exporter's address is known, or, if the exporter's address is not known, to the importer.

Limitation

(3) Currency or monetary instruments may no longer be retained under subsection (1) if the officer is satisfied that the currency or monetary instruments have been reported under subsection 12(1).

Content of notice

(4) The notice referred to in subsection (1) must state

(a) the period for which the currency or monetary instruments may be retained;

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente partie;

b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l'agent, lui présenter les espèces ou effets qu'elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut examiner.

Transmission au Centre

(5) L'Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu'elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.

2000, ch. 17, art. 12; 2001, ch. 41, art. 54; 2006, ch. 12, art. 12(F); 2014, ch. 20, art. 272.

13 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 174]

Rétention

Rétention temporaire

14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l'entité indique à l'agent qu'elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n'a pas encore été complétée, l'agent peut, moyennant avis à la personne ou l'entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

Importation ou exportation par messenger ou par courrier

(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messenger ou par courrier, l'avis est donné, dans le délai réglementaire, à l'exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l'importateur.

Restriction

(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l'agent constate qu'ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).

Contenu de l'avis

(4) L'avis doit contenir les éléments suivants :

a) la période de rétention;

(b) that if, within that period, the currency or monetary instruments are reported under subsection 12(1), they may no longer be retained; and

(c) that currency or monetary instruments retained at the end of that period are forfeited to Her Majesty in right of Canada at that time.

Forfeiture and report to Centre

(5) Currency or monetary instruments that are retained by an officer under subsection (1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada at the end of the period referred to in that subsection, and the officer shall send any incomplete report in respect of the forfeited currency or monetary instruments made under subsection 12(1) to the Centre.

2000, c. 17, s. 14; 2018, c. 27, s. 175.

Searches

Search of the person

15 (1) An officer may search

(a) any person who has arrived in Canada, within a reasonable time after their arrival in Canada,

(b) any person who is about to leave Canada, at any time before their departure, or

(c) any person who has had access to an area designated for use by persons about to leave Canada and who leaves the area but does not leave Canada, within a reasonable time after they leave the area,

if the officer suspects on reasonable grounds that the person has secreted on or about their person currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection.

Person taken before senior officer

(2) An officer who is about to search a person under this section shall, on the person's request, without delay take the person before the senior officer at the place where the search is to take place.

Discharge or search

(3) A senior officer before whom a person is taken under subsection (2) shall, if the senior officer believes there are no reasonable grounds for suspicion under subsection (1), discharge the person or, if the senior officer believes otherwise, direct that the person be searched.

b) la mention qu'il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);

c) la mention qu'à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation

(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l'expiration de la période visée à ce paragraphe et l'agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l'égard de ces espèces ou effets.

2000, ch. 17, art. 14; 2018, ch. 27, art. 175.

Fouilles et perquisitions

Fouille de personnes

15 (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller :

a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

Conduite devant l'agent principal

(2) Sur demande de la personne qu'il entend fouiller en vertu du présent article, l'agent la conduit devant l'agent principal du lieu de la fouille.

Latitude de l'agent principal

(3) L'agent principal, selon qu'il estime qu'il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

Search by same sex

(4) No person shall be searched under this section by a person who is not of the same sex, and if there is no officer of the same sex at the place where the search is to take place, an officer may authorize any suitable person of the same sex to perform the search.

2000, c. 17, s. 15; 2001, c. 41, s. 55.

Search of conveyance

16 (1) An officer may, in order to determine whether there are, on or about a conveyance, currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection, stop, board and search the conveyance, examine anything in or on it and open or cause to be opened any package or container in or on it and direct that the conveyance be moved to a customs office or other suitable place for the search, examination or opening.

Search of baggage

(2) An officer may, in order to determine whether there are, in baggage, currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection, search the baggage, examine anything in it and open or cause to be opened any package or container in it and direct that the baggage be moved to a customs office or other suitable place for the search, examination or opening.

2000, c. 17, s. 16; 2001, c. 41, s. 56; 2006, c. 12, s. 13.

Examination and opening of mail

17 (1) An officer may examine any mail that is being imported or exported and open or cause to be opened any such mail that the officer suspects on reasonable grounds contains currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1).

(2) and (3) [Repealed, 2017, c. 7, s. 53]

2000, c. 17, s. 17; 2001, c. 41, s. 57; 2017, c. 7, s. 53.

Seizures

Seizure and forfeiture

18 (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

Identité de sexe

(4) L'agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

2000, ch. 17, art. 15; 2001, ch. 41, art. 55.

Fouille d'un moyen de transport

16 (1) L'agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d'un moyen de transport et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

Fouille des bagages

(2) L'agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

2000, ch. 17, art. 16; 2001, ch. 41, art. 56; 2006, ch. 12, art. 13.

Examen du courrier

17 (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l'importation ou à l'exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

(2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 53]

2000, ch. 17, art. 17; 2001, ch. 41, art. 57; 2017, ch. 7, art. 53.

Saisie

Saisie et confiscation

18 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l'agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

Return of seized currency or monetary instruments

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the *Criminal Code* or funds for use in the financing of terrorist activities.

Notice of seizure

(3) An officer who seizes currency or monetary instruments under subsection (1) shall

- (a)** if they were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30;
- (b)** if they were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; and
- (c)** take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person whom the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 32 in respect of the currency or monetary instruments.

Service of notice

(4) The service of a notice under paragraph (3)(b) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the exporter.

2000, c. 17, s. 18; 2001, c. 32, s. 71, c. 41, ss. 58, 134.

Power to call in aid

19 An officer may call on other persons to assist the officer in exercising any power of search, seizure or retention that the officer is authorized under this Part to exercise, and any person so called on is authorized to exercise the power.

Recording of reasons for decision

19.1 If an officer decides to exercise powers under subsection 18(1), the officer shall record in writing reasons for the decision.

Report to President and the Centre

20 If the currency or monetary instruments have been seized under section 18, the officer who seized them shall without delay report the circumstances of the seizure to the President and to the Centre.

2000, c. 17, s. 20; 2005, c. 38, s. 127.

Mainlevée

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du *Code criminel* ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

Avis de la saisie

(3) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

- a)** donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30;
- b)** donne à l'exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 25 et 30;
- c)** prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est recevable à présenter, à l'égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l'article 32.

Signification de l'avis

(4) Il suffit, pour que l'avis visé à l'alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé à l'exportateur.

2000, ch. 17, art. 18; 2001, ch. 32, art. 71, ch. 41, art. 58 et 134.

Main-forte

19 L'agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l'exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

Enregistrement des motifs

19.1 L'agent qui décide d'exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l'appui de sa décision.

Rapport au président et au Centre

20 L'agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l'article 18 fait aussitôt un rapport au président et au Centre sur les circonstances de la saisie.

2000, ch. 17, art. 20; 2005, ch. 38, art. 127.

Exported Mail

Mail to be made available to an officer

21 (1) On request of an officer, any mail that is being sent from a place in Canada to a place in a foreign country and that contains or is suspected to contain currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) shall be submitted by the Canada Post Corporation to an officer.

Mail in the course of post

(2) All mail that is submitted to an officer under this section remains, for the purposes of the *Canada Post Corporation Act*, in the course of post unless it is retained or seized under this Part.

Notice of retention or seizure

(3) If mail is retained or seized under this Part, notice of the retention or seizure shall be given in writing to the Canada Post Corporation within 60 days after the retention or seizure unless the mail has, before the expiry of that period, been returned to the Corporation.

Mail subject to customs laws

(4) An officer shall deal with all mail submitted to the officer under this section in accordance with the laws relating to customs and this Part and, subject to those laws and this Part, shall return it to the Canada Post Corporation.

Non-mailable matter

(5) Any non-mailable matter found by an officer in mail made available to the officer under this section shall be dealt with in accordance with the regulations made under the *Canada Post Corporation Act*.

2000, c. 17, s. 21; 2001, c. 41, s. 59.

Transfer to the Minister of Public Works and Government Services

When forfeiture under s. 14(5)

22 (1) An officer who retains currency or monetary instruments forfeited under subsection 14(5) shall send the currency or monetary instruments to the Minister of Public Works and Government Services.

When seizure or payment of a penalty

(2) An officer who seizes currency or monetary instruments or is paid a penalty under subsection 18(2) shall send the currency or monetary instruments or the

Courrier destiné à l'exportation

Contrôle du courrier

21 (1) Sur demande d'un agent, les envois destinés à l'exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s'ils contiennent ou si l'on soupçonne qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

Envois en cours de transmission postale

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l'application de la *Loi sur la Société canadienne des postes*, en cours de transmission postale, sauf s'ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.

Avis de rétention ou saisie

(3) En cas de rétention ou de saisie d'envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.

Application de législations

(4) L'agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.

Objets inadmissibles

(5) Il est disposé conformément aux règlements d'application de la *Loi sur la Société canadienne des postes* des objets inadmissibles que l'agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

2000, ch. 17, art. 21; 2001, ch. 41, art. 59.

Remise

Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)

22 (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Saisie ou paiement d'une pénalité

(2) En cas de saisie d'espèces ou d'effets ou de paiement d'une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe

penalty, as the case may be, to the Minister of Public Works and Government Services.

2000, c. 17, s. 22; 2001, c. 41, s. 60.

Forfeiture

Time of forfeiture

23 Subject to subsection 18(2) and sections 25 to 31, currency or monetary instruments seized as forfeit under subsection 18(1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada from the time of the contravention of subsection 12(1) in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.

Review and Appeal

Review of forfeiture

24 The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 24.1 and 25.

2000, c. 17, s. 24; 2006, c. 12, s. 14.

Corrective measures

24.1 (1) The Minister, or any officer delegated by the President for the purposes of this section, may, within 90 days after a seizure made under subsection 18(1) or an assessment of a penalty referred to in subsection 18(2),

(a) cancel the seizure, or cancel or refund the penalty, if the Minister is satisfied that there was no contravention; or

(b) reduce the penalty or refund the excess amount of the penalty collected if there was a contravention but the Minister considers that there was an error with respect to the penalty assessed or collected, and that the penalty should be reduced.

Interest

(2) If an amount is refunded to a person or entity under paragraph (1)(a), the person or entity shall be given interest on that amount at the prescribed rate for the period beginning on the day after the day on which the amount was paid by that person or entity and ending on the day on which it was refunded.

2006, c. 12, s. 14; 2014, c. 20, s. 273.

Request for Minister's decision

25 A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner

18(2), l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

2000, ch. 17, art. 22; 2001, ch. 41, art. 60.

Confiscation

Moment de la confiscation

23 Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n'est assujettie à aucune autre formalité.

Révision et appel

Conditions de révision

24 La saisie-confiscation d'espèces ou d'effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n'est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

2000, ch. 17, art. 24; 2006, ch. 12, art. 14.

Mesures de redressement

24.1 (1) Le ministre ou l'agent que le président délègue pour l'application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l'établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

a) si le ministre est convaincu qu'aucune infraction n'a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

b) s'il y a eu infraction mais que le ministre est d'avis qu'une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

Intérêt

(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l'alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu'à celui de son remboursement.

2006, ch. 12, art. 14; 2014, ch. 20, art. 273.

Demande de révision

25 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur

of the currency or monetary instruments, may, within 90 days after the date of the seizure, request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister.

2000, c. 17, s. 25; 2001, c. 41, s. 61; 2014, c. 20, s. 274.

Extension of time by Minister

25.1 (1) If no request for a decision of the Minister is made under section 25 within the period provided in that section, the person or lawful owner referred to in that section may apply to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister for an extension of the time for making the request.

Reasons

(2) An application shall set out the reasons why the request was not made on time.

Burden of proof

(3) The burden of proof that an application has been made under subsection (1) lies on the person or lawful owner claiming to have made it.

Notice of decision

(4) The Minister shall, without delay after making a decision in respect of an application, notify the applicant in writing of the decision.

Conditions for granting application

(5) The application is not to be granted unless

- (a)** it is made within one year after the end of the period provided in section 25; and
- (b)** the applicant demonstrates that
 - (i)** within the period provided in section 25, they were unable to act or to instruct another person to act in their name or had a *bona fide* intention to request a decision,
 - (ii)** it would be just and equitable to grant the application, and
 - (iii)** the application was made as soon as circumstances permitted.

2014, c. 20, s. 274.

propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d'un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

2000, ch. 17, art. 25; 2001, ch. 41, art. 61; 2014, ch. 20, art. 274.

Prorogation du délai par le ministre

25.1 (1) La personne ou le propriétaire légitime visé à l'article 25 qui n'a pas présenté la demande visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.

Contenu de la demande

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande n'a pas été présentée dans le délai prévu.

Fardeau de la preuve

(3) Il incombe à la personne ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu'il l'a présentée.

Décision du ministre

(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l'auteur de la demande.

Conditions d'acceptation de la demande

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

- a)** la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 25;
- b)** l'auteur de la demande établit ce qui suit :
 - (i)** au cours du délai prévu à l'article 25, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander qu'une décision soit rendue,
 - (ii)** il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
 - (iii)** la demande a été présentée dès que possible.

2014, ch. 20, art. 274.

Extension of time by Federal Court

25.2 (1) The person or lawful owner referred to in section 25 may apply to the Federal Court to have their application under section 25.1 granted

- (a) within the period of 90 days after the Minister dismisses that application, if it is dismissed; or
- (b) after 90 days have expired after that application was made, if the Minister has not notified the person or lawful owner of a decision made in respect of it.

Application process

(2) The application shall be made by filing in the Federal Court a copy of the application made under section 25.1, and any notice given in respect of it. The applicant shall notify the Minister that they have filed the application immediately after having filed it.

Powers of the Court

(3) The Court may grant or dismiss the application and, if it grants the application, may impose any terms that it considers just or order that the request made under section 25 be deemed to have been made on the date the order was made.

Conditions for granting application

- (4)** The application is not to be granted unless
- (a) the application under subsection 25.1(1) was made within one year after the end of the period provided in section 25; and
 - (b) the person or lawful owner making the application demonstrates that
 - (i) within the period provided in section 25, they were unable to act or to instruct another person to act in their name or had a *bona fide* intention to request a decision,
 - (ii) it would be just and equitable to grant the application, and
 - (iii) the application was made as soon as circumstances permitted.

2014, c. 20, s. 274.

Notice of President

26 (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the President shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

Prorogation du délai par la Cour fédérale

25.2 (1) La personne ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 25.1 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d'y faire droit :

- a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
- b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l'a pas avisé de sa décision.

Modalités

(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d'une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l'article 25.1 et de tout avis donné à son égard. L'auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que la demande présentée en vertu de l'article 25 soit réputée avoir été présentée à la date de l'ordonnance.

Conditions d'acceptation de la demande

- (4)** Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 25.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 25;
 - b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :
 - (i) au cours du délai prévu à l'article 25, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander qu'une décision soit rendue,
 - (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
 - (iii) la demande a été présentée dès que possible.

2014, ch. 20, art. 274.

Signification du président

26 (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande.

Evidence

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

2000, c. 17, s. 26; 2005, c. 38, s. 127.

Decision of the Minister

27 (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

Deferral of decision

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.

Notice of decision

(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

2000, c. 17, s. 27; 2001, c. 41, s. 62.

If there is no contravention

28 If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister's decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

If there is a contravention

29 (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Moyens de preuve

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

2000, ch. 17, art. 26; 2005, ch. 38, art. 127.

Décision du ministre

27 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

Report de la décision

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

Avis de la décision

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l'appui.

2000, ch. 17, art. 27; 2001, ch. 41, art. 62.

Cas sans contravention

28 Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

Cas de contravention

29 (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu'il fixe :

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

Limit on amount paid

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the *Seized Property Management Act*, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

2000, c. 17, s. 29; 2006, c. 12, s. 15; 2019, c. 29, s. 124(F).

Appeal to Federal Court

30 (1) A person who makes a request under section 25 for a decision of the Minister may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

Ordinary action

(2) The *Federal Courts Act* and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

Delivery after final order

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.

Limit on amount paid

(4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the *Seized Property Management Act*, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

2000, c. 17, s. 30; 2001, c. 41, s. 139; 2002, c. 8, s. 161; 2006, c. 12, s. 16; 2017, c. 20, s. 427; 2019, c. 29, s. 125(F).

Service of notices

31 The service of the President's notice under section 26 or the notice of the Minister's decision under section 27 is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the person on whom it is to be served at their latest known address.

2000, c. 17, s. 31; 2005, c. 38, s. 127.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b).

Limitation du montant versé

(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la *Loi sur l'administration des biens saisis*, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n'est effectué.

2000, ch. 17, art. 29; 2006, ch. 12, art. 15; 2019, ch. 29, art. 124(F).

Cour fédérale

30 (1) La personne qui a demandé, en vertu de l'article 25, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

Action ordinaire

(2) La *Loi sur les Cours fédérales* et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

Restitution au requérant

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

Limitation du montant versé

(4) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la *Loi sur l'administration des biens saisis*, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n'est effectué.

2000, ch. 17, art. 30; 2001, ch. 41, art. 139; 2002, ch. 8, art. 161; 2006, ch. 12, art. 16; 2017, ch. 20, art. 427; 2019, ch. 29, art. 125(F).

Signification des avis

31 Il suffit, pour que les avis visés aux articles 26 et 27 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu'il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

2000, ch. 17, art. 31; 2005, ch. 38, art. 127.

Third Party Claims

Interest as owner

32 (1) If currency or monetary instruments have been seized as forfeit under this Part, any person or entity, other than the person or entity in whose possession the currency or monetary instruments were when seized, who claims in respect of the currency or monetary instruments an interest as owner or, in Quebec, a right as owner or trustee may, within 90 days after the seizure, apply by notice in writing to the court for an order under section 33.

Date of hearing

(2) A judge of the court to which an application is made under this section shall fix a day, not less than 30 days after the date of the filing of the application, for the hearing.

Notice to President

(3) The applicant shall serve notice of the application and of the hearing on the President, or an officer delegated by the President for the purpose of this section, not later than 15 days after a day is fixed under subsection (2) for the hearing of the application.

Service of notice

(4) The service of a notice under subsection (3) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the President.

Definition of court

(5) In this section and sections 33 and 34, **court** means

- (a)** in the Province of Ontario, the Superior Court of Justice;
- (b)** in the Province of Quebec, the Superior Court;
- (c)** in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;
- (d)** in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of Queen's Bench;
- (e)** in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and
- (f)** in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.

2000, c. 17, s. 32; 2001, c. 41, s. 63; 2005, c. 38, s. 127; 2006, c. 12, s. 17; 2015, c. 3, s. 148.

Revendication des tiers

Droits de propriété

32 (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l'ordonnance visée à l'article 33.

Date de l'audition

(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de la requête l'audition de celle-ci.

Signification au président

(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l'agent que celui-ci délègue pour l'application du présent article, un avis de la requête et de l'audition.

Signification de l'avis

(4) Il suffit, pour que l'avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé au président.

Définition de tribunal

(5) Au présent article et aux articles 33 et 34, **tribunal** s'entend :

- a)** dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;
- b)** dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
- c)** dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
- d)** dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;
- e)** dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
- f)** dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

2000, ch. 17, art. 32; 2001, ch. 41, art. 63; 2005, ch. 38, art. 127; 2006, ch. 12, art. 17; 2015, ch. 3, art. 148.

Order

33 If, on the hearing of an application made under subsection 32(1), the court is satisfied

(a) that the applicant acquired the interest or right in good faith before the contravention in respect of which the seizure was made,

(b) that the applicant is innocent of any complicity in the contravention of subsection 12(1) that resulted in the seizure and of any collusion in relation to that contravention, and

(c) that the applicant exercised all reasonable care to ensure that any person permitted to obtain possession of the currency or monetary instruments seized would report them in accordance with subsection 12(1),

the applicant is entitled to an order declaring that their interest or right is not affected by the seizure and declaring the nature and extent of their interest or right at the time of the contravention.

2000, c. 17, s. 33; 2006, c. 12, s. 18.

Appeal

34 (1) A person or entity that makes an application under section 32 or Her Majesty in right of Canada may appeal to the court of appeal from an order made under section 33 and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the court of appeal from orders or judgments of a court.

Definition of *court of appeal*

(2) In this section, *court of appeal* means, in the province in which an order referred to in subsection (1) is made, the court of appeal for that province as defined in section 2 of the *Criminal Code*.

2000, c. 17, s. 34; 2006, c. 12, s. 19(E).

Delivery after final order

35 (1) The Minister of Public Works and Government Services shall, after the forfeiture of currency or monetary instruments has become final and on being informed by the President that a person or entity has obtained a final order under section 33 or 34 in respect of the currency or monetary instruments, give to the person or entity

(a) the currency or monetary instruments; or

(b) an amount calculated on the basis of the interest of the applicant in the currency or monetary instruments at the time of the contravention in respect of which they were seized, as declared in the order.

Ordonnance

33 Après l'audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d'obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l'étendue de l'un comme des autres au moment de la contravention si le tribunal constate qu'il remplit les conditions suivantes :

a) il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;

b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l'égard de la contravention;

c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).

2000, ch. 17, art. 33; 2006, ch. 12, art. 18.

Appel

34 (1) L'ordonnance visée à l'article 33 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Définition de *cour d'appel*

(2) Au présent article, *cour d'appel* s'entend de la cour d'appel, au sens de l'article 2 du *Code criminel*, de la province où est rendue l'ordonnance visée au paragraphe (1).

2000, ch. 17, art. 34; 2006, ch. 12, art. 19(A).

Restitution au requérant

35 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu'il a été informé par le président que la personne ou l'entité a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne ou entité :

a) soit les espèces ou les effets;

b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu'elle est fixée dans l'ordonnance.

Limit on amount paid

(2) The total amount paid under paragraph (1)(b) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the *Seized Property Management Act*, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

2000, c. 17, s. 35; 2005, c. 38, s. 127; 2006, c. 12, s. 20; 2019, c. 29, s. 126(F).

Disclosure and Use of Information

Prohibition

36 (1) Subject to this section and subsection 12(1) of the *Privacy Act*, no official shall disclose the following:

- (a)** information set out in a report made under subsection 12(1), whether or not it is completed;
- (b)** any other information obtained for the purposes of this Part; or
- (c)** information prepared from information referred to in paragraph (a) or (b).

Use of information

(1.1) An officer may use information referred to in subsection (1) if the officer has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the *Immigration and Refugee Protection Act* or is relevant to an offence under any of sections 91, 117 to 119, 126 or 127 of that Act.

Disclosure of information to a police force

(2) An officer who has reasonable grounds to suspect that information referred to in subsection (1) would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence or a terrorist activity financing offence may disclose the information to the appropriate police force.

Disclosure of information to the Centre

(3) An officer may disclose to the Centre information referred to in subsection (1) if the officer has reasonable grounds to suspect that it would be of assistance to the Centre in the detection, prevention or deterrence of money laundering or of the financing of terrorist activities.

Limitation du montant versé

(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la *Loi sur l'administration des biens saisis*, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, auquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n'est effectué.

2000, ch. 17, art. 35; 2005, ch. 38, art. 127; 2006, ch. 12, art. 20; 2019, ch. 29, art. 126(F).

Communication et utilisation de renseignements

Interdiction

36 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

- a)** contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu'elle soit complétée ou non;
- b)** obtenus pour l'application de la présente partie;
- c)** préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

Utilisation des renseignements

(1.1) L'agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles afin d'établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* ou qu'ils se rapportent à toute infraction prévue à l'un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

Communication aux forces policières

(2) L'agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

Communication au Centre

(3) L'agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

Disclosure of information to Canada Revenue Agency

(3.01) An officer may disclose to the Canada Revenue Agency information referred to in subsection (1) about the circumstances of a seizure under subsection 18(1) if the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments seized

(a) are proceeds of crime as defined in subsection 462.3(1) of the *Criminal Code* or funds for use in the financing of terrorist activities; and

(b) relate to a *registered charity* as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, to an entity that has applied for registration as such a registered charity or to a person or any other entity that solicits financial donations from the public.

Recording of reasons for decision

(3.1) If an officer decides to disclose information under any of subsections (2) to (3.01), the officer shall record in writing the reasons for the decision.

Powers, duties and functions

(4) An official may disclose information referred to in subsection (1) for the purpose of exercising powers or performing duties and functions under this Part.

Immunity from compulsory processes

(5) Subject to section 36 of the *Access to Information Act* and sections 34 and 37 of the *Privacy Act*, an official is required to comply with a subpoena, an order for production of documents, a summons or any other compulsory process only if it is issued in the course of

(a) criminal proceedings under an Act of Parliament that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment; or

(b) any legal proceedings that relate to the administration or enforcement of this Part.

Definition of official

(6) In this section and section 37, **official** means a person who obtained or who has or had access to information referred to in subsection (1) in the course of exercising powers or performing duties and functions under this Part.

2000, c. 17, s. 36; 2001, c. 41, s. 64; 2006, c. 12, s. 22; 2014, c. 20, s. 275; 2026, c. 3, s. 581.

Communication à l'Agence du revenu du Canada

(3.01) L'agent peut communiquer à l'Agence du revenu du Canada les renseignements visés au paragraphe (1) exposant les circonstances de la saisie visée au paragraphe 18(1) s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets saisis :

a) sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du *Code criminel* ou des fonds destinés au financement des activités terroristes;

b) concernent un *organisme de bienfaisance enregistré* au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, une entité ayant fait une demande d'enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons financiers du public.

Enregistrement des motifs

(3.1) L'agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu de l'un des paragraphes (2) à (3.01) est tenu de consigner par écrit les motifs à l'appui de sa décision.

Communication dans le cadre de ses attributions

(4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l'exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Non-contraingnabilité

(5) Sous réserve de l'article 36 de la *Loi sur l'accès à l'information* et des articles 34 et 37 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s'ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

a) de poursuites criminelles intentées en vertu d'une loi fédérale, à l'égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

b) de toute procédure judiciaire concernant l'administration ou l'application de la présente partie.

Définition de fonctionnaire

(6) Au présent article et à l'article 37, **fonctionnaire** s'entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

2000, ch. 17, art. 36; 2001, ch. 41, art. 64; 2006, ch. 12, art. 22; 2014, ch. 20, art. 275; 2026, ch. 3, art. 581.

Use of information

37 No official shall use information referred to in subsection 36(1) for any purpose other than exercising powers or performing duties and functions under this Part.

Agreements for Exchange of Information

Agreements with foreign states

38 (1) The Minister, with the consent of the Minister designated for the purpose of section 42, may enter into an agreement or arrangement in writing with the government of a foreign state, or an institution or agency of that state, that has reporting requirements similar to those set out in this Part, whereby

(a) information set out in reports made under subsection 12(1) in respect of currency or monetary instruments imported into Canada from that state will be provided to a department, institution or agency of that state that has powers and duties similar to those of the Canada Border Services Agency in respect of the reporting of currency or monetary instruments; and

(b) information contained in reports in respect of currency or monetary instruments imported into that state from Canada will be provided to the Canada Border Services Agency.

Information sent under an agreement

(2) When an agreement or arrangement referred to in subsection (1) is in effect with a foreign state or an institution or agency of that state and a person fulfils the reporting requirements of that state in respect of currency or monetary instruments that are imported into that state from Canada, the person is deemed to have fulfilled the requirements set out in section 12 in respect of the exportation of the currency or monetary instruments.

Information received by the Centre

(3) The information received under an agreement or arrangement referred to in subsection (1) shall be sent to the Centre and, for the purposes of any provision of this Act dealing with the confidentiality of information or the collection or use of information by the Centre, is deemed to be information set out in a report made under section 12.

2000, c. 17, s. 38; 2005, c. 38, ss. 125, 139.

Utilisation des renseignements

37 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l'exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Accords de réciprocité

Accord avec des États étrangers

38 (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l'application de l'article 42, peut conclure, avec le gouvernement d'un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l'égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l'Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l'égard des espèces ou effets importés;

b) les renseignements figurant dans les déclarations à l'égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l'Agence des services frontaliers du Canada.

Assimilation

(2) Pendant la période de validité de l'accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l'égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l'article 12 à l'égard de l'exportation de ces espèces ou effets du Canada.

Assimilation

(3) Les renseignements obtenus en vertu d'un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l'application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l'utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l'article 12.

2000, ch. 17, art. 38; 2005, ch. 38, art. 125 et 139.

Agreements with foreign states

38.1 The Minister, with the consent of the Minister designated for the purpose of section 42, may enter into an agreement or arrangement in writing with the government of a foreign state, or an institution or agency of that state, that has powers and duties similar to those of the Canada Border Services Agency, whereby the Canada Border Services Agency may, if it has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, provide information set out in a report made under section 20 to that government, institution or agency.

2006, c. 12, s. 23.

Delegation

Minister's duties

39 (1) The Minister may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial powers or duties of the Minister, under this Part.

President's duties

(2) The President may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the President under this Part.

2000, c. 17, s. 39; 2005, c. 38, s. 127.

PART 2.1

Reporting of Goods

Interpretation

Definitions

39.01 The following definitions apply in this Part.

goods has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Customs Act*. (*marchandises*)

officer has the same meaning as in subsection 2(1) of the *Customs Act*. (*agent*)

2024, c. 15, s. 285.

Accord avec des États étrangers

38.1 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l'application de l'article 42, peut conclure, avec le gouvernement d'un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l'Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l'article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

2006, ch. 12, art. 23.

Délégation

Délégation

39 (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Attributions du président

(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

2000, ch. 17, art. 39; 2005, ch. 38, art. 127.

PARTIE 2.1

Déclaration des marchandises

Interprétation

Définitions

39.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

agent S'entend au sens de *agent* ou *agent des douanes* du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*. (*officer*)

marchandises S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les douanes*. (*goods*)

2024, ch. 15, art. 285.

Reporting

Reporting

39.02 (1) Every person or entity referred to in subsection (3) that reports the importation or exportation of goods under section 12 or 95 of the *Customs Act* shall declare to an officer, in accordance with the regulations,

- (a) whether the goods are *proceeds of crime* as defined in subsection 462.3(1) of the *Criminal Code* or are goods relating to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion; and
- (b) that the goods are actually being imported or exported, as the case may be.

Limitation

(2) A person or entity is not required to make a declaration under subsection (1) if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity, importation or exportation, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

Who must report

(3) Goods shall be declared under subsection (1)

- (a) in the case of goods in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;
- (b) in the case of goods imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the goods or, on receiving notice under subsection 39.03(2), by the importer;
- (c) in the case of goods exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the goods;
- (d) in the case of goods, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and
- (e) in any other case, by the person or entity on whose behalf the goods are imported or exported.

Payment for goods

(4) A declaration referred to in subsection (1) must be made in respect of any financial transaction purporting

Déclaration

Déclaration

39.02 (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) qui déclarent l'importation ou l'exportation de marchandises en application des articles 12 ou 95 de la *Loi sur les douanes* sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements :

- a) s'il s'agit ou non de *produits de la criminalité* au sens du paragraphe 462.3(1) du *Code criminel* ou de marchandises liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions;
- b) que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, selon le cas.

Exception

(2) Une personne ou une entité n'est pas tenue de faire une déclaration au titre du paragraphe (1) si les conditions réglementaires sont réunies à l'égard de la personne, de l'entité, de l'importation ou de l'exportation et si la personne ou l'entité convainc un agent de ce fait.

Déclarant

(3) Le déclarant est, selon le cas :

- a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;
- b) s'agissant de marchandises importées par messenger ou par courrier, l'exportateur étranger ou, sur réception de l'avis visé au paragraphe 39.03(2), l'importateur;
- c) l'exportateur des marchandises exportées par messenger ou par courrier;
- d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des marchandises autres que celles visées à l'alinéa a) ou importées ou exportées par courrier;
- e) dans les autres cas, la personne ou l'entité pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées.

Paiement pour marchandises

(4) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite relativement à toute opération financière censée payer

to pay for goods being imported or exported in respect of which such declaration is required under that subsection.

Duty to answer

(5) Every person or entity referred to in subsection (3) that reports the importation or exportation of goods shall answer any questions asked by an officer in the exercise of their powers and the performance of their duties and functions under this Part.

Records

(6) Any person or entity that imports or exports goods or that causes or arranges for goods to be imported or exported — for sale or for any industrial, occupational, commercial, institutional or other like use, or any other use that may be prescribed — or that produces, supplies, distributes, consumes or holds those goods for such a purpose shall keep at the person or entity's place of business in Canada, or at any other place that the Minister may designate, any records in respect of the goods in any manner and for any period of time that may be prescribed. The person or entity shall, if an officer so requests, make the records available to the officer, within the time specified by the officer, and answer any questions asked by the officer in respect of them.

Customs Act

(7) Subsection 40(2) and sections 42 and 43 of the *Customs Act* apply, with any modifications that the circumstances require, to a person or entity that is required to keep records under subsection (6).

Obligation to provide accurate information

(8) Any information provided to an officer in the administration or enforcement of this Part shall be true, accurate and complete.

2024, c. 15, s. 285; 2026, c. 4, s. 83.

Retention

Temporary retention

39.03 (1) Subject to subsections (2) to (5), if a person or an entity indicates to an officer that they have goods to declare under section 39.02 but the declaration has not yet been completed, the officer may, after giving notice in the prescribed manner to the person or entity, retain the goods for the prescribed period.

pour des marchandises importées ou exportées à l'égard desquelles une telle déclaration doit être faite en application de ce paragraphe.

Obligation de répondre

(5) Toute personne ou entité mentionnée au paragraphe (3) qui déclare l'importation ou l'exportation de marchandises répond aux questions que l'agent lui pose dans l'exercice des attributions que lui confère la présente partie.

Documents

(6) Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue, consomme ou garde ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l'agent, à sa demande et dans le délai qu'il précise, et de répondre aux questions qu'il lui pose à leur sujet.

Loi sur les douanes

(7) Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 de la *Loi sur les douanes* s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à l'entité tenue de conserver des documents au titre du paragraphe (6).

Obligation de fournir des renseignements exacts

(8) Les renseignements fournis à un agent pour l'application et l'exécution de la présente partie doivent être véridiques, exacts et complets.

2024, ch. 15, art. 285; 2026, ch. 4, art. 83.

Rétention

Rétention temporaire

39.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l'entité indique à l'agent qu'elle a des marchandises à déclarer en application de l'article 39.02 mais que la déclaration n'a pas encore été faite, l'agent peut, moyennant avis à la personne ou à l'entité selon les modalités réglementaires, retenir les marchandises pour la période réglementaire.

Importation or exportation by courier or as mail

(2) In the case of goods imported or exported by courier or as mail, the officer shall, within the prescribed period, give the notice to the exporter if the exporter's address is known, or, if the exporter's address is not known, to the importer.

Limitation

(3) Goods may no longer be retained under subsection (1) if the officer is satisfied that the goods have been the subject of a declaration under section 39.02.

Content of notice

(4) The notice referred to in subsection (1) must state

- (a) the period for which the goods may be retained;
- (b) that if, within that period, the goods are declared under section 39.02, they may no longer be retained; and
- (c) that goods retained at the end of that period are forfeited to His Majesty in right of Canada at that time.

Forfeiture

(5) Goods that are retained by an officer under subsection (1) are forfeited to His Majesty in right of Canada at the end of the period referred to in that subsection.

2024, c. 15, s. 285.

Searches

Search of person

39.04 (1) If an officer suspects on reasonable grounds that they have secreted on or about their person goods that have not been declared in accordance with section 39.02 or that are *proceeds of crime* as defined in subsection 462.3(1) of the *Criminal Code* or are goods relating to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion, the officer may search

- (a) any person who has arrived in Canada, within a reasonable time after their arrival in Canada;
- (b) any person who is about to leave Canada, at any time before their departure; or
- (c) any person who has had access to an area designated for use by persons about to leave Canada and who leaves the area but does not leave Canada, within a reasonable time after they leave the area.

Importation ou exportation par messenger ou par courrier

(2) Dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par messenger ou par courrier, l'avis est donné, dans le délai réglementaire, à l'exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l'importateur.

Restriction

(3) Les marchandises ne peuvent plus être retenues en vertu du paragraphe (1) si l'agent constate qu'elles ont été déclarées conformément à l'article 39.02.

Contenu de l'avis

(4) L'avis doit contenir les éléments suivants :

- a) la période de rétention;
- b) la mention qu'il est mis fin à la rétention des marchandises si, pendant cette période, elles sont déclarées conformément à l'article 39.02;
- c) la mention qu'à la fin de cette période, les marchandises retenues seront confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation

(5) Les marchandises retenues en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l'expiration de la période visée à ce paragraphe.

2024, ch. 15, art. 285.

Fouilles et perquisitions

Fouille de personnes

39.04 (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des marchandises qui n'ont pas été déclarées conformément à l'article 39.02, qui sont des *produits de la criminalité* au sens du paragraphe 462.3(1) du *Code criminel* ou qui sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l'agent peut fouiller :

- a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;
- b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;
- c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

Person taken before senior officer

(2) An officer who is about to search a person under this section shall, on the person's request, without delay take the person before the senior officer at the place where the search is to take place.

Discharge or search

(3) A senior officer before whom a person is taken under subsection (2) shall, if the senior officer believes there are no reasonable grounds for suspicion under subsection (1), discharge the person or, if the senior officer believes otherwise, direct that the person be searched.

Search by same sex

(4) No person shall be searched under this section by a person who is not of the same sex, and if there is no officer of the same sex at the place where the search is to take place, an officer may authorize any suitable person of the same sex to perform the search.

2024, c. 15, s. 285.

Customs Act

39.05 Paragraphs 99(1)(a) to (c.1), (e) and (f), subsection 99(4) and paragraph 99.1(2)(b) of the *Customs Act* apply, with any modifications that the circumstances require, to goods that must be declared under section 39.02.

2024, c. 15, s. 285.

Seizures

Seizure and forfeiture

39.06 (1) If an officer has reasonable grounds to believe that goods are *proceeds of crime* as defined in subsection 462.3(1) of the *Criminal Code* or are related to money laundering, the financing of terrorist activities or sanctions evasion, the officer may seize as forfeit the goods.

Notice of seizure

(2) An officer who seizes goods under subsection (1) shall

(a) if the goods were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and the right to review and appeal set out in sections 39.14 and 39.21;

Conduite devant l'agent principal

(2) Sur demande de la personne qu'il entend fouiller en vertu du présent article, l'agent la conduit aussitôt devant l'agent principal du lieu de la fouille.

Latitude de l'agent principal

(3) L'agent principal, selon qu'il estime qu'il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

Identité de sexe

(4) L'agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe représentant les qualités voulues à y procéder.

2024, ch. 15, art. 285.

Loi sur les douanes

39.05 Les alinéas 99(1)a) à c.1), e) et f), le paragraphe 99(4) et l'alinéa 99.1(2)b) de la *Loi sur les douanes* s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux marchandises qui doivent être déclarées conformément à l'article 39.02.

2024, ch. 15, art. 285.

Saisie

Saisie et confiscation

39.06 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que les marchandises sont des *produits de la criminalité* au sens du paragraphe 462.3(1) du *Code criminel* ou qu'elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l'agent peut les saisir à titre de confiscation.

Avis de la saisie

(2) L'agent qui procède à la saisie-confiscation :

a) donne au saisi, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 39.14 et 39.21;

b) donne à l'exportateur, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d'appel établi aux articles 39.14 et 39.21;

(b) if the goods were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and the right to review and appeal set out in sections 39.14 and 39.21; and

(c) take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person or entity that the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 39.23 in respect of the goods.

Service of notice

(3) The service of a notice under paragraph (2)(b) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the exporter.

2024, c. 15, s. 285.

Power to call in aid

39.07 An officer may call on other persons to assist the officer in exercising any power of search, seizure or retention that the officer is authorized under this Part to exercise, and any person so called on is authorized to exercise that power.

2024, c. 15, s. 285.

Recording of reasons for decision

39.08 If an officer decides to exercise powers under subsection 39.06(1), the officer shall record in writing reasons for the decision.

2024, c. 15, s. 285.

Report to President

39.09 If the goods have been seized under section 39.06, the officer who seized them shall without delay report the circumstances of the seizure to the President.

2024, c. 15, s. 285.

Transfer to the Minister of Public Works and Government Services

Forfeiture under subsection 39.03(5)

39.1 (1) An officer who retains goods forfeited under subsection 39.03(5) shall send the goods to the Minister of Public Works and Government Services.

c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne ou entité dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est recevable à présenter, à l'égard des marchandises saisies, la requête visée à l'article 39.23.

Signification de l'avis

(3) Il suffit, pour que l'avis visé à l'alinéa (2)b) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé à l'exportateur.

2024, ch. 15, art. 285.

Main-forte

39.07 L'agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l'exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

2024, ch. 15, art. 285.

Enregistrement des motifs

39.08 L'agent qui décide d'exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 39.06(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l'appui de sa décision.

2024, ch. 15, art. 285.

Rapport au président

39.09 L'agent qui a saisi les marchandises en vertu de l'article 39.06 fait aussitôt un rapport au président sur les circonstances de la saisie.

2024, ch. 15, art. 285.

Remise au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5)

39.1 (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 39.03(5) des marchandises retenues, l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Seizure

(2) An officer who seizes goods shall send the goods to the Minister of Public Works and Government Services.

2024, c. 15, s. 285.

Forfeiture

Time of forfeiture

39.11 Subject to sections 39.14 to 39.22, goods seized under subsection 39.06(1) are forfeited to His Majesty in right of Canada from the time of the contravention in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.

2024, c. 15, s. 285.

Review and Appeal

Review of forfeiture

39.12 The forfeiture of goods seized under this Part is final and is not subject to review and is not to be set aside or otherwise dealt with, except to the extent and in the manner provided by sections 39.13 and 39.14.

2024, c. 15, s. 285.

Corrective measures

39.13 The Minister, or any officer delegated by the President for the purposes of this section, may, within 90 days after a seizure made under subsection 39.06(1), cancel the seizure if the Minister is satisfied that there was no contravention.

2024, c. 15, s. 285.

Request for Minister's decision

39.14 A person or entity from which goods were seized under subsection 39.06(1), or the lawful owner of the goods, may — within 90 days after the date of the seizure and by giving notice to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister — request a decision of the Minister as to whether the officer who seized the goods had reasonable grounds to believe that the goods were *proceeds of crime* as defined in subsection 462.3(1) of the *Criminal Code* or were related to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion.

2024, c. 15, s. 285; 2026, c. 4, s. 84.

Extension of time by Minister

39.15 (1) If no request is made under section 39.14 within the period provided in that section, the person,

Saisie

(2) En cas de saisie des marchandises, l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

2024, ch. 15, art. 285.

Confiscation

Moment de la confiscation

39.11 Sous réserve des articles 39.14 à 39.22, les marchandises saisies en vertu du paragraphe 39.06(1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n'est assujettie à aucune autre formalité.

2024, ch. 15, art. 285.

Révision et appel

Révision de la saisie-confiscation

39.12 La saisie-confiscation de marchandises effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n'est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.13 et 39.14.

2024, ch. 15, art. 285.

Mesures de redressement

39.13 Le ministre ou l'agent que le président délègue pour l'application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 39.06(1) si le ministre est convaincu qu'aucune contravention n'a eu lieu, annuler la saisie.

2024, ch. 15, art. 285.

Demande de révision par le ministre

39.14 La personne ou l'entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si l'agent qui a saisi les marchandises avait des motifs raisonnables de croire que celles-ci étaient des *produits de la criminalité* au sens du paragraphe 462.3(1) du *Code criminel* ou étaient liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.

2024, ch. 15, art. 285; 2026, ch. 4, art. 84.

Prorogation du délai par le ministre

39.15 (1) La personne, l'entité ou le propriétaire légitime visé à l'article 39.14 qui n'a pas présenté la demande

entity or lawful owner referred to in that section may apply to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister for an extension of the time for making the request.

Content

(2) An application shall set out the reasons why the request was not made on time.

Burden of proof

(3) The burden of proof that an application has been made under subsection (1) lies on the person, entity or lawful owner claiming to have made it.

Notice of decision

(4) The Minister shall, without delay after making a decision in respect of an application, notify the applicant in writing of the decision.

Conditions for granting application

(5) The application is not to be granted unless

- (a)** it is made within one year after the end of the period provided in section 39.14; and
- (b)** the applicant demonstrates that
 - (i)** within the period provided in section 39.14, they were unable to act or to instruct another person to act in their name or had a *bona fide* intention to request a decision,
 - (ii)** it would be just and equitable to grant the application, and
 - (iii)** the application was made as soon as circumstances permitted.

2024, c. 15, s. 285.

Extension of time by Federal Court

39.16 (1) The person, entity or lawful owner referred to in section 39.14 may apply to the Federal Court to have their application under section 39.15 granted

- (a)** within the period of 90 days after the Minister dismisses that application, if it is dismissed; or
- (b)** after 90 days have expired after that application was made, if the Minister has not notified the person, entity or lawful owner of a decision made in respect of it.

de révision visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.

Contenu

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision n'a pas été présentée dans le délai prévu.

Fardeau de la preuve

(3) Il incombe à la personne, à l'entité ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu'il l'a présentée.

Décision du ministre

(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l'auteur de la demande.

Conditions d'acceptation de la demande

(5) Il n'est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions ci-après sont réunies :

- a)** la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 39.14;
- b)** l'auteur de la demande établit ce qui suit :
 - (i)** au cours du délai prévu à l'article 39.14, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander qu'une décision soit rendue,
 - (ii)** il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
 - (iii)** la demande a été présentée dès que possible.

2024, ch. 15, art. 285.

Prorogation du délai par la Cour fédérale

39.16 (1) La personne, l'entité ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 39.15 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d'y faire droit :

- a)** soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
- b)** soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l'a pas avisé de sa décision.

Application process

(2) The application shall be made by filing in the Federal Court a copy of the application made under section 39.15, and any notice given in respect of it. The applicant shall notify the Minister that they have filed the application immediately after having filed it.

Powers of the Court

(3) The Court may grant or dismiss the application and, if it grants the application, may impose any terms that it considers just or order that the request made under section 39.14 be deemed to have been made on the date the order was made.

Conditions for granting application

(4) The application is not to be granted unless

(a) the application under section 39.15 was made within one year after the end of the period provided in section 39.14; and

(b) the applicant demonstrates that

(i) within the period provided in section 39.14, they were unable to act or to instruct another person to act in their name or had a *bona fide* intention to request a decision,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.

2024, c. 15, s. 285.

Notice of President

39.17 (1) If a request for a decision is made under section 39.14, the President shall without delay serve on the person, entity or lawful owner who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

Evidence

(2) The person, entity or lawful owner may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

2024, c. 15, s. 285.

Decision of Minister

39.18 (1) Within 90 days after the end of the period referred to in subsection 39.17(2), the Minister shall decide whether the officer who seized the goods had the reasonable grounds referred to in section 39.14.

Modalités

(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d'une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l'article 39.15 et de tout avis donné à son égard. L'auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.

Pouvoirs de la Cour

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que la demande de révision présentée en vertu de l'article 39.14 soit réputée avoir été présentée à la date de l'ordonnance.

Conditions d'acceptation de la demande

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation a été présentée en vertu de l'article 39.15 dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 39.14;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l'article 39.14, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander qu'une décision soit rendue,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

2024, ch. 15, art. 285.

Signification du président

39.17 (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne, à l'entité ou au propriétaire légitime qui a présenté la demande de révision visée à l'article 39.14 un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande.

Moyens de preuve

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

2024, ch. 15, art. 285.

Décision du ministre

39.18 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au paragraphe 39.17(2), le ministre décide si l'agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l'article 39.14.

Deferral of decision

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence in respect of the goods seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.

Notice of decision

(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person, entity or lawful owner who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

2024, c. 15, s. 285; 2026, c. 4, s. 85.

Return of goods

39.19 If the Minister decides that the officer who seized the goods did not have the reasonable grounds referred to in section 39.14, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister's decision, return the goods or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

2024, c. 15, s. 285; 2026, c. 4, s. 86.

Confirmation of forfeiture

39.2 If the Minister decides that the officer who seized the goods had the reasonable grounds referred to in section 39.14, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine and subject to any order made under section 39.24 or 39.25, confirm that the goods are forfeited to His Majesty in right of Canada.

2024, c. 15, s. 285; 2026, c. 4, s. 86.

Appeal to Federal Court

39.21 (1) A person, entity or lawful owner who makes a request under section 39.14 for a decision of the Minister may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which they are the plaintiff and the Minister is the defendant.

Ordinary action

(2) The *Federal Courts Act* and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

Report de la décision

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, pour infraction de financement des activités terroristes ou pour infraction de contournement de sanctions ont été intentées relativement aux marchandises saisies, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

Avis de la décision

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne, à l'entité ou au propriétaire légitime qui a fait la demande de révision un avis de la décision, motifs à l'appui.

2024, ch. 15, art. 285; 2026, ch. 4, art. 85.

Restitution des marchandises

39.19 Si le ministre décide que l'agent qui a saisi les marchandises n'avait pas les motifs raisonnables visés à l'article 39.14, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.

2024, ch. 15, art. 285; 2026, ch. 4, art. 86.

Confirmation de la confiscation des marchandises

39.2 S'il décide que l'agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l'article 39.14, le ministre peut, aux conditions qu'il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.24 ou 39.25.

2024, ch. 15, art. 285; 2026, ch. 4, art. 86.

Cour fédérale

39.21 (1) La personne, l'entité ou le propriétaire légitime qui a demandé, en vertu de l'article 39.14, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

Action ordinaire

(2) La *Loi sur les Cours fédérales* et les règles établies en vertu de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

Delivery after final order

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.

Limit on amount paid

(4) If the goods were sold or otherwise disposed of under the *Seized Property Management Act*, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by His Majesty in right of Canada in respect of the goods.

2024, c. 15, s. 285.

Service of notices

39.22 The service of the President's notice under section 39.17 or the notice of the Minister's decision under section 39.18 is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the person or entity on which it is to be served at their latest known address.

2024, c. 15, s. 285.

Third Party Claims

Interest as owner

39.23 (1) If goods have been seized as forfeit under this Part, any person or entity, other than the person or entity in whose possession the goods were when seized, that claims in respect of the goods an interest as owner or, in Quebec, a right as owner or trustee may, within 90 days after the seizure, apply by notice in writing to the court for an order under section 39.24.

Date of hearing

(2) A judge of the court to which an application is made under this section shall fix a day, not less than 30 days after the date of the filing of the application, for the hearing.

Notice to President

(3) The applicant shall serve notice of the application and of the hearing on the President, or an officer delegated by the President for the purpose of this section, not later than 15 days after a day is fixed under subsection (2) for the hearing of the application.

Restitution au requérant

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

Limitation du montant versé

(4) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la *Loi sur l'administration des biens saisis*, le montant de toute somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, auquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n'est effectué.

2024, ch. 15, art. 285.

Signification des avis

39.22 Il suffit, pour que les avis visés aux articles 39.17 et 39.18 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu'il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

2024, ch. 15, art. 285.

Revendication des tiers

Droits de propriété

39.23 (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les marchandises un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l'ordonnance visée à l'article 39.24.

Date de l'audition

(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de la requête l'audition de celle-ci.

Signification au président

(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l'agent que celui-ci délègue pour l'application du présent article, un avis de la requête et de l'audition.

Service of notice

(4) The service of a notice under subsection (3) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the President.

Definition of court

(5) In this section and sections 39.24 and 39.25, **court** means

- (a)** in the Province of Ontario, the Superior Court of Justice;
- (b)** in the Province of Quebec, the Superior Court;
- (c)** in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court;
- (d)** in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of King's Bench; and
- (e)** in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.

2024, c. 15, s. 285.

Order

39.24 On the hearing of an application made under subsection 39.23(1), the applicant is entitled to an order declaring that their interest or right is not affected by the seizure and declaring the nature and extent of their interest or right at the time of the contravention that resulted in the seizure if the court is satisfied

- (a)** that the applicant acquired the interest or right in good faith before the contravention;
- (b)** that the applicant is innocent of any complicity in the contravention and of any collusion in relation to it; and
- (c)** that the applicant exercised all reasonable care to ensure that any person permitted to obtain possession of the goods seized would declare them in accordance with section 39.02.

2024, c. 15, s. 285.

Appeal

39.25 (1) A person or entity that makes an application under section 39.23 or His Majesty in right of Canada may appeal to the court of appeal from an order made under section 39.24 and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure

Signification de l'avis

(4) Il suffit, pour que l'avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé au président.

Définition de tribunal

(5) Au présent article et aux articles 39.24 et 39.25, **tribunal** s'entend :

- a)** dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;
- b)** dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
- c)** dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
- d)** dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc du Roi;
- e)** dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

2024, ch. 15, art. 285.

Ordonnance

39.24 Après l'audition de la requête visée au paragraphe 39.23(1), le requérant est en droit d'obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l'étendue de l'un comme des autres au moment de la contravention qui a entraîné la saisie si le tribunal constate qu'il remplit les conditions suivantes :

- a)** il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;
- b)** il est innocent de toute complicité relativement à la contravention ou de toute collusion à l'égard de celle-ci;
- c)** il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des marchandises saisies pour que celles-ci soient déclarées conformément à l'article 39.02.

2024, ch. 15, art. 285.

Appel

39.25 (1) L'ordonnance visée à l'article 39.24 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

governing appeals to the court of appeal from orders or judgments of a court.

Definition of *court of appeal*

(2) In this section, ***court of appeal*** means, in the province in which an order referred to in subsection (1) is made, the court of appeal for that province as defined in section 2 of the *Criminal Code*.

2024, c. 15, s. 285.

Delivery after final order

39.26 (1) The Minister of Public Works and Government Services shall, after the forfeiture of goods has become final and on being informed by the President that a person or entity has obtained a final order under section 39.24 or 39.25 in respect of the goods, give to the person or entity

- (a) the goods; or
- (b) an amount calculated on the basis of the interest of the applicant in the goods at the time of the contravention in respect of which they were seized, as declared in the order.

Limit on amount paid

(2) The total amount paid under paragraph (1)(b) shall, if the goods were sold or otherwise disposed of under the *Seized Property Management Act*, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by His Majesty in right of Canada in respect of the goods.

2024, c. 15, s. 285.

Disclosure and Use of Information

Prohibition

39.27 (1) Subject to this section and subsection 12(1) of the *Privacy Act*, no official shall disclose the following:

- (a) information set out in a declaration made under section 39.02, whether or not it is completed;
- (b) any other information obtained for the purposes of this Part; or
- (c) information prepared from information referred to in paragraph (a) or (b).

Définition de *cour d'appel*

(2) Au présent article, ***cour d'appel*** s'entend au sens de l'article 2 du *Code criminel* relativement à la province où est rendue l'ordonnance visée au paragraphe (1).

2024, ch. 15, art. 285.

Restitution au requérant

39.26 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu'il a été informé par le président que la personne ou l'entité a, en vertu des articles 39.24 ou 39.25, obtenu une ordonnance définitive au sujet des marchandises saisies, fait remettre à cette personne ou entité :

- a) soit les marchandises;
- b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les marchandises au moment de la contravention qui a entraîné la saisie, telle qu'elle est fixée dans l'ordonnance.

Limitation du montant versé

(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la *Loi sur l'administration des biens saisis*, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n'est effectué.

2024, ch. 15, art. 285.

Communication et utilisation de renseignements

Interdiction

39.27 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

- a) contenus dans une déclaration faite au titre de l'article 39.02, qu'elle soit complétée ou non;
- b) obtenus pour l'application de la présente partie;
- c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

Use of information

(2) An officer may use information referred to in subsection (1) if the officer has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the *Immigration and Refugee Protection Act* or is relevant to an offence under any of sections 91, 117 to 119, 126 or 127 of that Act.

Disclosure of relevant information

(3) If an officer has reasonable grounds to suspect that information referred to in subsection (1) would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, the officer may disclose the information to

- (a)** the appropriate police force;
- (b)** the Canada Revenue Agency, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence of obtaining or attempting to obtain a rebate, refund or credit to which a person or entity is not entitled, or of evading or attempting to evade paying taxes or duties imposed under an Act of Parliament administered by the Minister of National Revenue;
- (c)** the Agence du revenu du Québec, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence of obtaining or attempting to obtain a rebate, refund or credit to which a person or entity is not entitled, or of evading or attempting to evade paying taxes imposed under an Act of Parliament or of the legislature of Quebec administered by the Minister of Revenue of Quebec;
- (d)** the Canada Revenue Agency, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to determining
 - (i)** whether a *registered charity*, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, has ceased to comply with the requirements of that Act for its registration as such,
 - (ii)** whether a person or entity that the officer has reasonable grounds to suspect has applied to be a *registered charity*, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, is eligible to be registered as such, or
 - (iii)** whether a person or entity that the officer has reasonable grounds to suspect may apply to be a

Utilisation des renseignements

(2) L'agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles afin d'établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* ou qu'ils se rapportent à toute infraction prévue à l'un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

Communication : renseignements utiles

(3) S'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, l'agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

- a)** aux forces policières compétentes;
- b)** à l'Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l'obtention illicite d'un remboursement ou d'un crédit ou à l'évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l'application relève du ministre du Revenu national;
- c)** à l'Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l'obtention illicite d'un remboursement ou d'un crédit ou à l'évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l'application relève du ministre du Revenu du Québec;
- d)** à l'Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles :
 - (i)** pour établir si un *organisme de bienfaisance enregistré* au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,
 - (ii)** pour établir l'admissibilité au statut d'*organisme de bienfaisance enregistré* au sens de ce paragraphe 248(1) de toute personne ou entité qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir fait une demande d'enregistrement à cet effet,
 - (iii)** pour établir qu'une personne ou une entité qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de

registered charity, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*,

(A) has made or will make available any resources, directly or indirectly, to a *listed entity* as defined in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code*,

(B) has made available any resources, directly or indirectly, to an *entity* as defined in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code* that was at that time, and continues to be, engaged in *terrorist activities* as defined in that subsection or activities in support of them, or

(C) has made or will make available any resources, directly or indirectly, to an *entity* as defined in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code* that engages or will engage in *terrorist activities* as defined in that subsection or activities in support of them;

(e) the Communications Security Establishment, if the officer also determines that the information is relevant to the foreign intelligence aspect of the Communications Security Establishment's mandate, referred to in section 16 of the *Communications Security Establishment Act*;

(f) the Competition Bureau, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under the *Competition Act*, the *Consumer Packaging and Labelling Act*, the *Precious Metals Marking Act* or the *Textile Labelling Act* or an attempt to commit such an offence;

(g) an agency or body that administers the securities legislation of a province, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under that legislation;

(h) the Minister of Foreign Affairs or a Minister designated under subsection 6(2) of the *Special Economic Measures Act*, if the officer also determines that the information is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) of that Act;

(i) the Minister of Foreign Affairs or a Minister designated under subsection 2.1(2) of the *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)*, if the officer also determines that the information is relevant to the making, administration

pouvoir faire une demande d'enregistrement comme *organisme de bienfaisance enregistré* au sens de ce paragraphe 248(1), selon le cas :

(A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une *entité inscrite* au sens du paragraphe 83.01(1) du *Code criminel*,

(B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une *entité* au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des *activités terroristes* au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

(C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une *entité*, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des *activités terroristes* au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;

e) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l'article 16 de la *Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications*, touchant le renseignement étranger;

f) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la *Loi sur la concurrence*, la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, la *Loi sur l'étiquetage des textiles* ou la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux*;

g) à un organisme chargé de l'application de la législation en valeurs mobilières d'une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l'exécution ou au contrôle d'application d'un décret ou d'un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)*, si en outre

or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) of that Act;

(j) the Department of the Environment, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under an Act administered by the Minister of the Environment or an attempt to commit such an offence; and

(k) the Department of Fisheries and Oceans, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under an Act administered by the Minister of Fisheries and Oceans or an attempt to commit such an offence.

Disclosure — threats to security of Canada

(4) If an officer has reasonable grounds to suspect that information referred to in subsection (1) would be relevant to threats to the security of Canada, the officer may disclose the information to

(a) the Canadian Security Intelligence Service;

(b) the appropriate police force, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence under Canadian law that the officer has reasonable grounds to suspect arises out of conduct constituting such a threat;

(c) the Department of National Defence and the Canadian Forces, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to the conduct of the Department's or the Canadian Forces' investigative activities related to such a threat; and

(d) the Office of the Superintendent of Financial Institutions, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to the exercise of the powers or the performance of the duties and functions of the Superintendent under the *Office of the Superintendent of Financial Institutions Act*.

Disclosure of information to Centre

(5) An officer may disclose to the Centre information referred to in subsection (1) if the officer has reasonable grounds to suspect that it would be of assistance to the Centre in the detection, prevention or deterrence of money laundering, of the financing of terrorist activities or of sanctions evasion.

il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l'exécution ou au contrôle d'application d'un décret ou d'un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

j) au ministère de l'Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l'application relève du ministre de l'Environnement;

k) au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l'application relève du ministre des Pêches et des Océans.

Communication : menaces envers la sécurité du Canada

(4) S'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, l'agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu'elle se rapporte à des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada;

c) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d'activités d'enquête du ministère ou des Forces liées à une menace envers la sécurité du Canada;

d) au Bureau du surintendant des institutions financières, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l'exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la *Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières*.

Communication au Centre

(5) L'agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement

Recording of reasons for decision

(6) If an officer decides to disclose information under subsection (3), (4) or (5), the officer shall record in writing the reasons for the decision.

Powers, duties and functions

(7) An official may disclose information referred to in subsection (1) for the purpose of exercising powers or performing duties and functions under this Part.

Immunity from compulsory processes

(8) Subject to section 36 of the *Access to Information Act* and sections 34 and 37 of the *Privacy Act*, an official is required to comply with a subpoena, an order for production of documents, a summons or any other compulsory process only if it is issued in the course of

(a) criminal proceedings under an Act of Parliament that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment; or

(b) any legal proceedings that relate to the administration or enforcement of this Part.

Definition of official

(9) In this section and section 39.28, **official** means a person who obtained or who has or had access to information referred to in subsection (1) in the course of exercising powers or performing duties and functions under this Part.

2024, c. 15, s. 285.

Use of information

39.28 No official shall use information referred to in subsection 39.27(1) for any purpose other than exercising powers or performing duties and functions under this Part or for the purposes of the *Special Economic Measures Act*, the *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)*, the *Customs Act* or any other law relating to customs.

2024, c. 15, s. 285.

Feedback, research and public education

39.29 (1) The Canada Border Services Agency may

des activités terroristes ou de contournement de sanctions.

Enregistrement des motifs

(6) L'agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (3), (4) ou (5) est tenu de consigner par écrit les motifs à l'appui de sa décision.

Attributions

(7) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Non-contrainabilité

(8) Sous réserve de l'article 36 de la *Loi sur l'accès à l'information* et des articles 34 et 37 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s'ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

a) de poursuites criminelles intentées en vertu d'une loi fédérale, à l'égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

b) de toute procédure judiciaire concernant l'administration ou l'application de la présente partie.

Définition de fonctionnaire

(9) Au présent article et à l'article 39.28, **fonctionnaire** s'entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

2024, ch. 15, art. 285.

Utilisation des renseignements

39.28 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 39.27(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie ou pour l'application de la *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)*, de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*, de la *Loi sur les douanes* et de tout autre texte législatif concernant les douanes.

2024, ch. 15, art. 285.

Rétroaction, recherche et sensibilisation

39.29 (1) L'Agence des services frontaliers du Canada peut :

(a) inform persons and entities that have provided a declaration under section 39.02 about measures that have been taken with respect to those declarations;

(b) conduct research into trends and developments in the area of money laundering, the financing of terrorist activities, sanctions evasion and the financing of threats to the security of Canada relating to the importation and exportation of goods and into improved ways of detecting, preventing and deterring money laundering, the financing of terrorist activities, sanctions evasion and the financing of threats to the security of Canada; and

(c) undertake measures to inform the public, any persons and entities referred to in section 39.02, any authorities engaged in the investigation and prosecution of money laundering offences, terrorist activity financing offences and sanctions evasion offences and any others with respect to

(i) their obligations under this Part,

(ii) the nature and extent of money laundering inside and outside Canada relating to the importation and exportation of goods,

(iii) the nature and extent of the financing of terrorist activities inside and outside Canada relating to the importation and exportation of goods,

(iv) the nature and extent of the financing, inside and outside Canada, of threats to the security of Canada relating to the importation and exportation of goods,

(v) the nature and extent of sanctions evasion inside and outside Canada relating to the importation and exportation of goods, and

(vi) measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter money laundering — as well as the financing of terrorist activities, sanctions evasion and the financing of threats to the security of Canada — inside or outside Canada, and the effectiveness of those measures.

Limitation

(2) The Canada Border Services Agency shall not disclose under subsection (1) any information that would directly or indirectly identify any of the following persons or entities:

(a) a person who provided a report or information to the Canada Border Services Agency;

a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont fait une déclaration au titre de l'article 39.02;

b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de financement des menaces envers la sécurité du Canada ou de contournement de sanctions liés à l'importation ou à l'exportation de marchandises et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l'égard de ces activités criminelles;

c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l'article 39.02, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :

(i) des obligations prévues par la présente partie,

(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité, au Canada et à l'étranger, lié à l'importation ou à l'exportation de marchandises,

(iii) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes, au Canada et à l'étranger, lié à l'importation ou à l'exportation de marchandises,

(iv) de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l'étranger, des menaces envers la sécurité du Canada lié à l'importation ou à l'exportation de marchandises,

(v) de la nature et de la portée du contournement de sanctions, au Canada et à l'étranger, lié à l'importation ou à l'exportation de marchandises,

(vi) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

Restrictions

(2) Toutefois, l'Agence des services frontaliers du Canada ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d'identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :

a) la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements à l'Agence des services frontaliers du Canada;

(b) a Canadian citizen or a *permanent resident* as defined in subsection 2(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act* about whom a report or information was provided;

(c) a person in Canada or an entity that has a place of business in Canada about whom a report or information was provided.

2024, c. 15, s. 285.

Agreements for Exchange of Information

Agreements with foreign states

39.3 The Minister, with the consent of the Minister designated for the purposes of section 42, may enter into an agreement or arrangement in writing with the government of a foreign state, or an institution or agency of that state, that has reporting requirements similar to those set out in this Part, whereby

(a) information set out in a declaration made under section 39.02, and any other related information, in respect of goods imported into Canada from that state will be provided to a department, institution or agency of that state that has powers and duties similar to those of the Canada Border Services Agency in respect of the reporting of goods; and

(b) information contained in reports, and any other related information, in respect of goods imported into that state from Canada will be provided to the Canada Border Services Agency.

2024, c. 15, s. 285.

Agreements with foreign states

39.31 The Minister, with the consent of the Minister designated for the purpose of section 42, may enter into an agreement or arrangement in writing with the government of a foreign state, or an institution or agency of that state, that has powers and duties similar to those of the Canada Border Services Agency, whereby the Canada Border Services Agency may, if it has reasonable grounds to believe that information collected under this Part would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, provide that information to that government, institution or agency.

2024, c. 15, s. 285.

b) tout citoyen canadien ou un *résident permanent*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, à l'égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;

c) toute personne se trouvant au Canada ou toute entité qui a un établissement au Canada à l'égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

2024, ch. 15, art. 285.

Accords de réciprocité

Accord avec des États étrangers

39.3 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l'application de l'article 42, peut conclure, avec le gouvernement d'un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre de l'article 39.02, et tout autre renseignement connexe, à l'égard des marchandises importées de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l'Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l'égard des marchandises importées;

b) les renseignements figurant dans les déclarations, et tout autre renseignement connexe, à l'égard des marchandises importées dans cet État du Canada sont communiqués à l'Agence des services frontaliers du Canada.

2024, ch. 15, art. 285.

Accord avec des États étrangers

39.31 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l'application de l'article 42, peut conclure, avec le gouvernement d'un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l'Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions.

2024, ch. 15, art. 285.

Delegation

Minister's duties

39.32 (1) The Minister may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial powers or duties of the Minister, under this Part.

President's duties

(2) The President may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the President under this Part.

2024, c. 15, s. 285.

Forms

Declaration

39.33 The Minister may include on any form a declaration, to be signed by the person completing the form, declaring that the information given by that person on the form is true, accurate and complete.

2024, c. 15, s. 285.

Electronic Administration and Enforcement

Electronic administration and enforcement

39.34 (1) This Part may be administered and enforced using electronic means. Any person on whom powers, duties or functions are conferred under this Part may exercise any of those powers or perform any of those duties or functions using the electronic means made available or specified by the Minister.

Authorization

(2) Any person who has been authorized to exercise any power or perform any duty or function conferred on a person referred to in subsection (1) under this Part may do so using the electronic means that are made available or specified by the Minister.

2024, c. 15, s. 285.

Provision of information

39.35 For the purposes of sections 39.36 to 39.38, providing information includes providing a signature and serving, filing or otherwise providing a record or document.

2024, c. 15, s. 285.

Délégation

Pouvoirs et fonction du ministre

39.32 (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Pouvoirs et fonctions du président

(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

2024, ch. 15, art. 285.

Formulaires

Déclaration

39.33 Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l'intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l'exactitude et l'intégralité des renseignements qu'il a donnés.

2024, ch. 15, art. 285.

Exécution et contrôle d'application par des moyens électroniques

Exécution et contrôle d'application par des moyens électroniques

39.34 (1) L'exécution et le contrôle d'application de la présente partie peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente partie peut, dans l'exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.

Autorisation

(2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente partie peuvent, lorsqu'elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.

2024, ch. 15, art. 285.

Fourniture de renseignements

39.35 Pour l'application des articles 39.36 à 39.38, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d'une signature ou d'un document ou la signification ou la production d'un document.

2024, ch. 15, art. 285.

Conditions for electronic version

39.36 A requirement under this Part to provide information — in any form or manner or by any means — is satisfied by providing the electronic version of the information if

- (a) the electronic version is provided by the electronic means, including an electronic system, that are made available or specified by the Minister, if any; and
- (b) any prescribed requirements with respect to electronic communications or electronic means have been met.

2024, c. 15, s. 285.

Deemed timing of receipt

39.37 Any information provided by electronic means, including an electronic system, in accordance with section 39.34 or 39.36, is deemed to be received

- (a) if the regulations provide for a day, on that day;
- (b) if the regulations provide for a day and time, on that day and at that time; or
- (c) if the regulations do not provide for a day or a day and a time, on the day and at the time that the information is sent.

2024, c. 15, s. 285.

Regulations

39.38 (1) The Governor in Council may make regulations in respect of electronic communications and electronic means, including electronic systems, or any other technology to be used in the administration or enforcement of this Part, including regulations respecting

- (a) the provision of information for any purpose under this Part in electronic or other form;
- (b) the payment of amounts under this Part by electronic instructions; and
- (c) the manner in which and the extent to which any provision of this Part, or its regulations, applies to the electronic communications or electronic means, including electronic systems, and adapting any such provision for the purpose of applying it.

Conditions : version électronique

39.36 Lorsque la présente partie exige que des renseignements soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d'une version électronique de ceux-ci satisfait à l'exigence si les conditions suivantes sont réunies :

- a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre met à disposition ou précise, le cas échéant;
- b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.

2024, ch. 15, art. 285.

Réception réputée

39.37 Les renseignements fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément aux articles 39.34 ou 39.36, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l'heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l'heure où ils ont été envoyés.

2024, ch. 15, art. 285.

Règlements

39.38 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente partie, notamment des règlements concernant :

- a) la fourniture de renseignements à toute fin prévue par la présente partie, sous forme électronique ou autre;
- b) le versement de sommes, sous le régime de la présente partie, selon les instructions données par voie électronique;
- c) les modalités et l'étendue de l'application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l'adaptation de ces dispositions à cette fin.

Classes

(2) Regulations made for the purpose of section 39.36 may establish classes and distinguish among those classes.

2024, c. 15, s. 285; 2026, c. 3, s. 582.

Administrative Monetary Penalties

Regulations

39.39 (1) The Governor in Council may make regulations establishing an administrative monetary penalties scheme for the purpose of promoting compliance with this Part, including regulations

(a) designating as a violation the contravention of a specified provision of this Part;

(b) classifying each violation or series of violations;

(c) respecting the penalties that may be imposed for a violation, including in relation to

(i) the amount, or range of amounts, of the penalties that may be imposed on persons or entities or classes of persons or entities,

(ii) the factors to be taken into account in imposing a penalty,

(iii) the payment of penalties that have been imposed, and

(iv) the recovery, as a debt, of unpaid penalties and any additional penalty to be paid in respect of those unpaid penalties;

(d) respecting the powers, duties and functions of the Canada Border Services Agency and of any person or class of persons who may exercise powers or perform duties or functions with respect to the scheme, including the designation of such persons or classes of persons by the President of the Agency;

(e) respecting the proceedings in respect of a violation, including in relation to

(i) commencing the proceedings,

(ii) the defences that may be available in respect of a violation, and

(iii) the circumstances in which the proceedings may be brought to an end; and

(f) respecting reviews or appeals of any orders or decisions in the proceedings.

Catégories

(2) Les règlements pris pour l'application de l'article 39.36 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

2024, ch. 15, art. 285; 2026, ch. 3, art. 582.

Sanctions administratives pécuniaires

Règlement

39.39 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de la présente partie, notamment des règlements :

a) désignant comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente partie;

b) classifiant les violations ou séries de violations;

c) concernant la sanction à imposer, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, en fonction des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d'entités,

(ii) les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,

(iii) le paiement de la sanction imposée,

(iv) le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l'imposition de toute sanction additionnelle à en cas de défaut de paiement;

d) concernant les attributions de l'Agence des services frontaliers du Canada et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le président;

e) concernant les procédures en violation, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) l'introduction de la procédure,

(ii) les défenses pouvant être invoquées à l'égard de la violation,

(iii) les circonstances pouvant mettre fin à la procédure;

f) concernant la révision ou l'appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la procédure.

Violation or offence

(2) If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.

2024, c. 15, s. 285.

PART 3

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Object

Object

40 The object of this Part is to establish an agency that

(a) acts at arm's length and is independent from law enforcement agencies and other entities to which it is authorized to disclose information under subsection 55(3), 55.1(1) or 56.1(1) or (2);

(b) collects, analyses, assesses and discloses information in order to assist in the detection, prevention and deterrence of money laundering, of the financing of terrorist activities and of sanctions evasion, and in order to assist the Minister in carrying out the Minister's powers and duties under Part 1.1;

(c) ensures that personal information under its control is protected from unauthorized disclosure;

(d) operates to enhance public awareness and understanding of matters related to money laundering, the financing of terrorist activities and sanctions evasion; and

(e) ensures compliance with Parts 1 and 1.1.

2000, c. 17, s. 40; 2001, c. 41, s. 65; 2010, c. 12, s. 1870; 2014, c. 20, s. 276; 2024, c. 15, s. 286.

Establishment of the Centre

Centre established

41 (1) There is hereby established the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.

Cumul interdit

(2) S'agissant d'un acte ou d'une omission qualifiable à la fois de violation et d'infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.

2024, ch. 15, art. 285.

PARTIE 3

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Objet

Objet

40 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :

a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l'application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);

b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions ainsi que des renseignements susceptibles d'aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;

c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions;

e) procède à des contrôles d'application des parties 1 et 1.1.

2000, ch. 17, art. 40; 2001, ch. 41, art. 65; 2010, ch. 12, art. 1870; 2014, ch. 20, art. 276; 2024, ch. 15, art. 286.

Constitution du Centre

Constitution du Centre

41 (1) Est constitué le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

Powers of Centre

(2) The Centre may exercise powers only as an agent of Her Majesty in right of Canada.

Minister is responsible

42 (1) The Minister is responsible for the Centre.

Minister may direct

(2) The Minister may direct the Centre on any matter that, in the Minister's opinion, materially affects public policy or the strategic direction of the Centre.

Statutory instruments

(3) A direction under subsection (2) is not a statutory instrument for the purposes of the *Statutory Instruments Act*.

Advisor

(4) The Minister may from time to time engage the services of any person to advise and report to the Minister on any matter referred to in subsection (2).

Organization and Head Office

Appointment of Director

43 (1) The Governor in Council shall appoint a Director to hold office during pleasure for a term of not more than five years.

Reappointment

(2) Subject to subsection (3), the Director is eligible to be reappointed on the expiry of a first or subsequent term of office.

Limitation

(3) No person shall hold office as Director for terms of more than ten years in the aggregate.

Absence or incapacity

(4) In the event of the absence or incapacity of the Director, or if the office of Director is vacant, the Governor in Council may appoint a qualified person to hold office instead of the Director for a term of not more than six months, and the person shall, while holding that office, have all of the powers, duties and functions of the Director under this Part.

Mandataire de Sa Majesté

(2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Ministre responsable

42 (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

Instructions du ministre au directeur

(2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d'ordre public et les orientations stratégiques du Centre.

Caractère non réglementaire

(3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*.

Conseiller

(4) Le ministre peut retenir les services d'une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).

Organisation et siège

Nomination du directeur

43 (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d'au plus cinq ans.

Renouvellement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

Durée limite

(3) La durée d'occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

Absence ou empêchement

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l'intérim pour une période d'au plus six mois; l'intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

Delegation by Director

(5) The Director may delegate to any person, subject to any terms and conditions that the Director may specify, any power, duty or function conferred on the Director under this Act.

Accident compensation

44 The Director and the employees of the Centre are deemed to be employees for the purposes of the *Government Employees Compensation Act* and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the *Aeronautics Act*.

2000, c. 17, s. 44; 2003, c. 22, s. 224(E).

Director's powers

45 (1) The Director is the chief executive officer of the Centre, has supervision over and direction of its work and employees and may exercise any power and perform any duty or function of the Centre. The Director has the rank and all the powers of a deputy head of a department.

Directions to authorized persons

(2) The Director may authorize any person to act, under the Director's direction, for the purposes of sections 62 to 64.

Employees

46 An employee of the Centre may exercise any power and perform any duty or function of the Centre if the employee is appointed to serve in the Centre in a capacity appropriate to the exercise of the power or the performance of the duty or function.

Remuneration

47 The Director shall be paid the remuneration fixed by the Governor in Council.

Head office

48 (1) The head office of the Centre is to be in the National Capital Region, as described in the schedule to the *National Capital Act*.

Other offices

(2) The Director may, with the approval of the Minister, establish other offices of the Centre elsewhere in Canada.

Human Resources

Personnel

49 (1) The Director has exclusive authority to

Délégation par le directeur

(5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu'il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Indemnisation

44 Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la *Loi sur l'indemnisation des agents de l'État* et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la *Loi sur l'aéronautique*.

2000, ch. 17, art. 44; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Attributions du directeur

45 (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d'un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.

Autorisation du directeur

(2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l'application des articles 62 à 64.

Employés

46 Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.

Rémunération

47 Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Siège du Centre

48 (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la *Loi sur la capitale nationale*.

Autres bureaux

(2) Le directeur peut, avec l'agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Gestion des ressources humaines

Personnel

49 (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

(a) appoint, lay off or terminate the employment of the employees of the Centre; and

(b) establish standards, procedures and processes governing staffing, including the appointment, lay-off or termination of the employment of employees otherwise than for cause.

Right of employer

(2) Nothing in the *Federal Public Sector Labour Relations Act* shall be construed so as to affect the right or authority of the Director to deal with the matters referred to in paragraph (1)(b).

Human resources management

(3) Subsections 11.1(1) and 12(2) of the *Financial Administration Act* do not apply to the Centre, and the Director may

(a) determine the organization of and classify the positions in the Centre;

(b) set the terms and conditions of employment for employees, including termination of employment for cause, and assign to them their duties;

(c) notwithstanding section 112 of the *Federal Public Sector Labour Relations Act*, in accordance with the mandate approved by the Treasury Board, fix the remuneration of the employees of the Centre; and

(d) provide for any other matters that the Director considers necessary for effective human resources management in the Centre.

2000, c. 17, s. 49; 2003, c. 22, ss. 190, 223(A); 2017, c. 9, s. 55.

Political activities

50 Part 7 of the *Public Service Employment Act* applies to the Director and employees of the Centre. For the purposes of that Part, the Director is deemed to be a deputy head, and the employees are deemed to be employees, as defined in subsection 2(1) of that Act.

2000, c. 17, s. 50; 2003, c. 22, s. 242.

Appropriation

Advance amounts out of C.R.F.

50.1 (1) Subject to subsection (2), the Minister may, in any fiscal year on terms and conditions — including the rate of interest, if any — that are determined by the Minister, advance amounts out of the Consolidated Revenue Fund to the Centre to permit it to defray its costs of operation.

a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

b) d'élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l'exclusion du licenciement motivé.

Droit de l'employeur

(2) La *Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral* n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l'alinéa (1)b).

Gestion des ressources humaines

(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la *Loi sur la gestion des finances publiques* ne s'appliquent pas au Centre; le directeur peut :

a) déterminer l'organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

b) fixer les conditions d'emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

c) malgré l'article 112 de la *Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral*, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

d) régler toute autre question dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

2000, ch. 17, art. 49; 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A); 2017, ch. 9, art. 55.

Activités politiques

50 Le directeur et les employés du Centre sont, pour l'application de la partie 7 de la *Loi sur l'emploi dans la fonction publique*, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

2000, ch. 17, art. 50; 2003, ch. 22, art. 242.

Affectation de crédits

Prélèvements sur le Trésor

50.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d'un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu'il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d'intérêt — qu'il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

Spending authority

(2) In carrying out its responsibilities, the Centre may spend assessments and other revenues received through the conduct of its operations in the fiscal year in which they are received or, unless an appropriation Act provides otherwise, in the next fiscal year. The amount of those assessments or other revenues shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

Payment for activity

(3) If the Centre carries on any activity under paragraph 58(1)(b) or (c) on the Minister's recommendation, the Minister may on terms and conditions approved by the Treasury Board, in any fiscal year, make a payment out of the Consolidated Revenue Fund to the Centre for the purposes of the activity.

2021, c. 23, s. 164.

Authority to Provide Services

Authority to provide services

51 When a department in, or other portion of, the federal public administration specified in Schedule I, IV or V to the *Financial Administration Act* is authorized to provide services to another department in or portion of the federal public administration specified in one of those Schedules, it may enter into an agreement to provide those services to the Centre if it considers it appropriate to do so.

2000, c. 17, s. 51; 2003, c. 22, s. 191.

Assessments

Centre to ascertain expenses

51.1 (1) The Centre shall, before December 31 in each year, ascertain the total amount of prescribed expenses — excluding the expenses incurred for the disclosure of designated information under subsection 55(3), 55.1(1) or 56.1(1), (2) or (3) and for the analysis and assessment of reports and information made for the purposes of that disclosure — incurred during the immediately preceding fiscal year for or in connection with the administration of this Act.

Amount conclusive

(2) The amount ascertained under subsection (1) is final and conclusive for the purposes of this section.

Assessment

(3) As soon as feasible after ascertaining the amount under subsection (1), the Centre shall assess a portion of the total amount of expenses against every prescribed person

Dépenses

(2) Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d'un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d'une loi d'affectation de crédits, pendant l'exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

Paiement pour activités

(3) Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d'un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.

2021, ch. 23, art. 164.

Accord de service

Pouvoir

51 Le ministère ou le secteur de l'administration publique fédérale visé à l'une des annexes I, IV ou V de la *Loi sur la gestion des finances publiques* peut, s'il l'estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu'il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l'une de ces annexes.

2000, ch. 17, art. 51; 2003, ch. 22, art. 191.

Cotisations

Détermination du Centre

51.1 (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l'exercice précédent dans le cadre de l'application de la présente loi, à l'exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1), (2) ou (3) et pour l'analyse et l'appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.

Caractère irrévocable

(2) Pour l'application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.

Cotisation

(3) Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes

or entity referred to in section 5 to the prescribed extent and in the prescribed manner.

Interim assessment

(4) The Centre may, during each fiscal year, make an interim assessment against any person or entity referred to in section 5.

2021, c. 23, s. 165.

Assessment of particular expenses

51.2 (1) The Centre may assess against a person or entity referred to in section 5 a prescribed charge and applicable disbursements for any prescribed service provided to them by or on behalf of the Centre.

Interim assessment

(2) The Centre may, during each fiscal year, make an interim assessment against the person or entity towards the amount to be assessed against them under subsection (1).

2021, c. 23, s. 165.

Prescribed information

51.3 (1) For the purposes of making an assessment or interim assessment under section 51.1 or 51.2, the Centre may collect prescribed information that is

- (a)** publicly available;
- (b)** provided to the Centre under an agreement entered into under subsection 66(1); or
- (c)** provided to the Centre under subsection (2).

Request by Centre

(2) For the purposes of paragraph (1)(c), the Centre may request that a person or entity referred to in section 5 provide the Centre with the prescribed information. The person or entity shall comply with the Centre's request in the prescribed time and manner.

2021, c. 23, s. 165.

Assessment binding

51.4 (1) Every assessment and interim assessment made under section 51.1 or 51.2 is final and conclusive and binding on the person or entity against which it is made.

Recovery

(2) Every assessment and interim assessment constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada, is

ou entités visées à l'article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.

Cotisations provisoires

(4) Au cours de l'exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l'article 5.

2021, ch. 23, art. 165.

Cotisation relative à certaines dépenses

51.2 (1) Le Centre peut faire payer à une personne ou à une entité visée à l'article 5 un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services prévus par règlement qu'il a fournis — ou qui ont été fournis en son nom — à cette personne ou entité.

Cotisations provisoires

(2) Au cours de l'exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire au titre du paragraphe (1).

2021, ch. 23, art. 165.

Renseignements réglementaires

51.3 (1) Afin d'établir une cotisation — provisoire ou non — en application des articles 51.1 ou 51.2, le Centre peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires :

- a)** qui sont accessibles au public;
- b)** qui lui sont fournis conformément à un accord conclu au titre du paragraphe 66(1);
- c)** qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2).

Demande du Centre

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), le Centre peut demander à une personne ou à une entité visée à l'article 5 de lui fournir les renseignements réglementaires. La personne ou l'entité les transmet au Centre selon les modalités réglementaires.

2021, ch. 23, art. 165.

Caractère obligatoire

51.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.1 ou 51.2 est irrévocable et lie la personne ou l'entité à qui elle est imposée.

Recouvrement

(2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable

immediately payable and may be recovered as a debt in any court of competent jurisdiction.

Interest

(3) Interest may be charged on the unpaid amount of an assessment or interim assessment at a rate equal to the rate prescribed under the *Income Tax Act* for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act in effect from time to time plus 2%.

2021, c. 23, s. 165.

Disclosure of Information

Director to report to Minister

52 (1) The Director shall report to the Minister from time to time on the exercise of the Director's powers and the performance of his or her duties and functions under this Act.

Director to report to Minister

(1.1) On or before September 30 of each year, the Director shall submit to the Minister a report on the Centre's activities for the preceding year that includes the following information about that year's activities as well as information on any matters that the Minister or an officer of the Department of Finance specifies:

- (a)** a description of the activities carried out by the Centre to ensure compliance with Parts 1 and 1.1, including a description of those activities by class of persons or entities referred to in section 5, and of its conclusions as to the compliance of those persons or entities with Parts 1 and 1.1;
- (b)** any measures undertaken under paragraph 58(1)(c); and
- (c)** a description, with the relevant statistics included, of the results achieved by and the effectiveness of the Centre in the exercise of its powers and the performance of its duties and functions.

Obligation to inform

(2) The Director shall keep the Minister and any officer of the Department of Finance whom the Director considers appropriate informed of any matter that could materially affect public policy or the strategic direction of the Centre, and any other matter that the Minister considers necessary.

sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

Intérêt

(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

2021, ch. 23, art. 165.

Communication de renseignements

Communication de renseignements au ministre

52 (1) Le directeur renseigne le ministre sur l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Communication de renseignements au ministre

(1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l'année précédente qui comporte les renseignements ci-après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :

- a)** une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l'article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;
- b)** les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);
- c)** une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu'une description de l'efficacité du Centre dans l'exercice de ses attributions.

Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire

(2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notamment les questions d'ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

Director to disclose other information

(3) The Director shall, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, in the form and manner that the Minister or officer directs, any information obtained by the Centre in the administration and enforcement of this Act, or any information prepared by the Centre from that information, that the Minister or the officer considers relevant for the purpose of carrying out the Minister's powers and duties under this Act.

Disclosure of information to advisor

(4) The Director shall disclose to a person engaged under subsection 42(4), in the form and manner that the person directs, any information obtained by the Centre in the administration and enforcement of this Act, or any information prepared by the Centre from that information, that the person considers relevant for the purpose of advising the Minister on any matter referred to in subsection 42(2).

2000, c. 17, s. 52; 2010, c. 12, s. 1871; 2014, c. 20, s. 277.

Limitation

53 (1) The Director shall not disclose under section 52

- (a)** any information collected by the Centre under subparagraph 54(1)(b)(ii);
- (b)** any information referred to in paragraphs 55(1)(a) to (b.1), (c) or (d);
- (c)** any information referred to in paragraph 55(1)(e) that the Centre prepared for possible disclosure under subsection 55(3), section 55.1 or subsection 56.1(1) or (2); or
- (d)** any information that would directly or indirectly identify a client or employee of a person or entity referred to in section 5.

Clarification

(2) For greater certainty, if information referred to in subsection (1) is contained in a document, whether in written form or in any other form, that is otherwise required to be disclosed under section 52, the Director shall provide the document with that information excluded.

2000, c. 17, s. 53; 2014, c. 20, s. 278.

Communication d'autres renseignements par le directeur

(3) Sur demande du ministre ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu'il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l'exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l'exécution et du contrôle d'application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.

Communication de renseignements au conseiller

(4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu'elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l'exécution et du contrôle d'application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

2000, ch. 17, art. 52; 2010, ch. 12, art. 1871; 2014, ch. 20, art. 277.

Restrictions

53 (1) L'article 52 n'autorise pas le directeur à communiquer des renseignements :

- a)** recueillis par le Centre en vertu du sous-alinéa 54(1)b(ii), à l'exception des renseignements accessibles au public;
- b)** visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);
- c)** visés à l'alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éventuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l'article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);
- d)** permettant d'identifier, même indirectement, un client ou un employé d'une personne ou entité visée à l'article 5.

Précision

(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel qu'en soit la forme ou le support — qui doit être communiqué en application de l'article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.

2000, ch. 17, art. 53; 2014, ch. 20, art. 278.

Director or officer to disclose information for the purpose of Part 1.1

53.1 (1) The Director shall, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, in the form and manner that the Minister or officer directs, any information received or collected by the Centre under paragraph 54(1)(a) or (b), or any analysis conducted by the Centre under paragraph 54(1)(c), that the Minister or the officer considers relevant for the purpose of carrying out the Minister's powers and duties under Part 1.1.

Director may disclose information

(2) If the Director is of the opinion that information received or collected by the Centre under paragraph 54(1)(a) or (b), or any analysis conducted by the Centre under paragraph 54(1)(c), would assist the Minister in carrying out the Minister's powers and duties under Part 1.1, the Director may disclose that information or analysis to the Minister or any officer of the Department of Finance whom the Director considers appropriate.

2010, c. 12, s. 1872; 2014, c. 20, s. 278.

Limitation

53.2 (1) The Director shall disclose under subsection 53.1(1) information that would directly or indirectly identify any person or entity only if

- (a)** the person or entity is a *foreign entity*, as defined in section 11.41;
- (b)** the person or entity is one referred to in section 5; or
- (c)** the information is requested for the purpose of carrying out the Minister's powers and duties under section 11.7.

Clarification

(2) For greater certainty, if information referred to in subsection (1) that would directly or indirectly identify any person or entity, other than one referred to in paragraph (1)(a) or (b), is contained in a document, whether in written form or in any other form, that is otherwise required to be disclosed under subsection 53.1(1), the Director shall provide the document with that information excluded.

2010, c. 12, s. 1872; 2014, c. 20, s. 278; 2023, c. 26, s. 190.

Director to seek consent

53.3 (1) The Director shall seek consent for disclosure of information that was provided to the Centre in confidence by the institutions, agencies or organizations

Communication de renseignements pour l'application de la partie 1.1

53.1 (1) Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l'alinéa 54(1)c) — que le demandeur estime utiles à l'exercice des attributions conférées au ministre par la partie 1.1.

Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements

(2) S'il est d'avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l'alinéa 54(1)c) — sont susceptibles d'aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances qu'il estime qualifié.

2010, ch. 12, art. 1872; 2014, ch. 20, art. 278.

Exception

53.2 (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer, au titre du paragraphe 53.1(1), des renseignements qui permettraient d'identifier, même indirectement, une personne ou entité que si, selon le cas :

- a)** l'entité est une *entité étrangère*, au sens de l'article 11.41;
- b)** la personne ou entité est une personne ou entité visée à l'article 5;
- c)** les renseignements sont demandés afin de permettre au ministre d'exercer les attributions qui lui sont conférées par l'article 11.7.

Précision

(2) Il est entendu que si un document — quel que soit la forme ou le support — doit être communiqué au titre du paragraphe 53.1(1) et qu'il contient des renseignements qui permettraient d'identifier, même indirectement, une personne ou entité autre que celle mentionnée aux alinéas (1)a) ou b), le directeur fournit le document sans ces renseignements.

2010, ch. 12, art. 1872; 2014, ch. 20, art. 278; 2023, ch. 26, art. 190.

Consentement

53.3 (1) Le directeur doit tenter d'obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la

mentioned in paragraph (a), (b) or (c), as the case may be, if that information is contained in the information or analysis requested by the Minister or an officer of the Department of Finance under subsection 53.1(1):

- (a) federal or provincial law enforcement agencies;
- (b) federal government institutions or federal government agencies; or
- (c) a government of a foreign state, an international organization or an institution or agency of a foreign state that has powers and duties similar to those of the Centre, with which the Minister or the Centre has entered into a written agreement or arrangement under subsection 56(1) or (2), if the agreement or arrangement so provides.

No disclosure without consent

(2) The Director shall not disclose the information that was provided to the Centre in confidence before having obtained the consent referred to in subsection (1).

2010, c. 12, s. 1872; 2014, c. 20, s. 279; 2017, c. 20, s. 428.

Information — assessment of risks

53.31 (1) For the purpose of assessing risks to the integrity of the Canadian financial system that may arise from the grant, revocation, suspension or amendment of an approval, the Minister, officers of the Department of Finance, the Director and the Superintendent of Financial Institutions may disclose to each other, and collect from each other, any information that relates both to the approval and to money laundering activities or terrorist financing activities.

Limitation — Director

(2) The Director may disclose information under subsection (1) only if it relates to compliance with Part 1 or 1.1.

Definition of approval

(3) In subsection (1), **approval** has the same meaning as in section 973 of the *Bank Act*, section 1016 of the *Insurance Companies Act* and section 527.2 of the *Trust and Loan Companies Act*.

2023, c. 26, s. 191.

National security or integrity of financial system

53.32 (1) For the purpose of assisting the Minister in determining whether to grant, revoke, suspend or amend an approval or in exercising the Minister's powers or performing the Minister's functions and duties under any of sections 32 to 47 and 96 of the *Retail Payment Activities*

communication au ministre de l'information qu'ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :

- a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l'application de la loi;
- b) les autres autorités publiques fédérales;
- c) le gouvernement d'un État étranger, une organisation internationale ou un organisme d'un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l'accord le prévoit.

Consentement

(2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l'information transmise au Centre à titre confidentiel qu'après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).

2010, ch. 12, art. 1872; 2014, ch. 20, art. 279; 2017, ch. 20, art. 428.

Renseignements : évaluation des risques

53.31 (1) Afin d'évaluer les risques à l'intégrité du système financier canadien que peut poser l'octroi, la révocation, la suspension ou la modification d'un agrément, le ministre, les fonctionnaires du ministère des Finances, le directeur et le surintendant des institutions financières peuvent recueillir les uns auprès des autres ou se communiquer tout renseignement relatif à l'agrément et à des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.

Limite : directeur

(2) Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s'ils se rapportent à l'observation des parties 1 ou 1.1.

Définition de agrément

(3) Au paragraphe (1), **agrément** s'entend au sens de l'article 973 de la *Loi sur les banques*, de l'article 527.2 de la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* et de l'article 1016 de la *Loi sur les sociétés d'assurances*.

2023, ch. 26, art. 191.

Sécurité nationale et intégrité du système financier

53.32 (1) Afin d'aider le ministre à décider de l'octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d'un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*, le directeur peut

Act, the Director may, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, any information that is under the control of the Centre and that relates to national security or to safeguarding the integrity of Canada's financial system.

Limitation

(2) Any information disclosed under subsection (1) may be used by the recipient only for the purpose of deciding whether to grant, revoke, suspend or amend an approval or in the exercise of the powers, or the performance of the functions and duties, referred to in subsection (1).

Records

(3) The Director shall cause to be kept a record of any request for information referred to in subsection (1) and of any information that is disclosed under that subsection.

Definition of approval

(4) In this section, **approval** has the same meaning as in section 973 of the *Bank Act*, section 1016 of the *Insurance Companies Act* and section 527.2 of the *Trust and Loan Companies Act*.

2023, c. 26, s. 192.

National Security and Intelligence Review Agency Act

53.4 The Director shall, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, in the form and manner that the Minister or officer directs, any information under the control of the Centre that would assist the Minister in exercising his or her powers or performing his or her duties or functions under the *National Security and Intelligence Review Agency Act*.

2019, c. 13, s. 46.

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act

53.41 (1) For the purpose referred to in subsection 18(3) of the *Office of the Superintendent of Financial Institutions Act*, the Director may disclose to, and collect from, the other members of the committee established under subsection 18(1) of that Act any information referred to in that subsection 18(3).

Limitation — Director

(2) The Director may disclose information under subsection (1) only if it relates to compliance with Part 1 or 1.1.

2026, c. 4, s. 126.

communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l'intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.

Limite : usage

(2) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par le destinataire que pour décider de l'octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d'un agrément ou que pour exercer les attributions mentionnées à ce paragraphe.

Registres

(3) Le directeur fait tenir un registre des demandes de renseignements reçues et des renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1).

Définition de agrément

(4) Au présent article, **agrément** s'entend au sens de l'article 973 de la *Loi sur les banques*, de l'article 527.2 de la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* et de l'article 1016 de la *Loi sur les sociétés d'assurances*.

2023, ch. 26, art. 192.

Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

53.4 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre qui sont susceptibles d'aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la *Loi sur l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement*.

2019, ch. 13, art. 46.

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

53.41 (1) Pour les besoins de la mission visée au paragraphe 18(3) de la *Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières*, le directeur peut recueillir auprès des autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi, ou leur communiquer, toute information visée au paragraphe 18(3) de cette loi.

Limite : directeur

(2) Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s'ils se rapportent à l'observation des parties 1 ou 1.1.

2026, ch. 4, art. 126.

National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act

53.5 The Director shall, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, in the form and manner that the Minister or officer directs, any information under the control of the Centre that would assist the Minister in exercising his or her powers or performing his or her duties or functions under the *National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act*.

2017, c. 15, s. 47; 2019, c. 13, s. 49.

Retail Payment Activities Act

53.6 (1) The Centre shall, within 30 days after the day on which it receives the information referred to in section 31 of the *Retail Payment Activities Act*, notify the Bank of Canada if an applicant referred to in that section

(a) has, during the five-year period before the day on which the application was submitted, been found guilty of an offence under section 74, 75 or 76, subsection 77(1) or section 77.01 or 77.1 of this Act;

(b) has, during the five-year period before the day on which the application was submitted, been served under subsection 73.15(4) of this Act with a notice of a decision or of an imposed penalty in relation to a serious or very serious violation; or

(c) is not registered under this Act.

Information respecting payment service providers

(2) The Centre shall notify the Bank of Canada as soon as feasible if

(a) a *payment service provider* that is *registered*, as those expressions are defined in section 2 of the *Retail Payment Activities Act*, is found guilty of an offence under section 74, 75 or 76, subsection 77(1) or section 77.01 or 77.1 of this Act;

(b) under subsection 73.15(4) of this Act, the Director causes, in relation to a serious or very serious violation, a notice of a decision or of an imposed penalty to be issued and served on a *payment service provider* that is *registered*, as those expressions are defined in section 2 of the *Retail Payment Activities Act*; or

(c) the Centre revokes the registration under this Act of a *payment service provider* that is *registered*, as

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

53.5 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre et qui sont susceptibles d'aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la *Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement*.

2017, ch. 15, art. 47; 2019, ch. 13, art. 49.

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

53.6 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l'article 31 de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :

a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d'une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.01 ou 77.1 de la présente loi;

b) a reçu signification, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d'une décision prise ou d'une pénalité imposée à l'égard d'une violation grave ou très grave;

c) n'est pas inscrit sous le régime de la présente loi.

Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement

(2) Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l'un des événements suivants :

a) un *fournisseur de services de paiement enregistré*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*, a été déclaré coupable d'une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.01 ou 77.1 de la présente loi;

b) le directeur a fait signifier, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, à un *fournisseur de services de paiement enregistré*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*, une décision prise ou une pénalité imposée à l'égard d'une violation grave ou très grave;

those expressions are defined in section 2 of the *Retail Payment Activities Act*.

Reviews and appeals

(3) The Centre shall notify the Bank of Canada as soon as feasible if a finding of guilt referred to in paragraph (2)(a) is appealed, if a notice referred to in paragraph (2)(b) is appealed or if a revocation of registration referred to in paragraph (2)(c) is reviewed or appealed and shall notify the Bank of Canada as soon as feasible of the outcome of the appeal or review.

Exception

(4) The Centre is not required to notify the Bank of Canada of a finding of guilt referred to in paragraph (1)(a) or (2)(a) or an appeal referred to in subsection (3) if that information is not readily accessible by the Centre.

2021, c. 23, s. 180; 2026, c. 4, s. 87.

Special Economic Measures Act, Part 2

53.7 At the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, the Director shall, for the purposes of Part 2 of the *Special Economic Measures Act*, disclose to the Minister or the officer any information received by the Centre under paragraph 7.1(1)(c) from a *financial institution*, as defined in section 3 of the *Office of the Superintendent of Financial Institutions Act*.

2026, c. 3, s. 362.

Reports and Information

Reports and information

54 (1) The Centre

(a) shall receive reports made under section 7, 7.1, 9, 12 or 20, or in accordance with a directive issued under Part 1.1, incomplete reports sent under subsection 14(5), reports referred to in section 9.1, information provided to the Centre by any agency of another country that has powers and duties similar to those of the Centre, information provided to the Centre by law enforcement agencies or government institutions or agencies, and other information voluntarily provided to the Centre about suspicions of money laundering, of the financing of terrorist activities or of sanctions evasion;

(b) may collect information that the Centre considers relevant to money laundering activities, the financing of terrorist activities and activities relating to sanctions evasion that

c) le Centre a révoqué, au titre de la présente loi, l'inscription d'un *fournisseur de services de paiement enregistré*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*.

Révisions et appels

(3) Si la déclaration de culpabilité visée à l'alinéa (2)a) ou l'avis visé à l'alinéa (2)b) fait l'objet d'un appel ou si la révocation de l'enregistrement visée à l'alinéa (2)c) fait l'objet d'une révision ou d'un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l'avise également de l'issue de la révision ou de l'appel, dès que possible.

Exception

(4) Le Centre n'est pas tenu d'aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l'appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.

2021, ch. 23, art. 180; 2026, ch. 4, art. 87.

Loi sur les mesures économiques spéciales — partie 2

53.7 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, pour l'application de la partie 2 de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*, tout renseignement obtenu par le Centre en vertu de l'alinéa 7.1(1)c) d'une *institution financière*, au sens de l'article 3 de la *Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières*.

2026, ch. 3, art. 362.

Rapports et renseignements

Rapports et renseignements

54 (1) Le Centre :

a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l'article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l'application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions;

b) peut recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes

(i) is publicly available, including in a commercially available database, or

(ii) is stored in a database maintained, for purposes related to law enforcement or national security, by the federal government, by a provincial government, by the government of a foreign state or by an international organization, if an agreement was entered into under subsection 66(1) to collect such information;

(c) shall analyse and assess the reports and information;

(d) subject to section 6 of the *Privacy Act*, shall retain each report referred to in paragraph (a) and all information referred to in paragraph (a) or (b) for 10 years beginning on the day on which the report is received or the information is received or collected; and

(e) despite the *Library and Archives of Canada Act*, shall destroy, 15 years after the day on which a report referred to in paragraph (a) is received, any identifying information contained in the report if the report was not disclosed under subsection 55(3), 55.1(1) or 56.1(1) or (2).

Information required for analysis and assessment

(1.1) For greater certainty, if the Centre receives a report from a person or entity referred to in section 5, the Centre may, for the purposes of paragraph (1)(c), request that the person or entity provide any information required in the report.

Destruction of certain information

(2) The Centre shall destroy any information contained in a document, whether in written form or in any other form, that it receives that purports to be a report made under section 7, 7.1, 9 or 12, made in accordance with a directive issued under Part 1.1, sent under subsection 14(5) or referred to in section 9.1, and that it determines, in the normal course of its activities, relates to a financial transaction or circumstance that is not required to be reported to the Centre under this Act, and shall destroy any information voluntarily provided to the Centre by the public that it determines, in the normal course of its activities, is not about suspicions of money laundering, of the financing of terrorist activities or of sanctions

ou à des activités de contournement de sanctions et qui est :

(i) soit accessible au public, notamment par une banque de données mise sur le marché,

(ii) soit contenu dans une banque de données tenue, dans le cadre de l'application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le gouvernement d'un État étranger ou une organisation internationale, dans le cas où un accord visant la collecte de ces renseignements a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

(c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

(d) sous réserve de l'article 6 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, conserve les rapports et déclarations visés à l'alinéa a) et les renseignements visés aux alinéas a) ou b), pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, selon le cas;

(e) par dérogation à la *Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada*, supprime tous les renseignements identificateurs des rapports ou déclarations visés à l'alinéa a) quinze ans après la réception ou la collecte de ceux-ci, si ces rapports ou déclarations n'ont pas fait l'objet d'une communication au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2).

Renseignements nécessaires à l'analyse et à l'appréciation

(1.1) Il est entendu que si le Centre reçoit un rapport ou une déclaration d'une personne ou d'une entité visée à l'article 5, le Centre peut, pour l'application de l'alinéa (1)c), demander à cette personne ou à cette entité de fournir les renseignements requis par ce rapport ou cette déclaration.

Destruction de certains renseignements

(2) Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu'il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu'en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l'article 9.1 lorsqu'il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n'exige pas qu'ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu'ils ne se

evasion. The Centre shall destroy the information within a reasonable time after the determination is made.

2000, c. 17, s. 54; 2001, c. 12, s. 1, c. 41, s. 66; 2004, c. 11, s. 42, c. 15, s. 100; 2006, c. 12, s. 24; 2010, c. 12, s. 1873; 2014, c. 20, s. 280; 2021, c. 23, s. 166; 2024, c. 15, s. 287.

Registrar

54.1 (1) The Centre is responsible for establishing and maintaining a registry of the prescribed information submitted under sections 11.12 to 11.3.

Registry

(2) The registry shall be organized in any manner and kept in any form that the Centre may determine.

Public access

(3) The Centre shall make available to the public the part of the information referred to in subsection (1) that is identifying information as defined in the regulations.

Verification of information

(4) The Centre may verify the information contained in any application for registration or any other information submitted under sections 11.12 to 11.3.

Analysis of information

(5) The Centre may analyse and assess the information referred to in subsection (4) and, in that case, that analysis or assessment is deemed to be an analysis or assessment conducted under paragraph 54(1)(c).

Retention of information

(6) Subject to section 6 of the *Privacy Act*, the Centre shall retain information referred to in subsection (4) for 10 years beginning on the day on which the Centre denies the registration of an applicant, on which a registered person or entity notifies the Centre that they have ceased their activities, or on which a person or entity is no longer registered with the Centre.

2006, c. 12, s. 25; 2014, c. 20, s. 281.

Disclosure and Use of Information

Disclosure by Centre prohibited

55 (1) Subject to subsections (3) and (6.1), sections 52, 53.1, 53.31 to 53.6, 55.1, 56.1 and 56.2, subsection 58(1) and sections 58.1, 65 to 65.1 and 68.1 of this Act and to subsection 12(1) of the *Privacy Act*, the Centre shall not disclose the following:

rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.

2000, ch. 17, art. 54; 2001, ch. 12, art. 1, ch. 41, art. 66; 2004, ch. 11, art. 42, ch. 15, art. 100; 2006, ch. 12, art. 24; 2010, ch. 12, art. 1873; 2014, ch. 20, art. 280; 2021, ch. 23, art. 166; 2024, ch. 15, art. 287.

Registraire

54.1 (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3.

Registre

(2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.

Accessibilité au public

(3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.

Vérification des renseignements

(4) Il peut vérifier les renseignements qui figurent dans une demande d'inscription ou tout autre renseignement fourni sous le régime des articles 11.12 à 11.3.

Analyse et appréciation

(5) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l'alinéa 54(1)c).

Conservation de renseignements

(6) Sous réserve de l'article 6 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où l'inscription d'un demandeur est refusée, où l'inscrit l'avise de la cessation de ses activités ou à laquelle une personne ou entité n'est plus inscrite.

2006, ch. 12, art. 25; 2014, ch. 20, art. 281.

Communication et utilisation des renseignements

Interdiction : Centre

55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.31 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

- (a)** information set out in a report made under section 7;
- (a.1)** information set out in a report made under section 7.1;
- (b)** information set out in a report made under section 9;
- (b.1)** information set out in a report referred to in section 9.1;
- (b.2)** information provided under sections 11.12 to 11.3 except for identifying information referred to in subsection 54.1(3);
- (c)** information set out in a report made under subsection 12(1), whether or not it is completed, or section 20;
- (d)** information voluntarily provided to the Centre about suspicions of money laundering, of the financing of terrorist activities or of sanctions evasion;
- (e)** information prepared by the Centre from information referred to in paragraphs (a) to (d); or
- (f)** any other information, other than publicly available information, obtained in the administration or enforcement of this Part.

Disclosure by others prohibited

(2) The prohibition in subsection (1) also applies to the following persons:

- (a)** any person who, in the course of exercising powers or performing duties or functions under this Part, obtained or has or had access to information referred to in subsection (1); and
- (b)** any person or an employee of any person with whom the Centre enters into a contract, memorandum of understanding or other agreement for the provision of goods or services.

Disclosure of designated information

(3) If the Centre, on the basis of its analysis and assessment under paragraph 54(1)(c), has reasonable grounds to suspect that designated information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, the Centre shall disclose the information to

- (a)** the appropriate police force;

- a)** contenus dans une déclaration visée à l'article 7;

- a.1)** contenus dans une déclaration visée à l'article 7.1;

- b)** contenus dans une déclaration visée à l'article 9;

- b.1)** contenus dans une déclaration visée à l'article 9.1;

- b.2)** qui ont été fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3, à l'exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.1(3);

- c)** contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l'article 20;

- d)** se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions qui lui sont transmis volontairement;

- e)** préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

- f)** obtenus dans le cadre de l'administration et l'application de la présente partie, à l'exception de ceux qui sont accessibles au public.

Interdictions : autres personnes

(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1) s'applique également aux personnes suivantes :

- a)** les personnes qui, dans l'exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

- b)** les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

Communication de renseignements désignés

(3) S'il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l'analyse et de l'appréciation faite en application de l'alinéa 54(1)c), qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, le Centre communique les renseignements désignés :

- a)** aux forces policières compétentes;

(b) the Canada Revenue Agency, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence of obtaining or attempting to obtain a rebate, refund or credit to which a person or entity is not entitled, or of evading or attempting to evade paying taxes or duties imposed under an Act of Parliament administered by the Minister of National Revenue;

(b.01) the Agence du revenu du Québec, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence of obtaining or attempting to obtain a rebate, refund or credit to which a person or entity is not entitled, or of evading or attempting to evade paying taxes imposed under an Act of Parliament or of the legislature of Quebec administered by the Minister of Revenue of Quebec;

(b.1) the Canada Border Services Agency, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to an offence of evading or attempting to evade paying taxes or duties imposed under an Act of Parliament administered by the Agency;

(c) the Canada Revenue Agency, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to determining

(i) whether a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, has ceased to comply with the requirements of that Act for its registration as such,

(ii) whether a person or entity that the Centre has reasonable grounds to suspect has applied to be a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, is eligible to be registered as such, or

(iii) whether a person or entity that the Centre has reasonable grounds to suspect may apply to be a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*,

(A) has made or will make available any resources, directly or indirectly, to a listed entity as defined in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code*,

(B) has made available any resources, directly or indirectly, to an entity as defined in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code* that was at that time, and continues to be, engaged in terrorist activities as defined in that subsection or activities in support of them, or

(b) à l'Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l'obtention illicite d'un remboursement ou d'un crédit ou à l'évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l'application relève du ministre du Revenu national;

(b.01) à l'Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l'obtention illicite d'un remboursement ou d'un crédit ou à l'évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l'application relève du ministre du Revenu du Québec;

(b.1) à l'Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d'évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l'application relève de l'Agence;

(c) à l'Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles :

(i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,

(ii) pour établir l'admissibilité au statut d'organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir fait une demande d'enregistrement à cet effet,

(iii) pour établir qu'une personne ou une entité qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d'enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, selon le cas :

(A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du *Code criminel*,

(B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes

(c) has made or will make available any resources, directly or indirectly, to an entity as defined in subsection 83.01(1) of the *Criminal Code* that engages or will engage in terrorist activities as defined in that subsection or activities in support of them;

(d) the Canada Border Services Agency, if the Centre also determines that the information is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the *Immigration and Refugee Protection Act* or is relevant to an offence under any of sections 91, 117 to 119, 126 or 127 of that Act;

(d.1) the Department of Citizenship and Immigration, if the Centre also determines that the information is relevant to determining whether a person is a person described in subsection 10(1), 19(2) or 22(1) of the *Citizenship Act*;

(e) the Canada Border Services Agency, if the Centre also determines that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence of smuggling or attempting to smuggle goods subject to duties or an offence related to the importation or exportation of goods that are prohibited, controlled or regulated under the *Customs Act* or under any other Act of Parliament;

(f) the Communications Security Establishment, if the Centre also determines that the information is relevant to the foreign intelligence aspect of the Communications Security Establishment's mandate, referred to in section 16 of the *Communications Security Establishment Act*; and

(f.1) the Competition Bureau, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under the *Competition Act*, the *Consumer Packaging and Labelling Act*, the *Precious Metals Marking Act* or the *Textile Labelling Act* or an attempt to commit such an offence;

(f.2) the Commissioner of Canada Elections, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence or violation under the *Canada Elections Act* or an attempt to commit such an offence or violation;

(g) an agency or body that administers the securities legislation of a province, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under that legislation;

au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

(c) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une *entité*, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des *activités terroristes* au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;

d) à l'Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* ou qu'ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

d.1) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la *Loi sur la citoyenneté*;

e) à l'Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l'importation ou l'exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la *Loi sur les douanes* ou de toute autre loi fédérale;

f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l'article 16 de la *Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications*, touchant le renseignement étranger;

f.1) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la *Loi sur la concurrence*, la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, la *Loi sur l'étiquetage des textiles* ou la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux*;

f.2) au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la *Loi électorale du Canada*;

(g.1) an agency or body that administers the civil asset forfeiture legislation of a province, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to proceedings under that legislation;

(h) the Minister of Foreign Affairs or a Minister designated under subsection 6(2) of the *Special Economic Measures Act*, if the Centre also determines that the information is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) of that Act;

(i) the Minister of Foreign Affairs or a Minister designated under subsection 2.1(2) of the *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)*, if the Centre also determines that the information is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) of that Act;

(j) the Department of the Environment, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under an Act administered by the Minister of the Environment or an attempt to commit such an offence; and

(k) the Department of Fisheries and Oceans, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under an Act administered by the Minister of Fisheries and Oceans or an attempt to commit such an offence.

Exception

(3.1) Paragraph (3)(b) or (b.1) does not apply in respect of an offence relating to taxes or duties imposed under a prescribed Act or a prescribed portion of an Act.

(4) and (5) [Repealed, 2001, c. 41, s. 67]

Recording of reasons for decision

(5.1) The Centre shall record in writing the reasons for all decisions to disclose information made under subsection (3).

g) à un organisme chargé de l'application de la législation en valeurs mobilières d'une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

g.1) à un organisme chargé de l'application de la législation d'une province sur la confiscation des biens au civil, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles dans la procédure engagée sous le régime de cette loi;

h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l'exécution ou au contrôle d'application d'un décret ou d'un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)*, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l'exécution ou au contrôle d'application d'un décret ou d'un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

j) au ministère de l'Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l'application relève du ministre de l'Environnement;

k) au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l'application relève du ministre des Pêches et des Océans.

Exception

(3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s'appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.

(4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 67]

Enregistrement des motifs

(5.1) Le Centre consigne les motifs à l'appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

Exception

(6) A person may disclose any information referred to in subsection (1) if the disclosure is necessary for the purpose of exercising powers or performing duties and functions under this Part.

Publication

(6.1) After a person has been determined by a court to be guilty of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or has been determined by a foreign court to be guilty of an offence that is substantially similar to any of those offences, whether on acceptance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the Centre may, if it has disclosed designated information under subsection (3) with respect to the investigation or prosecution of the offence, make public the fact that it made such a disclosure.

Definition of *designated information*

(7) For the purposes of subsection (3), ***designated information*** means, in respect of a report made under section 7.1 or of a financial transaction, an attempted financial transaction or an importation or exportation of currency or monetary instruments, as the case may be,

(a) the name of any person or entity that is identified in the report or that is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

(a.1) the date of birth, gender, country of residence and nature of the occupation or business of a person referred to in paragraph (a), any alias that they use or have used and the name and business address of their employer;

(a.2) the nature of the principal business of an entity referred to in paragraph (a), the entity's registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number;

(a.3) the following information in respect of a person or entity referred to in paragraph (a):

(i) their address, telephone number and electronic mail address,

(ii) any identification number assigned to them by a person or entity who made a report referred to in subsection (1),

(iii) the Uniform Resource Locator of their website, and

Exception

(6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Publication

(6.1) Lorsqu'un tribunal déclare qu'une personne est coupable d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d'une infraction de financement des activités terroristes ou d'une infraction de contournement de sanctions ou qu'un tribunal étranger déclare qu'une personne est coupable d'une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l'enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

Définition de *renseignements désignés*

(7) Pour l'application du paragraphe (3), ***renseignements désignés*** s'entend, relativement à une déclaration visée à l'article 7.1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l'importation ou à l'exportation d'espèces ou d'effets, selon le cas, des renseignements suivants :

a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l'opération financière effectuée ou tentée ou à l'importation ou à l'exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte;

a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l'entreprise de toute personne visée à l'alinéa a), tout nom d'emprunt qu'elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l'adresse professionnelle de son employeur;

a.2) la nature de l'entreprise principale de toute entité visée à l'alinéa a), le numéro relatif à sa constitution ou à son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l'alinéa a) :

(i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

(ii) tout numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe (1),

(iii) l'adresse URL de son site Web,

(iv) the type of document or other information used to identify or verify their identity, the jurisdiction and country of issue of the document and the number of the document or the number associated with the information;

(b) the name and address of the place of business where the transaction or attempted transaction occurred or the address of the customs office where the importation or exportation occurred, and the date the transaction, attempted transaction, importation or exportation occurred;

(b.1) the purpose of the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(c) in the case of an importation or exportation, the amount and type of currency or monetary instruments;

(c.1) in the case of a transaction or attempted transaction,

(i) the amount and type of currency, monetary instruments or virtual currency involved, or

(ii) if no currency, monetary instruments or virtual currency is involved, the value of the transaction or attempted transaction or the type and value of the funds or other remittances that are the subject of the transaction or attempted transaction;

(c.2) the rate of exchange used in relation to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(d) in the case of a transaction or attempted transaction,

(i) the manner in which the transaction was conducted or the attempted transaction was to be conducted,

(ii) any transaction number, account number, institution number, branch number or similar identifying number involved,

(iii) the date on which any account involved is opened or closed, as well as its status,

(iv) the posting date,

(v) any identification number assigned to a person or entity referred to in paragraph (a) as part of the transaction or attempted transaction, and

(iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l'identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

(b) le nom et l'adresse du bureau où l'opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l'adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

b.1) l'objet de l'opération effectuée ou tentée ou de l'importation ou de l'exportation;

(c) dans le cas d'une importation ou d'une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

c.1) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée :

(i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

(ii) dans le cas où il n'y a pas d'espèce, d'effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l'opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l'opération;

c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l'opération effectuée ou tentée ou de l'importation ou de l'exportation;

d) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée :

(i) la manière dont l'opération a été effectuée ou devait être effectuée,

(ii) le numéro de l'opération, de compte, d'institution, de succursale ou autre numéro d'identification similaire en cause,

(iii) la date d'ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

(iv) la date d'inscription,

(v) tout numéro d'identification attribué à une personne ou entité visée à l'alinéa a) dans le cadre de l'opération,

(vi) si la personne ou l'entité visée à l'alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité;

d.1) les identifiants de l'opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement

(vi) the bank identification code or business entity identifier of any person or entity referred to in paragraph (a) that is a member of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

(d.1) in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency or an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, transaction identifiers, including sending and receiving addresses, and any user name of a person or entity referred to in paragraph (a);

(d.2) in the case of a transaction or attempted transaction, the source of funds or of virtual currency and other related information including the name of the person or entity that is the source of funds or virtual currency, as well as the person or entity's account number, policy number or identifying number associated with the funds or virtual currency;

(d.3) in the case of a transaction or attempted transaction that, in whole or in part, is conducted online, the type of device used to conduct the transaction or attempted transaction, as well as the date and time of the transaction or attempted transaction;

(d.4) in the case of a transaction, whether it was completed or not;

(d.5) in the case of an incomplete transaction or an attempted transaction, the reason it was not completed;

(e) the name, address, electronic mail address and telephone number of each partner, director or officer of an entity referred to in paragraph (a), and the address and telephone number of its principal place of business;

(f) any other similar identifying information that may be prescribed for the purposes of this section;

(g) the details of the criminal record of a person or entity referred to in paragraph (a) and any criminal charges laid against them that the Centre considers relevant in the circumstances;

(h) the relationships suspected by the Centre on reasonable grounds to exist between any persons or entities referred to in paragraph (a) and any other persons or entities;

(h.1) in the case of a transaction or attempted transaction involving an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering)*

au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, notamment l'adresse d'envoi et l'adresse de réception, ainsi que les noms d'utilisateur de toute personne ou entité visée à l'alinéa a);

d.2) l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l'opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l'origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l'origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d'identification associé aux fonds ou à la monnaie;

d.3) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d'appareil utilisé ainsi que la date et l'heure de l'opération;

d.4) la réussite ou non de l'opération;

d.5) dans le cas d'une opération incomplète ou tentée, les causes de l'échec de l'opération;

e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l'entité visée à l'alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l'application du présent article;

g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l'alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l'occurrence;

h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l'existence entre toute personne ou entité visée à l'alinéa a) et toute autre personne ou entité;

h.1) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l'opération, notamment toute personne ou entité à l'origine de l'opération ou pouvant en bénéficier;

i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l'alinéa a) a dans l'entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l'opération financière, ou a été effectuée l'importation ou l'exportation;

and *Terrorist Financing Regulations*, any information in respect of the relationships that exist between any persons or entities connected in any way to the transaction or attempted transaction, including any person or entity that initiates or may benefit from it;

(i) the financial interest that a person or entity referred to in paragraph (a) has in the entity on whose behalf the transaction was made or attempted, or on whose behalf the importation or exportation was made;

(j) the name of the person or entity referred to in paragraph (a) suspected by the Centre on reasonable grounds to direct, either directly or indirectly, the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(k) the grounds on which a person or entity made a report under section 7 about the transaction or attempted transaction and any action taken by the person or entity as a result of the suspicions that led them to make the report;

(l) the number and types of reports on which a disclosure is based;

(m) the number and categories of persons or entities that made those reports;

(n) indicators of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence related to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(o) information about the importation or exportation sent to the Centre under Part 2;

(p) if the transaction is carried out by means of an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, information about the transaction that is contained in a report made under section 9 and that is remittance information as defined by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

(q) information about the transaction, attempted transaction, importation or exportation, received by the Centre from an institution or agency under an agreement or arrangement referred to in section 56, that constitutes the institution's or agency's reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or an offence that is substantially similar to any of those offences;

j) le nom de toute personne ou entité visée à l'alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l'opération financière effectuée ou tentée, l'importation ou l'exportation;

k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s'est fondée pour faire une déclaration visée à l'article 7 concernant l'opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu'elle a prise sur la base des soupçons qui l'ont menée à faire la déclaration;

l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction de contournement de sanctions entachant l'opération financière effectuée ou tentée, l'importation ou l'exportation;

o) les renseignements relatifs à l'importation ou à l'exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

p) lorsqu'il s'agit d'un télévirement au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, les renseignements relatifs à l'opération financière contenus dans une déclaration visée à l'article 9 s'ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

q) les renseignements relatifs à l'opération financière effectuée ou tentée, à l'importation ou à l'exportation qui sont reçus par le Centre par l'entremise d'un organisme en vertu d'un accord visé à l'article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

r) s'agissant d'une entité visée à l'alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au

(r) if an entity referred to in paragraph (a) is a trust, the name, address, electronic mail address and telephone number of every trustee and every known beneficiary and settlor of the trust;

(s) the name, address, electronic mail address and telephone number of each person who owns or controls, directly or indirectly, 25% or more of an entity referred to in paragraph (a), other than a trust, unless the trust is widely held or publicly traded;

(t) information respecting the ownership, control and structure of an entity referred to in paragraph (a); and

(u) any other information set out in a report made under section 7.1.

2000, c. 17, s. 55; 2001, c. 12, s. 2, c. 27, s. 270, c. 41, ss. 67, 123; 2005, c. 38, s. 126; 2006, c. 12, s. 26; 2010, c. 12, s. 1874; 2014, c. 20, s. 282; 2015, c. 36, s. 167; 2017, c. 20, s. 429; 2019, c. 13, s. 47; 2019, c. 13, s. 49; 2019, c. 13, s. 88; 2019, c. 29, s. 107; 2021, c. 23, s. 167; 2021, c. 23, s. 181; 2021, c. 23, s. 185; 2023, c. 26, s. 193; 2023, c. 26, s. 209; 2023, c. 26, s. 259; 2024, c. 15, s. 288; 2024, c. 17, s. 342; 2026, c. 4, s. 89.

Disclosure — threats to security of Canada

55.1 (1) If the Centre, on the basis of its analysis and assessment under paragraph 54(1)(c), has reasonable grounds to suspect that designated information would be relevant to threats to the security of Canada, the Centre shall disclose the information to

(a) the Canadian Security Intelligence Service;

(b) the appropriate police force, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence under Canadian law that the Centre has reasonable grounds to suspect arises out of conduct constituting such a threat;

(c) the Canada Border Services Agency, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the *Immigration and Refugee Protection Act* or is relevant to an offence under any of sections 91, 117 to 119, 126 or 127 of that Act;

(c.1) the Department of Citizenship and Immigration, if the Centre also determines that the information is relevant to determining whether a person is a person described in subsection 10(1), 19(2) or 22(1) of the *Citizenship Act*;

(d) the Canada Border Services Agency, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence of smuggling or attempting to smuggle goods subject to duties or an offence related to the

moins vingt-cinq pour cent de l'entité visée à l'alinéa a), autre qu'une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

t) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l'entité visée à l'alinéa a);

u) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l'article 7.1.

2000, ch. 17, art. 55; 2001, ch. 12, art. 2, ch. 27, art. 270, ch. 41, art. 67 et 123; 2005, ch. 38, art. 126; 2006, ch. 12, art. 26; 2010, ch. 12, art. 1874; 2014, ch. 20, art. 282; 2015, ch. 36, art. 167; 2017, ch. 20, art. 429; 2019, ch. 13, art. 47; 2019, ch. 13, art. 49; 2019, ch. 13, art. 88; 2019, ch. 29, art. 107; 2021, ch. 23, art. 167; 2021, ch. 23, art. 181; 2021, ch. 23, art. 185; 2023, ch. 26, art. 193; 2023, ch. 26, art. 209; 2023, ch. 26, art. 259; 2024, ch. 15, art. 288; 2024, ch. 17, art. 342; 2026, ch. 4, art. 89.

Communication — menaces envers la sécurité du Canada

55.1 (1) S'il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l'analyse et de l'appréciation faite en application de l'alinéa 54(1)c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements :

a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu'il se rapporte à des activités constituant une telle menace;

c) à l'Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles afin d'établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* ou qu'ils se rapportent à toute infraction prévue à l'un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

c.1) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la *Loi sur la citoyenneté*;

d) à l'Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande

importation or exportation of goods that are prohibited, controlled or regulated under the *Customs Act* or under any other Act of Parliament;

(d.1) the Commissioner of Canada Elections, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence or violation under the *Canada Elections Act* or an attempt to commit such an offence or violation;

(e) the Department of National Defence and the Canadian Forces, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to the conduct of the Department's or the Canadian Forces' investigative activities related to such a threat; and

(f) the Office of the Superintendent of Financial Institutions, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to the exercise of the powers or the performance of the duties and functions of the Superintendent under the *Office of the Superintendent of Financial Institutions Act*.

Recording of reasons for decision

(2) The Centre shall record in writing the reasons for all decisions to disclose information made under subsection (1).

Definition of *designated information*

(3) For the purposes of subsection (1), ***designated information*** means, in respect of a report made under section 7.1, a financial transaction, an attempted financial transaction or an importation or exportation of currency or monetary instruments, as the case may be,

(a) the name of any person or entity that is identified in the report or that is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

(a.1) the date of birth, gender, country of residence and nature of the occupation or business of a person referred to in paragraph (a), any alias that they use or have used and the name and business address of their employer;

(a.2) the nature of the principal business of an entity referred to in paragraph (a), the entity's registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number;

(a.3) the following information in respect of a person or entity referred to in paragraph (a):

— de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l'importation ou l'exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la *Loi sur les douanes* ou de toute autre loi fédérale;

d.1) au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la *Loi électorale du Canada*;

e) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d'activités d'enquête du ministère ou des Forces liées à une telle menace;

f) au Bureau du surintendant des institutions financières si, en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l'exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la *Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières*.

Enregistrement des motifs

(2) Le Centre consigne les motifs à l'appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

Définition de *renseignements désignés*

(3) Pour l'application du paragraphe (1), ***renseignements désignés*** s'entend, relativement à toute déclaration visée à l'article 7.1, à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l'importation ou à l'exportation d'espèces ou d'effets, selon le cas, des renseignements suivants :

a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l'opération financière effectuée ou tentée ou à l'importation ou à l'exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l'entreprise de toute personne visée à l'alinéa a), tout nom d'emprunt qu'elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l'adresse professionnelle de son employeur;

a.2) la nature de l'entreprise principale de toute entité visée à l'alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

(i) their address, telephone number and electronic mail address,

(ii) any identification number assigned to them by a person or entity who made a report referred to in subsection 55(1),

(iii) the Uniform Resource Locator of their website, and

(iv) the type of document or other information used to identify or verify their identity, the jurisdiction and country of issue of the document and the number of the document or the number associated with the information;

(b) the name and address of the place of business where the transaction or attempted transaction occurred or the address of the customs office where the importation or exportation occurred, and the date the transaction, attempted transaction, importation or exportation occurred;

(b.1) the purpose of the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(c) in the case of an importation or exportation, the amount and type of currency or monetary instruments;

(c.1) in the case of a transaction or attempted transaction,

(i) the amount and type of currency, monetary instruments or virtual currency involved, or

(ii) if no currency, monetary instruments or virtual currency is involved, the value of the transaction or attempted transaction or the type and value of the funds or other remittances that are the subject of the transaction or attempted transaction;

(c.2) the rate of exchange used in relation to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(d) in the case of a transaction or attempted transaction,

(i) the manner in which the transaction was conducted or the attempted transaction was to be conducted,

(ii) any transaction number, account number, institution number, branch number or similar identifying number involved,

a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l'alinéa a) :

(i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

(ii) tout numéro d'identification que lui a attribué la personne ou l'entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),

(iii) l'adresse URL de son site Web,

(iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l'identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

b) le nom et l'adresse du bureau où l'opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l'adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

b.1) l'objet de l'opération effectuée ou tentée ou de l'importation ou de l'exportation;

c) dans le cas d'une importation ou d'une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

c.1) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée :

(i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

(ii) dans le cas où il n'y a pas d'espèce, d'effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l'opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l'opération;

c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l'opération effectuée ou tentée ou de l'importation ou de l'exportation;

d) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée :

(i) la manière dont l'opération a été effectuée ou devait être effectuée,

(ii) le numéro de l'opération, de compte, d'institution, de succursale ou autre numéro d'identification similaire en cause,

(iii) la date d'ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

(iv) la date d'inscription,

(iii) the date on which any account involved is opened or closed, as well as its status,

(iv) the posting date,

(v) any identification number assigned to a person or entity referred to in paragraph (a) as part of the transaction or attempted transaction, and

(vi) the bank identification code or business entity identifier of any person or entity referred to in paragraph (a) that is a member of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

(d.1) in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency or an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, transaction identifiers, including sending and receiving addresses, and any user name of a person or entity referred to in paragraph (a);

(d.2) in the case of a transaction or attempted transaction, the source of funds or of virtual currency and other related information including the name of the person or entity that is the source of funds or virtual currency, as well as the person or entity's account number, policy number or identifying number associated with the funds or virtual currency;

(d.3) in the case of a transaction or attempted transaction that, in whole or in part, is conducted online, the type of device used to conduct the transaction or attempted transaction, as well as the date and time of the transaction or attempted transaction;

(d.4) in the case of a transaction, whether it was completed or not;

(d.5) in the case of an incomplete transaction or an attempted transaction, the reason it was not completed;

(e) the name, address, electronic mail address and telephone number of each partner, director or officer of an entity referred to in paragraph (a), and the address and telephone number of its principal place of business;

(f) any other similar identifying information that may be prescribed for the purposes of this section;

(g) the details of the criminal record of a person or entity referred to in paragraph (a) and any criminal charges laid against them that the Centre considers relevant in the circumstances;

(v) tout numéro d'identification attribué à une personne ou entité visée à l'alinéa a) dans le cadre de l'opération,

(vi) si la personne ou l'entité visée à l'alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité;

d.1) les identifiants de l'opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, notamment l'adresse d'envoi et l'adresse de réception, ainsi que les noms d'utilisateurs de toute personne ou entité visée à l'alinéa a);

d.2) l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l'opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l'origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l'origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d'identification associé aux fonds ou à la monnaie;

d.3) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d'appareil utilisé et la date et l'heure de l'opération;

d.4) la réussite ou non de l'opération;

d.5) dans le cas d'une opération incomplète ou tentée, les causes de l'échec de l'opération;

e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l'entité visée à l'alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l'application du présent article;

g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l'alinéa a) et des accusations criminelles portées contre elle que le Centre estime pertinents en l'occurrence;

h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l'existence entre toute personne ou entité visée à l'alinéa a) et toute autre personne ou entité;

h.1) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, tout renseignement

(h) the relationships suspected by the Centre on reasonable grounds to exist between any persons or entities referred to in paragraph (a) and any other persons or entities;

(h.1) in the case of a transaction or attempted transaction involving an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, any information in respect of the relationships that exist between any persons or entities connected in any way to the transaction or attempted transaction, including any person or entity that initiates or may benefit from it;

(i) the financial interest that a person or entity referred to in paragraph (a) has in the entity on whose behalf the transaction was made or attempted, or on whose behalf the importation or exportation was made;

(j) the name of the person or entity referred to in paragraph (a) suspected by the Centre on reasonable grounds to direct, either directly or indirectly, the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(k) the grounds on which a person or entity made a report under section 7 about the transaction or attempted transaction and any action taken by the person or entity as a result of the suspicions that led them to make the report;

(l) the number and types of reports on which a disclosure is based;

(m) the number and categories of persons or entities that made those reports;

(n) indicators of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence, a sanctions evasion offence or a threat to the security of Canada related to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(o) information about the importation or exportation sent to the Centre under Part 2;

(p) if the transaction is carried out by means of an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, information about the transaction that is contained in a report made under section 9 and that is remittance information as defined by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

(q) information about the transaction, attempted transaction, importation or exportation, received by

relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l'opération, notamment toute personne ou entité à l'origine de l'opération ou pouvant en bénéficier;

i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l'alinéa a) a dans l'entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l'opération financière, ou a été effectuée l'importation ou l'exportation;

j) le nom de toute personne ou entité visée à l'alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l'opération financière effectuée ou tentée, l'importation ou l'exportation;

k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s'est fondée pour faire une déclaration visée à l'article 7 concernant l'opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu'elle a prise sur la base des soupçons qui l'ont menée à faire la déclaration;

l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l'opération financière effectuée ou tentée, l'importation ou l'exportation;

o) les renseignements relatifs à l'importation ou à l'exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

p) lorsqu'il s'agit d'un télévirement au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, les renseignements relatifs à l'opération financière contenus dans une déclaration visée à l'article 9 s'ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

q) les renseignements relatifs à l'opération financière effectuée ou tentée, à l'importation ou à l'exportation qui sont reçus par le Centre par l'entremise d'un organisme en vertu d'un accord visé à l'article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à

the Centre from an institution or agency under an agreement or arrangement referred to in section 56, that constitutes the institution's or agency's reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or an offence that is substantially similar to any of those offences;

(r) if an entity referred to in paragraph (a) is a trust, the name, address, electronic mail address and telephone number of every trustee and every known beneficiary and settlor of the trust;

(s) the name, address, electronic mail address and telephone number of each person who owns or controls, directly or indirectly, 25% or more of an entity referred to in paragraph (a), other than a trust, unless the trust is widely held or publicly traded;

(t) information respecting the ownership, control and structure of an entity referred to in paragraph (a); and

(u) any other information set out in a report made under section 7.1.

2001, c. 41, s. 68; 2006, c. 12, s. 27; 2014, c. 20, s. 283; 2017, c. 20, s. 430; 2019, c. 29, s. 108; 2021, c. 23, s. 168; 2023, c. 26, s. 194; 2024, c. 15, s. 289; 2024, c. 17, s. 343; 2026, c. 4, s. 90.

Agreements and arrangements

56 (1) The Minister may enter into an agreement or arrangement, in writing, with the government of a foreign state or an international organization regarding the exchange, between the Centre and any institution or agency of that state or organization that has powers and duties similar to those of the Centre, of information that the Centre, institution or agency has reasonable grounds to suspect would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or an offence that is substantially similar to any of those offences.

Agreements and arrangements — Centre

(2) The Centre may, with the approval of the Minister, enter into an agreement or arrangement, in writing, with an institution or agency of a foreign state that has powers and duties similar to those of the Centre, regarding the exchange, between the Centre and the institution or agency, of information that the Centre, institution or agency has reasonable grounds to suspect would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or an offence that is substantially similar to any of those offences.

une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

r) s'agissant d'une entité visée à l'alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l'entité visée à l'alinéa a), autre qu'une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

t) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l'entité visée à l'alinéa a);

u) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l'article 7.1.

2001, ch. 41, art. 68; 2006, ch. 12, art. 27; 2014, ch. 20, art. 283; 2017, ch. 20, art. 430; 2019, ch. 29, art. 108; 2021, ch. 23, art. 168; 2023, ch. 26, art. 194; 2024, ch. 15, art. 289; 2024, ch. 17, art. 343; 2026, ch. 4, art. 90.

Accord de collaboration

56 (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d'un État étranger ou une organisation internationale concernant l'échange, entre le Centre et un organisme — relevant de cet État étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l'organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire.

Accord de collaboration — Centre

(2) Le Centre peut, avec l'approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d'un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l'échange de renseignements dont le Centre ou l'organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire.

Purposes

(3) Agreements or arrangements entered into under subsection (1) or (2) must

(a) restrict the use of information to purposes relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or an offence that is substantially similar to any of those offences; and

(b) stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Centre.

2000, c. 17, s. 56; 2001, c. 41, s. 68; 2017, c. 20, s. 431; 2024, c. 15, s. 290.

Disclosure to foreign agencies

56.1 (1) The Centre may disclose designated information to an institution or agency of a foreign state or of an international organization that has powers and duties similar to those of the Centre, if

(a) the Centre has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to the investigation or prosecution of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or an offence that is substantially similar to any of those offences; and

(b) the Minister has, in accordance with subsection 56(1), entered into an agreement or arrangement with that foreign state or international organization regarding the exchange of such information.

Disclosure to foreign agencies

(2) The Centre may disclose designated information to an institution or agency of a foreign state that has powers and duties similar to those of the Centre, if

(a) the Centre has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to the investigation or prosecution of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or an offence that is substantially similar to any of those offences; and

(b) the Centre has, in accordance with subsection 56(2), entered into an agreement or arrangement with that institution or agency regarding the exchange of such information.

Request for information

(2.1) For greater certainty, designated information may be disclosed to an institution or agency under subsection

Fins d'utilisation

(3) Les accords conclus :

a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

2000, ch. 17, art. 56; 2001, ch. 41, art. 68; 2017, ch. 20, art. 431; 2024, ch. 15, art. 290.

Communication à un organisme étranger

56.1 (1) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d'un État étranger ou d'une organisation internationale et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

a) d'une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

b) d'autre part, le ministre a, conformément au paragraphe 56(1), conclu un accord portant sur l'échange de tels renseignements avec l'État ou l'organisation internationale.

Communication à un organisme étranger

(2) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d'un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

a) d'une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

b) d'autre part, il a, conformément au paragraphe 56(2), conclu avec l'organisme un accord portant sur l'échange de tels renseignements.

Précision

(2.1) Il est entendu que le Centre peut communiquer des renseignements désignés en vertu des paragraphes (1) et

(1) or (2) in response to a request made by the institution or agency.

Other disclosure

(3) In order to perform its functions under paragraph 54(1)(c), the Centre may direct queries to an institution or agency in respect of which an agreement or arrangement referred to in paragraph (1)(b) or (2)(b) has been entered into, and in doing so it may disclose designated information.

Recording of reasons for decision

(4) The Centre shall record in writing the reasons for all decisions to disclose information made under paragraph (1)(a) or (2)(a).

Publication

(4.1) After a person has been determined by a court to be guilty of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, or has been determined by a foreign court to be guilty of an offence that is substantially similar to any of those offences, whether on acceptance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the Centre may, if it has disclosed designated information under subsection (1) or (2) with respect to the investigation or prosecution of the offence, make public the fact that it made such a disclosure.

Definition of designated information

(5) For the purposes of this section, **designated information** means, in respect of a report made under section 7.1 or of a financial transaction, an attempted financial transaction or an importation or exportation of currency or monetary instruments, as the case may be

(a) the name of any person or entity that is identified in the report or that is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

(a.1) the date of birth, gender, country of residence and nature of the occupation or business of a person referred to in paragraph (a), any alias that they use or have used and the name and business address of their employer;

(a.2) the nature of the principal business of an entity referred to in paragraph (a), the entity's registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number;

(a.3) the following information in respect of a person or entity referred to in paragraph (a):

(2) pour répondre à la demande d'un organisme visé à ces paragraphes.

Autre communication

(3) Dans le but d'exercer ses attributions au titre de l'alinéa 54(1)c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux alinéas (1)b) ou (2)b) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.

Enregistrement des motifs

(4) Le Centre consigne les motifs à l'appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application des alinéas (1)a) et (2)a).

Publication

(4.1) Lorsqu'un tribunal déclare qu'une personne est coupable d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d'une infraction de financement des activités terroristes ou d'une infraction de contournement de sanctions ou qu'un tribunal étranger déclare qu'une personne est coupable d'une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l'enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

Définition de renseignements désignés

(5) Pour l'application du présent article, **renseignements désignés** s'entend, relativement à une déclaration visée à l'article 7.1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l'importation ou à l'exportation d'espèces ou d'effets, selon le cas, des renseignements suivants :

a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l'opération financière effectuée ou tentée ou à l'importation ou à l'exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte;

a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l'entreprise de toute personne visée à l'alinéa a) tout nom d'emprunt qu'elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l'adresse professionnelle de son employeur;

a.2) la nature de l'entreprise principale de toute entité visée à l'alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

(i) their address, telephone number and electronic mail address,

(ii) any identification number assigned to them by a person or entity who made a report referred to in subsection 55(1),

(iii) the Uniform Resource Locator of their website, and

(iv) the type of document or other information used to identify or verify their identity, the jurisdiction and country of issue of the document and the number of the document or the number associated with the information;

(b) the name and address of the place of business where the transaction or attempted transaction occurred or the address of the customs office where the importation or exportation occurred, and the date the transaction, attempted transaction, importation or exportation occurred;

(b.1) the purpose of the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(c) in the case of an importation or exportation, the amount and type of currency or monetary instruments;

(c.1) in the case of a transaction or attempted transaction,

(i) the amount and type of currency, monetary instruments or virtual currency involved, or

(ii) if no currency, monetary instruments or virtual currency is involved, the value of the transaction or attempted transaction or the type and value of the funds or other remittances that are the subject of the transaction or attempted transaction;

(c.2) the rate of exchange used in relation to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(d) in the case of a transaction or attempted transaction,

(i) the manner in which the transaction was conducted or the attempted transaction was to be conducted,

(ii) any transaction number, account number, institution number, branch number or similar identifying number involved,

a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l'alinéa a) :

(i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

(ii) tout numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),

(iii) l'adresse URL de son site Web,

(iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l'identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

b) le nom et l'adresse du bureau où l'opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l'adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

b.1) l'objet de l'opération effectuée ou tentée ou de l'importation ou de l'exportation;

c) dans le cas d'une importation ou d'une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

c.1) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée :

(i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

(ii) dans le cas où il n'y a pas d'espèce, d'effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l'opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l'opération;

c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l'opération effectuée ou tentée ou de l'importation ou de l'exportation;

d) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée :

(i) la manière dont l'opération a été effectuée ou devait être effectuée,

(ii) le numéro de l'opération, de compte, d'institution, de succursale ou autre numéro d'identification similaire en cause,

(iii) la date d'ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

(iv) la date d'inscription,

(iii) the date on which any account involved is opened or closed, as well as its status,

(iv) the posting date,

(v) any identification number assigned to a person or entity referred to in paragraph (a) as part of the transaction or attempted transaction, and

(vi) the bank identification code or business entity identifier of any person or entity referred to in paragraph (a) that is a member of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

(d.1) in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency or an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, transaction identifiers, including sending and receiving addresses, and any user name of a person or entity referred to in paragraph (a);

(d.2) in the case of a transaction or attempted transaction, the source of funds or of virtual currency and other related information including the name of the person or entity that is the source of funds or virtual currency, as well as the person or entity's account number, policy number or identifying number associated with the funds or virtual currency;

(d.3) in the case of a transaction or attempted transaction that, in whole or in part, is conducted online, the type of device used to conduct the transaction or attempted transaction, as well as the date and time of the transaction or attempted transaction;

(d.4) in the case of a transaction, whether it was completed or not;

(d.5) in the case of an incomplete transaction or an attempted transaction, the reason it was not completed;

(e) the name, address, electronic mail address and telephone number of each partner, director or officer of an entity referred to in paragraph (a), and the address and telephone number of its principal place of business;

(f) any other similar identifying information that may be prescribed for the purposes of this section;

(g) the details of the criminal record of a person or entity referred to in paragraph (a) and any criminal charges laid against them that the Centre considers relevant in the circumstances;

(v) tout numéro d'identification attribué à une personne ou entité visée à l'alinéa a) dans le cadre de l'opération,

(vi) si la personne ou l'entité visée à l'alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité;

d.1) les identifiants de l'opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, notamment l'adresse d'envoi et l'adresse de réception, ainsi que les noms d'utilisateur de toute personne ou entité visée à l'alinéa a);

d.2) l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l'opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l'origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l'origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d'identification associé aux fonds ou à la monnaie;

d.3) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d'appareil utilisé et la date et l'heure de l'opération;

d.4) la réussite ou non de l'opération;

d.5) dans le cas d'une opération incomplète ou tentée, les causes de l'échec de l'opération;

e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l'entité visée à l'alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l'application du présent article;

g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l'alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l'occurrence;

h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l'existence entre toute personne ou entité visée à l'alinéa a) et toute autre personne ou entité;

h.1) dans le cas d'une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, tout renseignement

(h) the relationships suspected by the Centre on reasonable grounds to exist between any persons or entities referred to in paragraph (a) and any other persons or entities;

(h.1) in the case of a transaction or attempted transaction involving an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, any information in respect of the relationships that exist between any persons or entities connected in any way to the transaction or attempted transaction, including any person or entity that initiates or may benefit from it;

(i) the financial interest that a person or entity referred to in paragraph (a) has in the entity on whose behalf the transaction was made or attempted, or on whose behalf the importation or exportation was made;

(j) the name of the person or entity referred to in paragraph (a) suspected by the Centre on reasonable grounds to direct, either directly or indirectly, the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(k) the grounds on which a person or entity made a report under section 7 about the transaction or attempted transaction and any action taken by the person or entity as a result of the suspicions that led them to make the report;

(l) the number and types of reports on which a disclosure is based;

(m) the number and categories of persons or entities that made those reports;

(n) indicators of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence related to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(o) information about the importation or exportation sent to the Centre under Part 2;

(p) if the transaction is carried out by means of an electronic funds transfer as defined in the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, information about the transaction that is contained in a report made under section 9 and that is remittance information as defined by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l'opération, notamment toute personne ou entité à l'origine de l'opération ou pouvant en bénéficier;

i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l'alinéa a) a dans l'entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l'opération financière, ou a été effectuée l'importation ou l'exportation;

j) le nom de toute personne ou entité visée à l'alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l'opération financière effectuée ou tentée, l'importation ou l'exportation;

k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s'est fondée pour faire une déclaration visée à l'article 7 concernant l'opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu'elle a prise sur la base des soupçons qui l'ont menée à faire la déclaration;

l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction de contournement de sanctions entachant l'opération financière effectuée ou tentée, l'importation ou l'exportation;

o) les renseignements relatifs à l'importation ou à l'exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

p) lorsqu'il s'agit d'un télévirement au sens du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, les renseignements relatifs à l'opération financière contenus dans une déclaration visée à l'article 9 s'ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

q) s'agissant d'une entité visée à l'alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

r) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l'entité visée à l'alinéa

(q) if an entity referred to in paragraph (a) is a trust, the name, address, electronic mail address and telephone number of every trustee and every known beneficiary and settlor of the trust;

(r) the name, address, electronic mail address and telephone number of each person who owns or controls, directly or indirectly, 25% or more of an entity referred to in paragraph (a), other than a trust, unless the trust is widely held or publicly traded;

(s) information respecting the ownership, control and structure of an entity referred to in paragraph (a); and

(t) any other information set out in a report made under section 7.1.

2001, c. 41, s. 68; 2006, c. 12, s. 28; 2014, c. 20, s. 284; 2017, c. 20, s. 432; 2019, c. 29, s. 109; 2021, c. 23, s. 169; 2023, c. 26, s. 195; 2024, c. 15, s. 291.

Usefulness of information

56.2 When the Centre receives information from an institution or agency under an agreement or arrangement referred to in subsection 56(1) or (2), the Centre may provide it with an evaluation of whether the information is useful to the Centre.

2006, c. 12, s. 29.

Use of information

57 No person who obtained or who has or had access to information referred to in subsection 55(1) in the course of exercising powers or performing duties and functions under this Part shall use the information for a purpose other than exercising those powers or performing those duties and functions.

Feedback, research and public education

58 (1) The Centre may

(a) inform persons and entities that have provided a report under section 7, 7.1 or 9, or a report referred to in section 9.1, about measures that have been taken with respect to reports under those sections;

(b) conduct research into trends and developments in the area of money laundering, the financing of terrorist activities, sanctions evasion and the financing of threats to the security of Canada and into improved ways of detecting, preventing and deterring money laundering, the financing of terrorist activities, sanctions evasion and the financing of threats to the security of Canada; and

(c) undertake measures to inform the public, persons and entities referred to in section 5, authorities engaged in the investigation and prosecution of money laundering offences, terrorist activity financing

a), autre qu'une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

s) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l'entité visée à l'alinéa a);

t) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l'article 7.1.

2001, ch. 41, art. 68; 2006, ch. 12, art. 28; 2014, ch. 20, art. 284; 2017, ch. 20, art. 432; 2019, ch. 29, art. 109; 2021, ch. 23, art. 169; 2023, ch. 26, art. 195; 2024, ch. 15, art. 291.

Utilité de renseignements

56.2 Le Centre peut fournir à l'organisme lui ayant communiqué des renseignements au titre d'un accord visé aux paragraphes 56(1) ou (2) une évaluation de leur utilité pour lui.

2006, ch. 12, art. 29.

Utilisation des renseignements

57 Il est interdit à quiconque a obtenu ou a ou a eu accès à des renseignements visés au paragraphe 55(1) dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie de les utiliser à quelque autre fin que ce soit.

Rétroaction, recherche et sensibilisation

58 (1) Le Centre peut :

a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l'article 9.1;

b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de contournement de sanctions et de financement des menaces envers la sécurité du Canada et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l'égard de ces activités criminelles;

c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l'article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement

offences and sanctions evasion offences, and others, with respect to

- (i) their obligations under this Act,
- (ii) the nature and extent of money laundering inside and outside Canada,
- (ii.1) the nature and extent of the financing of terrorist activities inside and outside Canada,
- (ii.2) the nature and extent of the financing, inside and outside Canada, of threats to the security of Canada,
- (ii.3) the nature and extent of sanctions evasion inside and outside Canada, and
- (iii) measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter the money laundering — as well as the financing of terrorist activities and the financing of threats to the security of Canada — inside or outside Canada, and the effectiveness of those measures.

Limitation

(2) The Centre shall not disclose under subsection (1) any information that would directly or indirectly identify any of the following persons or entities:

- (a) a person who provided a report or information to the Centre;
- (b) a Canadian citizen or a *permanent resident* as defined in subsection 2(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act* about whom a report or information was provided;
- (c) a person in Canada or an entity that has a place of business in Canada about whom a report or information was provided.

2000, c. 17, s. 58; 2001, c. 41, s. 69; 2010, c. 12, s. 1875; 2014, c. 20, s. 285; 2023, c. 26, s. 196; 2024, c. 15, s. 292.

Centre may disclose information to Minister

58.1 (1) The Centre may, at the request of the Minister, disclose information received or collected by the Centre under paragraph 54(1)(a) or (b), or any analysis conducted by the Centre under paragraph 54(1)(c), to authorities specified by the Minister for the purpose of assisting the Minister in carrying out the Minister's powers and duties under Part 1.1.

des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :

- (i) des obligations prévues par la présente loi,
- (ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l'étranger,
- (ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l'étranger,
- (ii.2) de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l'étranger, des menaces envers la sécurité du Canada,
- (ii.3) de la nature et de la portée du contournement de sanctions au Canada et à l'étranger,
- (iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

Restrictions

(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d'identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :

- a) la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre;
- b) un citoyen canadien ou un *résident permanent*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, à l'égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;
- c) une personne se trouvant au Canada ou une entité qui a un établissement au Canada à l'égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

2000, ch. 17, art. 58; 2001, ch. 41, art. 69; 2010, ch. 12, art. 1875; 2014, ch. 20, art. 285; 2023, ch. 26, art. 196; 2024, ch. 15, art. 292.

Divulgarion de certains renseignements

58.1 (1) Afin d'aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu'il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses qu'il a effectuées en application de l'alinéa 54(1)c) — aux autorités désignées par le ministre.

(2) [Repealed, 2023, c. 26, s. 197]

2010, c. 12, s. 1876; 2014, c. 20, s. 286; 2023, c. 26, s. 197.

Immunity from compulsory processes

59 (1) Subject to section 36 of the *Access to Information Act* and sections 34 and 37 of the *Privacy Act*, the Centre, and any person who has obtained or who has or had access to any information or documents in the course of exercising powers or performing duties and functions under this Act, other than Parts 2 and 2.1, is required to comply with a subpoena, a summons, an order for production of documents, or any other compulsory process only if it is issued in the course of court proceedings in respect of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence, a sanctions evasion offence or an offence under this Act in respect of which an information has been laid or an indictment preferred or, in the case of an order for production of documents, if it is issued under section 60, 60.1 or 60.3.

Search warrants

(2) Despite any other Act, no search warrant may be issued in respect of the Centre.

2000, c. 17, s. 59; 2001, c. 41, s. 70; 2006, c. 12, s. 30; 2024, c. 15, s. 293.

Limitation on orders for disclosure of information

60 (1) Despite the provisions of any other Act, except sections 49 and 50 of the *Access to Information Act* and sections 48 and 49 of the *Privacy Act*, an order for disclosure of information may be issued in respect of the Centre only under subsection (4) or section 60.1 or 60.3.

Purpose of application

(2) The Attorney General may, for the purposes of an investigation in respect of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, make an application under subsection (3) for an order for disclosure of information.

Application

(3) An application shall be made *ex parte* in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Attorney General — or a person specially designated by the Attorney General for that purpose — deposing to the following matters:

- (a)** the offence under investigation;

(2) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 197]

2010, ch. 12, art. 1876; 2014, ch. 20, art. 286; 2023, ch. 26, art. 197.

Non-contraignabilité

59 (1) Sous réserve de l'article 36 de la *Loi sur l'accès à l'information* et des articles 34 et 37 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties 2 et 2.1, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou infraction à la présente loi à l'égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d'une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.1 ou 60.3.

Mandat de perquisition

(2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l'objet d'aucun mandat de perquisition.

2000, ch. 17, art. 59; 2001, ch. 41, art. 70; 2006, ch. 12, art. 30; 2024, ch. 15, art. 293.

Exception : ordonnance de communication

60 (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l'exception des articles 49 et 50 de la *Loi sur l'accès à l'information* et des articles 48 et 49 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, le Centre ne peut faire l'objet d'aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et aux articles 60.1 et 60.3.

Fins de l'ordonnance

(2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d'une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou une infraction de contournement de sanctions.

Demande d'ordonnance

(3) La demande d'ordonnance est à présenter *ex parte* par écrit à un juge; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général — ou de la personne qu'il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

- a)** désignation de l'infraction visée par l'enquête;

(b) the person or entity in relation to which the information or documents referred to in paragraph (c) are required;

(c) the type of information or documents — whether in written form, in the form of a report or record or in any other form — obtained by or on behalf of the Director in respect of which disclosure is sought;

(d) the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that the person or entity referred to in paragraph (b) has committed or benefited from the commission of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence and that the information or documents referred to in paragraph (c) are likely to be of substantial value, whether alone or together with other material, to an investigation in respect of any of those offences;

(e) a summary of any information already received from the Centre in respect of the offence; and

(f) information respecting all previous applications brought under this section in respect of any person or entity being investigated for the offence.

Order for disclosure of information

(4) Subject to the conditions that the judge considers advisable in the public interest, the judge to whom an application is made may order the Director — or any person specially designated in writing by the Director for the purposes of this section — to allow a police officer named in the order to have access to and examine all information and documents to which the application relates or, if the judge considers it necessary in the circumstances, to produce the information and documents to the police officer and allow the police officer to remove them, where the judge is satisfied

(a) of the matters referred to in paragraph (3)(d); and

(b) that there are reasonable grounds for believing that it is in the public interest to allow access to the information or documents, having regard to the benefit likely to accrue to the investigation if the access is obtained.

The order must be complied with within the period following the service of the order that the judge may specify.

Execution in another province

(5) A judge may, if the information or documents in respect of which disclosure is sought are in a province other than the one in which the judge has jurisdiction, issue

b) désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

c) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu'a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l'alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou une infraction de contournement de sanctions ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande;

e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l'égard de l'infraction;

f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l'égard de toute personne ou entité qui fait l'objet d'une enquête relativement à l'infraction.

Ordonnance de communication

(4) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s'il est convaincu de l'existence :

a) d'une part, des faits mentionnés à l'alinéa (3)d);

b) d'autre part, de motifs raisonnables de croire qu'il est dans l'intérêt public d'en permettre l'accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l'enquête en question.

L'ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

Exécution hors du ressort

(5) L'ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n'a pas compétence; elle y est exécutoire une

an order for disclosure and the order may be executed in the other province after it has been endorsed by a judge who has jurisdiction in that other province.

Service of order

(6) A copy of the order shall be served on the person to whom it is addressed in the manner that the judge directs or as may be prescribed by rules of court.

Extension of period for compliance with order

(7) A judge who makes an order under subsection (4) may, on application of the Director, extend the period within which it is to be complied with.

Objection to disclosure of information

(8) The Director — or any person specially designated in writing by the Director for the purposes of this section — may object to the disclosure of any information or document in respect of which an order under subsection (4) has been made by certifying orally or in writing that it should not be disclosed on the ground that

(a) the Director is prohibited from disclosing the information or document by any bilateral or international treaty, convention or other agreement to which the Government of Canada is a signatory respecting the sharing of information related to a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence or an offence that is substantially similar to any of those offences;

(b) a privilege is attached by law to the information or document;

(c) the information or document has been placed in a sealed package pursuant to law or an order of a court of competent jurisdiction;

(c.1) disclosure of the information or document would be injurious to national security; or

(d) disclosure of the information or document would not, for any other reason, be in the public interest.

Determination of objection

(9) An objection made under subsection (8) may be determined, on application, in accordance with subsection (10), by the Chief Justice of the Federal Court, or by any other judge of that Court that the Chief Justice may designate to hear those applications.

fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

Signification

(6) Une copie de l'ordonnance est signifiée à la personne qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Prolongation

(7) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d'exécution.

Opposition à la communication

(8) Le directeur — ou la personne qu'il a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article — peut s'opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

a) soit qu'un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou aux infractions de contournement de sanctions, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l'ordre d'un tribunal compétent;

c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;

d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l'intérêt public.

Juge en chef de la Cour fédérale

(9) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (10), sur la validité d'une opposition fondée sur le paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande.

Judge may examine information

(10) A judge who is to determine an objection may, if the judge considers it necessary to determine the objection, examine the information or document in relation to which the objection is made. The judge shall grant the objection and order that disclosure be refused if the judge is satisfied of any of the grounds mentioned in subsection (8).

Limitation period

(11) An application under subsection (9) shall be made within 10 days after the objection is made or within such greater or lesser period as the Chief Justice of the Federal Court, or any other judge of that Court that the Chief Justice may designate to hear those applications, considers appropriate in the circumstances.

Appeal to Federal Court of Appeal

(12) An appeal lies from a determination under subsection (9) to the Federal Court of Appeal.

Limitation period for appeal

(13) An appeal under subsection (12) shall be brought within 10 days after the date of the determination appealed from or within such further time as the Federal Court of Appeal considers appropriate in the circumstances.

Special rules for hearings

(14) An application under subsection (9) or an appeal brought in respect of that application shall be heard in private and, on the request of the person objecting to the disclosure of the information or documents, be heard and determined in the National Capital Region described in the schedule to the *National Capital Act*.

Ex parte representations

(15) During the hearing of an application under subsection (9) or an appeal brought in respect of that application, the person who made the objection in respect of which the application was made or the appeal was brought shall, on the request of that person, be given the opportunity to make representations *ex parte*.

Copies

(16) Where any information or document is examined or provided under subsection (4), the person by whom it is examined or to whom it is provided or any employee of the Centre may make, or cause to be made, one or more copies of it and any copy purporting to be certified by the Director to be a copy made under this subsection is evidence of the nature and content of the original information or document and has the same probative force as the

Décision

(10) Le juge saisi d'une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s'il l'estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l'opposition fondée et interdire la communication s'il constate l'existence d'un des cas prévus au paragraphe (8).

Délai

(11) La demande visée au paragraphe (9) doit être présentée dans les dix jours suivant l'opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances.

Appel à la Cour d'appel fédérale

(12) La décision visée au paragraphe (9) est susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.

Délai d'appel

(13) L'appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Règles spéciales

(14) Les demandes visées au paragraphe (9) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la *Loi sur la capitale nationale* si l'auteur de l'opposition le demande.

Présentation *ex parte*

(15) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours de l'audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments *ex parte*.

Copies

(16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la

original information or document would have had if it had been proved in the ordinary way.

Definitions

(17) The definitions in this subsection apply in this section.

Attorney General means the Attorney General as defined in section 2 of the *Criminal Code*. (*procureur général*)

judge means a provincial court judge as defined in section 2 of the *Criminal Code* or a judge as defined in subsection 462.3(1) of that Act. (*juge*)

police officer means any officer, constable or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace. (*policier*)

2000, c. 17, s. 60; 2001, c. 12, s. 3, c. 32, s. 72, c. 41, s. 71; 2006, c. 12, s. 31; 2024, c. 15, s. 294.

Application for production order

60.1 (1) The Director of the Canadian Security Intelligence Service, or any employee of the Canadian Security Intelligence Service, may, for the purposes of an investigation in respect of a threat to the security of Canada, after having obtained the approval of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, make an application under subsection (2) to a judge for an order for disclosure of information.

Matters to be specified in application for production order

(2) An application shall be made *ex parte* in writing and be accompanied by an affidavit of the applicant deposing to the following matters:

- (a) the person or entity in relation to whom the information or documents referred to in paragraph (b) are required;
- (b) the type of information or documents — whether in written form, in the form of a report or record or in any other form — obtained by or on behalf of the Director in respect of which disclosure is sought;
- (c) the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that a production order under this section is required to enable the Canadian Security Intelligence Service to investigate a threat to the security of Canada;
- (d) a summary of any information already received from the Centre in respect of the threat to the security of Canada; and

même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Définitions

(17) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

juge Juge d'une cour provinciale, au sens de l'article 2 du *Code criminel*, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi. (*judge*)

policier S'entend d'un officier ou d'un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de l'ordre public. (*police officer*)

procureur général S'entend au sens de l'article 2 du *Code criminel*. (*Attorney General*)

2000, ch. 17, art. 60; 2001, ch. 12, art. 3, ch. 32, art. 72, ch. 41, art. 71; 2006, ch. 12, art. 31; 2024, ch. 15, art. 294.

Demande d'ordonnance de production

60.1 (1) Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou un employé de ce Service peut, après avoir obtenu l'approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et aux fins d'enquête relativement à une menace envers la sécurité du Canada, demander à un juge, en conformité avec le paragraphe (2), de rendre une ordonnance de communication de renseignements.

Contenu de la demande

(2) La demande d'ordonnance est présentée *ex parte* par écrit et accompagnée de l'affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

- a) désignation de la personne ou de l'entité visée par les renseignements ou les documents demandés;
- b) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu'a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;
- c) les faits sur lesquels le demandeur s'appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l'ordonnance est nécessaire pour permettre au Service canadien du renseignement de sécurité d'enquêter sur une menace envers la sécurité du Canada;
- d) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l'égard de la menace envers la sécurité du Canada;

(e) information respecting all previous applications brought under this section in respect of any person or entity being investigated in relation to the threat to the security of Canada.

Order for disclosure of information

(3) Subject to the conditions that the judge considers advisable in the public interest, the judge to whom an application is made may order the Director — or any person specially designated in writing by the Director for the purpose of this section — to allow an employee of the Canadian Security Intelligence Service named in the order to have access to and examine all information and documents to which the application relates or, if the judge considers it necessary in the circumstances, to produce the information and documents to the employee and allow the employee to remove them, if the judge is satisfied

(a) of the matters referred to in subsection (2); and

(b) that there are reasonable grounds for believing that it is in the public interest to allow access to the information or documents, having regard to the benefit likely to accrue to the investigation if the access is obtained.

The order must be complied with within the period following the service of the order that the judge may specify.

Maximum duration of production order

(4) A production order shall not be issued under subsection (3) for a period exceeding sixty days.

Service of order

(5) A copy of the order shall be served on the person or entity to whom it is addressed in the manner that the judge directs or as may be prescribed by rules of court.

Extension of period for compliance with order

(6) A judge who makes an order under subsection (3) may, on application of the Director, extend the period within which it is to be complied with.

Objection to disclosure of information

(7) The Director — or any person specially designated in writing by the Director for the purposes of this section — may object to the disclosure of any information or document in respect of which an order under subsection (3) has been made by certifying orally or in writing that it should not be disclosed on the ground that

e) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l'égard de toute personne ou toute entité qui fait l'objet d'une enquête sur la menace envers la sécurité du Canada.

Ordonnance de communication

(3) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article — de permettre à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à l'employé de les emporter, s'il est convaincu de l'existence :

a) d'une part, des faits mentionnés au paragraphe (2);

b) d'autre part, de motifs raisonnables de croire qu'il est dans l'intérêt public d'en permettre l'accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l'enquête en question.

L'ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

Durée maximale

(4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale de soixante jours.

Signification

(5) Une copie de l'ordonnance est signifiée à la personne ou à l'entité qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Prolongation

(6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d'exécution.

Opposition à la communication

(7) Le directeur — ou la personne qu'il a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article — peut s'opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

(a) the Director is prohibited from disclosing the information or document by any bilateral or international treaty, convention or other agreement to which the Government of Canada is a signatory respecting the sharing of information related to a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence or an offence that is substantially similar to any of those offences;

(b) a privilege is attached by law to the information or document;

(c) the information or document has been placed in a sealed package pursuant to law or an order of a court of competent jurisdiction;

(c.1) disclosure of the information or document would be injurious to national security; or

(d) disclosure of the information or document would not, for any other reason, be in the public interest.

Determination of objection

(8) An objection made under subsection (7) may be determined, on application, in accordance with subsection (9), by the Chief Justice of the Federal Court, or by any other judge of that Court that the Chief Justice may designate to hear those applications.

Judge may examine information

(9) A judge who is to determine an objection may, if the judge considers it necessary to determine the objection, examine the information or document in relation to which the objection is made. The judge shall grant the objection and order that disclosure be refused if the judge is satisfied of any of the grounds mentioned in subsection (7).

Limitation period

(10) An application under subsection (8) shall be made within 10 days after the objection is made or within such greater or lesser period as the Chief Justice of the Federal Court, or any other judge of that Court that the Chief Justice may designate to hear those applications, considers appropriate in the circumstances.

Appeal to Federal Court of Appeal

(11) An appeal lies from a determination under subsection (8) to the Federal Court of Appeal.

Limitation period for appeal

(12) An appeal under subsection (11) shall be brought within 10 days after the date of the determination

a) soit qu'un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou aux infractions de contournement de sanctions, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l'ordre d'un tribunal compétent;

c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;

d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l'intérêt public.

Juge en chef de la Cour fédérale

(8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité d'une opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande.

Décision

(9) Le juge saisi d'une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s'il l'estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l'opposition fondée et interdire la communication s'il constate l'existence d'un des cas prévus au paragraphe (7).

Délai

(10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l'opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances.

Appel à la Cour d'appel fédérale

(11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.

Délai d'appel

(12) L'appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d'appel fédérale peut

appealed from or within such further time as the Federal Court of Appeal considers appropriate in the circumstances.

Special rules for hearings

(13) An application under subsection (8) or an appeal brought in respect of that application shall be heard in private and, on the request of the person objecting to the disclosure of the information or documents, be heard and determined in the National Capital Region described in the schedule to the *National Capital Act*.

Ex parte representations

(14) During the hearing of an application under subsection (8) or an appeal brought in respect of that application, the person who made the objection in respect of which the application was made or the appeal was brought shall, on the request of that person, be given the opportunity to make representations *ex parte*.

Copies

(15) Where any information or document is examined or provided under subsection (3), the person by whom it is examined or to whom it is provided or any employee of the Centre may make, or cause to be made, one or more copies of it and any copy purporting to be certified by the Director to be a copy made under this subsection is evidence of the nature and content of the original information or document and has the same probative force as the original information or document would have had if it had been proved in the ordinary way.

Definition of judge

(16) In this section, **judge** means a judge of the Federal Court designated by the Chief Justice of the Federal Court for the purposes of the *Canadian Security Intelligence Service Act*.

2001, c. 41, s. 72; 2005, c. 10, s. 34; 2006, c. 12, s. 32; 2024, c. 15, s. 295.

Hearing of applications

60.2 An application under subsection 60.1(2) to a judge for a production order, or an objection under subsection 60.1(7), shall be heard in private in accordance with regulations made under section 28 of the *Canadian Security Intelligence Service Act*.

2001, c. 41, s. 72.

Purpose of application

60.3 (1) If the Centre makes a disclosure under paragraph 55(3)(b), the Commissioner of Revenue, appointed under section 25 of the *Canada Revenue Agency Act*, may, for the purposes of an investigation in respect of an offence that is the subject of the disclosure, after having

proroger ce délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Règles spéciales

(13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale dont la description figure à l'annexe de la *Loi sur la capitale nationale* si l'auteur de l'opposition le demande.

Présentation ex parte

(14) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours de l'audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments *ex parte*.

Copies

(15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Définition

(16) Au présent article, **judge** s'entend d'un juge de la Cour fédérale, nommé par son juge en chef, pour l'application de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*.

2001, ch. 41, art. 72; 2005, ch. 10, art. 34; 2006, ch. 12, art. 32; 2024, ch. 15, art. 295.

Audition des demandes

60.2 La demande d'ordonnance présentée à un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est entendue à huis clos en conformité avec les règlements pris en vertu de l'article 28 de la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité*.

2001, ch. 41, art. 72.

Fins de l'ordonnance

60.3 (1) Dans le cas d'une communication faite en vertu de l'alinéa 55(3)b), le commissaire du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la *Loi sur l'Agence du revenu du Canada* peut, après avoir obtenu l'approbation du ministre du Revenu national, demander une ordonnance de

obtained the approval of the Minister of National Revenue, make an application for an order for disclosure of information.

Application

(2) An application shall be made *ex parte* in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Commissioner — or a person specially designated by the Commissioner for that purpose — deposing to the following matters:

- (a)** the offence under investigation;
- (b)** the person or entity in relation to which the information or documents referred to in paragraph (c) are required;
- (c)** the type of information or documents — whether in written form, in the form of a report or record or in any other form — obtained by or on behalf of the Director in respect of which disclosure is sought;
- (d)** the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that the person or entity referred to in paragraph (b) has committed or benefited from the commission of an offence referred to in subsection (1) and that the information or documents referred to in paragraph (c) are likely to be of substantial value, whether alone or together with other material, to an investigation in respect of that offence;
- (e)** a summary of any information already received from the Centre in respect of the offence; and
- (f)** information respecting all previous applications brought under this section in respect of any person or entity being investigated for the offence.

Order for disclosure of information

(3) Subject to the conditions that the judge considers advisable in the public interest, the judge to whom an application is made may order the Director — or any person specially designated in writing by the Director for the purposes of this section — to allow an employee of the Canada Revenue Agency named in the order to have access to and examine all information and documents to which the application relates or, if the judge considers it necessary in the circumstances, to produce the information and documents to the employee and allow the employee to remove them, if the judge is satisfied

- (a)** of the matters referred to in paragraph (2)(d); and
- (b)** that there are reasonable grounds for believing that it is in the public interest to allow access to the information or documents, having regard to the benefit

communication dans le cadre d'une enquête sur l'infraction visée par la communication.

Demande d'ordonnance

(2) La demande d'ordonnance est présentée *ex parte* par écrit à un juge; elle est accompagnée de l'affidavit du commissaire — ou de la personne qu'il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

- a)** la désignation de l'infraction visée par l'enquête;
- b)** la désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;
- c)** la désignation du genre de renseignement ou de document — notamment leur forme ou leur support — qu'a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;
- d)** les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l'alinéa b) a commis l'infraction visée au paragraphe (1) ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande;
- e)** un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l'égard de l'infraction;
- f)** les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l'égard de toute personne ou entité qui fait l'objet d'une enquête relativement à l'infraction.

Ordonnance de communication

(3) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article — de permettre à l'employé de l'Agence du revenu du Canada nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à cet employé de les emporter, s'il est convaincu de l'existence :

- a)** d'une part, des faits mentionnés à l'alinéa (2)d);
- b)** d'autre part, de motifs raisonnables de croire qu'il est dans l'intérêt public d'en permettre l'accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l'enquête en question.

likely to accrue to the investigation if the access is obtained.

The order must be complied with within the period following the service of the order that the judge may specify.

Execution in another province

(4) A judge may, if the information or documents in respect of which disclosure is sought are in a province other than the one in which the judge has jurisdiction, issue an order for disclosure and the order may be executed in the other province after it has been endorsed by a judge who has jurisdiction in that other province.

Service of order

(5) A copy of the order shall be served on the person to whom it is addressed in the manner that the judge directs or as may be prescribed by rules of court.

Extension of period for compliance with order

(6) A judge who makes an order under subsection (3) may, on application of the Director, extend the period within which it is to be complied with.

Objection to disclosure of information

(7) The Director — or any person specially designated in writing by the Director for the purposes of this section — may object to the disclosure of any information or document in respect of which an order under subsection (3) has been made by certifying orally or in writing that it should not be disclosed on the ground that

(a) the Director is prohibited from disclosing the information or document by any bilateral or international treaty, convention or other agreement to which the Government of Canada is a signatory respecting the sharing of information related to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, or an offence that is substantially similar to either offence;

(b) a privilege is attached by law to the information or document;

(c) the information or document has been placed in a sealed package pursuant to law or an order of a court of competent jurisdiction;

(d) disclosure of the information or document would be injurious to national security; or

(e) disclosure of the information or document would not, for any other reason, be in the public interest.

L'ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

Exécution hors du ressort

(4) L'ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n'a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

Signification

(5) Une copie de l'ordonnance est signifiée à la personne qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Prolongation

(6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d'exécution.

Opposition à la communication

(7) Le directeur — ou la personne qu'il a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article — peut s'opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

a) soit qu'un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

b) soit qu'ils sont protégés par la loi;

c) soit qu'ils ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l'ordre d'un tribunal compétent;

d) soit que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale;

e) soit que leur communication serait, pour toute autre raison, contraire à l'intérêt public.

Determination of objection

(8) An objection made under subsection (7) may be determined, on application, in accordance with subsection (9), by the Chief Justice of the Federal Court, or by any other judge of that Court that the Chief Justice may designate to hear those applications.

Judge may examine information

(9) A judge who is to determine an objection may, if the judge considers it necessary to determine the objection, examine the information or document in relation to which the objection is made. The judge shall grant the objection and order that disclosure be refused if the judge is satisfied of any of the grounds mentioned in subsection (7).

Limitation period

(10) An application under subsection (8) shall be made within 10 days after the objection is made or within any greater or lesser period that the Chief Justice of the Federal Court, or any other judge of that Court that the Chief Justice may designate to hear those applications, considers appropriate in the circumstances.

Appeal to Federal Court of Appeal

(11) An appeal lies from a determination under subsection (8) to the Federal Court of Appeal.

Limitation period for appeal

(12) An appeal under subsection (11) shall be brought within 10 days after the date of the determination appealed from or within any further time that the Federal Court of Appeal considers appropriate in the circumstances.

Special rules for hearings

(13) An application under subsection (8) or an appeal brought in respect of that application shall be heard in private and, on the request of the person objecting to the disclosure of the information or documents, be heard and determined in the National Capital Region described in the schedule to the *National Capital Act*.

Ex parte representations

(14) During the hearing of an application under subsection (8) or an appeal brought in respect of that application, the person who made the objection in respect of which the application was made or the appeal was brought shall, on his or her request, be given the opportunity to make representations *ex parte*.

Juge en chef de la Cour fédérale

(8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité de toute opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l'audition de ce genre de demande.

Décision

(9) Le juge saisi d'une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s'il l'estime nécessaire pour rendre sa décision. Il déclare l'opposition fondée et interdit la communication s'il constate l'existence d'un des cas prévus au paragraphe (7).

Délai

(10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l'opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que le juge en chef charge de l'audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué dans les circonstances.

Appel à la Cour d'appel fédérale

(11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.

Délai d'appel

(12) L'appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Règles spéciales

(13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la *Loi sur la capitale nationale* si l'auteur de l'opposition le demande.

Présentation ex parte

(14) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet d'une demande ou d'un appel a, au cours de l'audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments *ex parte*.

Copies

(15) Where any information or document is examined or provided under subsection (3), the person by whom it is examined or to whom it is provided or any employee of the Centre may make, or cause to be made, one or more copies of it and any copy purporting to be certified by the Director to be a copy made under this subsection is evidence of the nature and content of the original information or document and has the same probative force as the original information or document would have had if it had been proved in the ordinary way.

Definition of judge

(16) For the purposes of this section, **judge** means a provincial court judge as defined in section 2 of the *Criminal Code* or a judge as defined in subsection 462.3(1) of that Act.

2006, c. 12, s. 33.

Certain provisions not applicable

61 Section 43 of the *Customs Act*, section 231.2 of the *Income Tax Act* and section 289 of the *Excise Tax Act* do not apply to the Centre or to its employees in their capacity as employees.

Compliance Measures

To ensure compliance

62 (1) An authorized person may, from time to time, examine the records and inquire into the business and affairs of any person or entity referred to in section 5 for the purpose of ensuring compliance with Part 1 or 1.1, and for that purpose may

- (a)** at any reasonable time, enter any premises, other than a dwelling-house, in which the authorized person believes, on reasonable grounds, that there are records relevant to ensuring compliance with Part 1 or 1.1;
- (b)** use or cause to be used any computer system or data processing system in the premises to examine any data contained in or available to the system;
- (c)** reproduce any record, or cause it to be reproduced from the data, in the form of a printout or other intelligible output and remove the printout or other output for examination or copying; and
- (d)** use or cause to be used any copying equipment in the premises to make copies of any record.

Assistance to Centre

(2) The owner or person in charge of premises referred to in subsection (1) and every person found there shall

Copies

(15) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Définition de juge

(16) Pour l'application du présent article, **juge** s'entend du juge d'une cour provinciale, au sens de l'article 2 du *Code criminel*, et du juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.

2006, ch. 12, art. 33.

Dispositions non applicables

61 L'article 43 de la *Loi sur les douanes*, l'article 231.2 de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et l'article 289 de la *Loi sur la taxe d'accise* ne s'appliquent pas au Centre ni à ses employés agissant à ce titre.

Contrôle d'application

Mesures d'application de la loi

62 (1) La personne autorisée peut, à l'occasion, examiner les documents et les activités des personnes ou entités visées à l'article 5 afin de procéder à des contrôles d'application de la partie 1 ou 1.1 et, à cette fin, elle peut :

- a)** pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu'une habitation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles à l'application de la partie 1 ou 1.1;
- b)** avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le local pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
- c)** à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'elle peut emporter pour examen ou reproduction;
- d)** utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

Assistance au Centre

(2) L'exploitant du local visité, ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à la personne autorisée toute

give the authorized person all reasonable assistance to enable them to carry out their responsibilities and shall furnish them with any information with respect to the administration of Part 1 or 1.1 or the regulations under it that they may reasonably require.

2000, c. 17, s. 62; 2010, c. 12, s. 1882.

Warrant required to enter dwelling-house

63 (1) If the premises referred to in subsection 62(1) is a dwelling-house, the authorized person may not enter it without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (2).

Authority to issue warrant

(2) A justice of the peace may issue a warrant authorizing the authorized person to enter a dwelling-house, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if on *ex parte* application the justice is satisfied by information on oath that

- (a)** there are reasonable grounds to believe that there are in the premises records relevant to ensuring compliance with Part 1 or 1.1;
- (b)** entry to the dwelling-house is necessary for any purpose that relates to ensuring compliance with Part 1 or 1.1; and
- (c)** entry to the dwelling-house has been refused or there are reasonable grounds for believing that entry will be refused.

Areas that may be entered

(3) For greater certainty, an authorized person who enters a dwelling-house under authority of a warrant may enter only a room or part of a room in which the person believes on reasonable grounds that a person or an entity referred to in section 5 is carrying on its business, profession or activity.

2000, c. 17, s. 63; 2010, c. 12, s. 1882.

Means of telecommunication

63.01 (1) For the purposes of sections 62 and 63, an authorized person is considered to have entered a place when accessing it remotely by a means of telecommunication.

Limitation — access by means of telecommunication

(2) An authorized person who enters remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public shall do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and shall be remotely in the place for no longer than the period necessary for the purpose referred to in subsection 62(1).

2023, c. 26, s. 198.

l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger quant à l'application de la partie 1 ou 1.1 ou de ses règlements.

2000, ch. 17, art. 62; 2010, ch. 12, art. 1882.

Mandat pour habitation

63 (1) Dans le cas d'une habitation, toutefois, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2) Sur demande *ex parte*, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à procéder à la visite d'une habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

- a)** il y a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles pour l'application de la partie 1 ou 1.1;
- b)** la visite est nécessaire pour l'application de la partie 1 ou 1.1;
- c)** un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Parties visées par la perquisition

(3) Il est entendu que, lors de la visite d'une habitation, la personne autorisée ne peut visiter que les parties d'une pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne ou l'entité visée à l'article 5 exploite son entreprise ou exerce sa profession ou son activité.

2000, ch. 17, art. 63; 2010, ch. 12, art. 1882.

Moyens de télécommunication

63.01 (1) Pour l'application des articles 62 et 63, est considéré comme la visite d'un lieu le fait d'y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

Limites : accès par moyens de télécommunication

(2) La personne autorisée qui accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public est tenue de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe 62(1).

2023, ch. 26, art. 198.

Information demand

63.1 (1) For an examination under subsection 62(1), an authorized person may also serve notice to require that the person or entity provide, at the place and in accordance with the time and manner stipulated in the notice, any document or other information relevant to the administration of Part 1 or 1.1 in the form of electronic data, a printout or other intelligible output.

Obligation to provide information

(2) The person or entity on whom the notice is served shall provide, in accordance with the notice, the documents or other information with respect to the administration of Part 1 or 1.1 that the authorized person may reasonably require.

2006, c. 12, s. 34; 2010, c. 12, s. 1882.

Definition of judge

64 (1) In this section, *judge* means a judge of a superior court having jurisdiction in the province where the matter arises or a judge of the Federal Court.

No examination or copying of certain documents when privilege claimed

(2) If an authorized person acting under section 62, 63 or 63.1 is about to examine or copy a document in the possession of a legal counsel who claims that a named client or former client of the legal counsel has a solicitor-client privilege in respect of the document, the authorized person shall not examine or make copies of the document.

Retention of documents

(3) A legal counsel who claims privilege under subsection (2) shall

(a) place the document, together with any other document in respect of which the legal counsel at the same time makes the same claim on behalf of the same client, in a package and suitably seal and identify the package or, if the authorized person and the legal counsel agree, allow the pages of the document to be initialled and numbered or otherwise suitably identified; and

(b) retain it and ensure that it is preserved until it is produced to a judge as required under this section and an order is issued under this section in respect of the document.

Application to judge

(4) If a document has been retained under subsection (3), the client or the legal counsel on behalf of the client may

Demandes d'information

63.1 (1) La personne autorisée peut en outre, dans le cadre d'un examen visé au paragraphe 62(1), par avis signifié, exiger de la personne ou entité qu'elle fournisse, au lieu et selon les modalités de temps ou autres qui sont précisés dans l'avis, tout document ou autre information utile à l'application de la partie 1 ou 1.1, sous forme de données électroniques ou d'imprimé, ou sous toute autre forme intelligible.

Obligation de fournir de l'information

(2) La personne ou l'entité à qui l'avis est signifié doit fournir, en conformité avec celui-ci, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger quant à l'application de la partie 1 ou 1.1.

2006, ch. 12, art. 34; 2010, ch. 12, art. 1882.

Définition de juge

64 (1) Au présent article, *juge* s'entend d'un juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou d'un juge de la Cour fédérale.

Secret professionnel

(2) Il est interdit à la personne autorisée d'examiner ou reproduire un document se trouvant en la possession d'un conseiller juridique et à l'égard duquel celui-ci fait valoir le secret professionnel le liant à un client actuel ou antérieur, nommément désigné.

Mise sous scellés

(3) Le conseiller juridique qui fait valoir le secret professionnel en vertu du paragraphe (2) doit :

a) d'une part, mettre sous scellés le document ainsi que tout autre document pour lequel il fait valoir, en même temps, le secret professionnel au nom du même client, bien sceller et marquer le tout, ou, si la personne autorisée et le conseiller juridique en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

b) d'autre part, retenir le document et veiller à sa conservation jusqu'à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

Demande à un juge

(4) Lorsqu'un document a été placé sous scellés conformément au paragraphe (3), le client ou le conseiller juridique, au nom de celui-ci, peut :

(a) within 14 days after the day the document was begun to be so retained, apply, on three days notice of motion to the Deputy Attorney General of Canada, to a judge for an order

(i) fixing a day, not later than 21 days after the date of the order, and a place for the determination of the question whether the client has solicitor-client privilege in respect of the document, and

(ii) requiring the production of the document to the judge at that time and place;

(b) serve a copy of the order on the Deputy Attorney General of Canada; and

(c) if the client or legal counsel has served a copy of the order under paragraph (b), apply at the appointed time and place for an order determining the question.

Disposition of application

(5) An application under paragraph (4)(c) shall be heard in private and, on the application, the judge

(a) may, if the judge considers it necessary to determine the question, inspect the document and, if the judge does so, the judge shall ensure that it is repackaged and resealed;

(b) shall decide the question summarily and

(i) if the judge is of the opinion that the client has a solicitor-client privilege in respect of the document, order the release of the document to the legal counsel, or

(ii) if the judge is of the opinion that the client does not have a solicitor-client privilege in respect of the document, order that the legal counsel make the document available for examination or copying by the authorized person; and

(c) at the same time as making an order under paragraph (b), deliver concise reasons that identify the document without divulging the details of it.

Order to deliver

(6) If a document is being retained under subsection (3) and a judge, on the application of the Attorney General of Canada, is satisfied that no application has been made under paragraph (4)(a) or that after having made that application no further application has been made under paragraph (4)(c), the judge shall order that the legal

a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous scellés, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance :

(i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l'ordonnance, et un lieu, où sera tranchée la question de savoir si le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,

(ii) exigeant, en outre, la présentation du document au juge au moment et au lieu fixés;

b) faire signifier une copie de l'ordonnance au sous-procureur général du Canada;

c) s'il a effectué la signification conformément à l'alinéa b), demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.

Décision concernant la demande

(5) La demande prévue à l'alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos et le juge qui en est saisi :

a) peut examiner le document, s'il l'estime nécessaire pour statuer sur la question; dans ce cas, il veille ensuite à ce que le document soit remis sous scellés;

b) statue sur la question de façon sommaire et, selon le cas :

(i) il ordonne la restitution du document au conseiller juridique s'il est d'avis que le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,

(ii) il ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d'examiner ou de reproduire le document, dans le cas contraire;

c) motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s'agit sans en révéler les détails.

Ordonnance enjoignant de remettre le document

(6) En cas de mise sous scellés d'un document en vertu du paragraphe (3) et, s'il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni le conseiller juridique n'a présenté de demande en vertu de l'alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l'un ni l'autre n'a présenté de demande en vertu de l'alinéa (4)c), le juge saisi ordonne au conseiller juridique de permettre

counsel make the document available for examination or copying by the authorized person.

Application to another judge

(7) If the judge to whom an application has been made under paragraph (4)(a) cannot act or continue to act in the application under paragraph (4)(c) for any reason, the application under paragraph (4)(c) may be made to another judge.

Costs

(8) No costs may be awarded on the disposition of an application under this section.

Prohibition

(9) The authorized person shall not examine or make copies of any document without giving a reasonable opportunity for a claim of solicitor-client privilege to be made under subsection (2).

Prohibition

(9.1) The authorized person shall not examine or make copies of a document in the possession of a person, not being a legal counsel, who contends that a claim of solicitor-client privilege may be made in respect of the document by a legal counsel, without giving that person a reasonable opportunity to contact that legal counsel to enable a claim of solicitor-client privilege to be made.

Waiver of claim of privilege

(10) If a legal counsel has made a claim that a named client or former client of the legal counsel has a solicitor-client privilege in respect of a document, the legal counsel shall at the same time communicate to the authorized person the client's latest known address so that the authorized person may endeavour to advise the client of the claim of privilege that has been made on their behalf and may by doing so give the client an opportunity, if it is practicable within the time limited by this section, to waive the privilege before the matter is to be decided by a judge.

2000, c. 17, s. 64; 2001, c. 12, s. 4; 2006, c. 12, s. 35(E).

Disclosure to law enforcement agencies

65 (1) The Centre may disclose to the appropriate law enforcement agencies any information of which it becomes aware under subsection (4) or section 62, 63 or 63.1 and that it suspects on reasonable grounds would be relevant to investigating or prosecuting an offence under this Act arising out of a contravention of Part 1 or 1.1.

à la personne autorisée d'examiner ou de reproduire le document.

Demande à un autre juge

(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d'une demande visée à l'alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d'instruire la demande visée à l'alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

Dépens

(8) Il ne peut être adjugé de dépens pour la présentation d'une demande fondée sur le présent article.

Interdiction

(9) La personne autorisée ne doit examiner ou reproduire aucun document sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de faire valoir le secret professionnel du conseiller juridique en vertu du paragraphe (2).

Interdiction

(9.1) Il est interdit à la personne autorisée d'examiner ou de reproduire un document en la possession d'une personne qui n'est pas un conseiller juridique mais qui soutient que le document pourrait être visé par le secret professionnel sans donner à celle-ci une occasion raisonnable de communiquer avec le conseiller juridique visé afin que celui-ci puisse faire valoir le secret professionnel.

Renonciation au secret professionnel

(10) Le conseiller juridique qui fait valoir au nom d'un client actuel ou antérieur, nommément désigné, le secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne un document doit en même temps communiquer la dernière adresse connue de ce client à la personne autorisée, afin que celle-ci puisse, d'une part, chercher à informer le client du secret professionnel qui est invoqué en son nom et, d'autre part, lui donner l'occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à faire valoir le secret professionnel avant que la question ne soit soumise à la décision d'un juge.

2000, ch. 17, art. 64; 2001, ch. 12, art. 4; 2006, ch. 12, art. 35(A).

Organismes chargés de l'application de la loi

65 (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l'application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance au titre du paragraphe (4) ou des articles 62, 63 ou 63.1 et qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi qui est liée à une contravention aux parties 1 ou 1.1.

Compliance of persons or entities

(2) For the purpose of ensuring compliance with Part 1 or 1.1, the Centre may disclose to or receive from any agency or body that regulates or supervises persons or entities to whom Part 1 or 1.1 applies information relating to the compliance of those persons or entities with that Part.

(3) [Repealed, 2023, c. 26, s. 199]

Compliance of persons or entities

(4) For the purpose of ensuring compliance with Parts 1 and 1.1, the Centre shall receive information voluntarily provided to it by a person or entity — other than an agency or body referred to in subsection (2) — relating to the compliance with Part 1 or 1.1 of persons or entities referred to in section 5.

2000, c. 17, s. 65; 2004, c. 15, s. 101; 2006, c. 12, s. 36; 2010, c. 12, s. 1882; 2013, c. 40, ss. 280, 281; 2014, c. 20, s. 287; 2023, c. 26, s. 199.

Disclosure to Canada Revenue Agency

65.01 (1) The Centre may disclose to the Canada Revenue Agency information relating to the compliance with Part 1 of persons or entities referred to in section 5 if the Centre has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to the initial implementation of policies respecting the reporting of international electronic funds transfers to the Canada Revenue Agency.

Limitation

(2) Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by the Canada Revenue Agency only for purposes relating to the initial implementation of the policies referred to in that subsection or to ensuring compliance with any provision of the *Income Tax Act* that requires the reporting of international electronic funds transfers to the Canada Revenue Agency.

Limitation

(3) The Centre shall not disclose any information under subsection (1) that would directly or indirectly identify a client of a person or entity referred to in section 5.

2014, c. 20, s. 288.

Disclosure to Canada Revenue Agency

65.02 (1) The Centre may disclose to the Canada Revenue Agency information relating to the compliance with Part 1 of persons or entities referred to in section 5 if the Centre has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to ensuring compliance with Part XV.1 of the *Income Tax Act*.

Personnes ou entités

(2) Afin d'assurer l'observation de la partie 1 ou 1.1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d'un tel organisme des renseignements relatifs à l'observation de cette partie par ces personnes ou entités.

(3) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 199]

Observation par les personnes et entités

(4) Afin d'assurer l'observation des parties 1 et 1.1, le Centre reçoit tout renseignement qui lui est communiqué volontairement par une personne ou entité — à l'exception des organismes visés au paragraphe (2) — et qui se rapporte à l'observation de l'une ou l'autre de ces parties par les personnes et entités visées à l'article 5.

2000, ch. 17, art. 65; 2004, ch. 15, art. 101; 2006, ch. 12, art. 36; 2010, ch. 12, art. 1882; 2013, ch. 40, art. 280 et 281; 2014, ch. 20, art. 287; 2023, ch. 26, art. 199.

Communication à l'Agence du revenu du Canada

65.01 (1) S'il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l'observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l'article 5 seraient utiles en vue de la mise en œuvre de politiques concernant la déclaration des téléversements internationaux à l'Agence du revenu du Canada, le Centre peut les communiquer à l'Agence du revenu du Canada.

Limite

(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l'Agence du revenu du Canada qu'aux fins de la mise en œuvre des politiques visées à ce paragraphe ou du contrôle d'application de toute disposition de la *Loi de l'impôt sur le revenu* exigeant la déclaration des téléversements internationaux à l'Agence du revenu du Canada.

Limite

(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d'identifier, même indirectement, un client d'une personne ou entité visée à l'article 5.

2014, ch. 20, art. 288.

Communication à l'Agence du revenu du Canada

65.02 (1) S'il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l'observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l'article 5 seraient utiles pour assurer l'observation de la partie XV.1 de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, le Centre peut les communiquer à l'Agence du revenu du Canada.

Limitation

(2) Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by the Canada Revenue Agency only for purposes relating to ensuring compliance with Part XV.1 of the *Income Tax Act*.

Limitation

(3) The Centre shall not disclose any information under subsection (1) that would directly or indirectly identify a client of a person or entity referred to in section 5.

2014, c. 20, s. 289.

Disclosure to Bank of Canada

65.03 (1) The Centre may disclose to the Bank of Canada any information relating to the compliance with Part 1 or 1.1 of persons or entities to whom Part 1 or 1.1 applies if the Centre is of the opinion that the information is relevant to the Bank of Canada's objects under the *Retail Payment Activities Act*.

Limitation

(2) Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by the Bank of Canada only for the purpose of carrying out the Bank of Canada's objects under the *Retail Payment Activities Act* or, in relation to a provision of that Act that is not in force, for the purpose of planning to carry out those objects.

Limitation

(3) The Centre shall not disclose any information under subsection (1) that would directly or indirectly identify a client of a person or entity referred to in section 5.

2021, c. 23, s. 182.

Agreements and arrangements

65.1 (1) The Centre may enter into an agreement or arrangement, in writing, with an institution or agency of a foreign state that has powers and duties, similar to those of the Centre, with respect to verifying compliance with requirements to identify persons or entities, keep records or make reports, or with an international organization made up of such institutions or agencies, that stipulates

(a) that the Centre and the institution, agency or organization may exchange information about the compliance of persons and entities with those requirements and about the assessment of risk related to their compliance;

Limite

(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l'Agence du revenu du Canada qu'à des fins relatives au contrôle d'application de la partie XV.1 de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

Limite

(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d'identifier, même indirectement, un client d'une personne ou entité visée à l'article 5.

2014, ch. 20, art. 289.

Communication à la Banque du Canada

65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l'observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l'une ou l'autre de ces parties s'il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*.

Limite

(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail* ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.

Limite

(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d'identifier, même indirectement, un client d'une personne ou d'une entité visée à l'article 5.

2021, ch. 23, art. 182.

Accord de collaboration

65.1 (1) Le Centre peut conclure avec tout organisme d'un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes concernant la vérification de la conformité aux obligations portant sur l'identification de personnes ou d'entités, la tenue de documents ou la production de déclarations ou avec toute organisation internationale regroupant de tels organismes, un accord écrit stipulant :

a) que le Centre peut échanger avec cet organisme ou cette organisation des renseignements relatifs au respect par une personne ou une entité de ces obligations et relatifs à l'évaluation des risques liés au respect de ces obligations;

(b) that the information may only be used for purposes relevant to ensuring compliance with the requirements and to assessing risk related to compliance; and

(c) that the information will be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Centre.

Disclosure

(2) The Centre may, in accordance with the agreement or arrangement, provide the institution, agency or organization with information referred to in the agreement or arrangement.

Usefulness of information

(3) When the Centre receives information from an institution, agency or organization under an agreement or arrangement, the Centre may provide it with an evaluation of whether the information is useful to the Centre.

2006, c. 12, s. 37; 2017, c. 20, s. 433.

Contracts and Agreements

Power to enter into

66 (1) The Centre may, for the purpose of exercising its powers or performing its duties and functions under this Part, enter into contracts, memoranda of understanding and other agreements with a department or an agency of the Government of Canada, with the government of a province, with the government of a foreign state and with any other person or organization, whether inside or outside Canada, in its own name or in the name of Her Majesty in right of Canada.

Agreements re databases

(2) Agreements relating to the Centre's collection of information from databases referred to in paragraph 54(1)(b) must specify the nature of and limits with respect to the information that the Centre may collect from those databases.

Limitation

(3) Despite subsection (1), only the Minister may enter into an agreement or arrangement referred to in subsection 56(1).

2000, c. 17, s. 66; 2014, c. 20, s. 290.

Choice of service providers

67 Despite section 9 of the *Department of Public Works and Government Services Act*, the Centre may, with the approval of the Governor in Council given on the recommendation of the Treasury Board, procure goods and

b) que les renseignements doivent être utilisés uniquement en vue d'assurer la conformité à ces obligations et d'évaluer les risques liés au respect de ces obligations;

c) que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

Communication

(2) Il peut communiquer à l'organisme ou à l'organisation, en conformité avec l'accord, les renseignements qui y sont visés.

Utilité des renseignements

(3) Il peut fournir à l'organisme ou à l'organisation lui ayant communiqué des renseignements au titre de l'accord une évaluation de leur utilité pour lui.

2006, ch. 12, art. 37; 2017, ch. 20, art. 433.

Contrats et autres accords

Conclusion d'accords

66 (1) En vue de l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le Centre peut conclure avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial, le gouvernement d'un État étranger ou toute autre personne ou organisation, au Canada ou à l'étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Bases de données

(2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l'alinéa 54(1)b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s'imposent à leur égard.

Limites

(3) Malgré le paragraphe (1), seul le ministre peut conclure un accord visé au paragraphe 56(1).

2000, ch. 17, art. 66; 2014, ch. 20, art. 290.

Choix de fournisseurs

67 Par dérogation à l'article 9 de la *Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux*, le Centre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor,

services, including legal services, from outside the federal public administration.

2000, c. 17, s. 67; 2003, c. 22, s. 224(E).

Legal Proceedings

Centre

68 Actions, suits or other legal proceedings in respect of any right or obligation acquired or incurred by the Centre, whether in its own name or in the name of Her Majesty in right of Canada, may be brought or taken by or against the Centre in the name of the Centre in any court that would have jurisdiction if the Centre were a corporation that is not an agent of Her Majesty.

Filing of documents

68.1 The Centre may, for the purpose of any action, suit or other legal proceedings brought or taken under this Act, file with the court any documents containing information referred to in subsection 55(1).

2014, c. 20, s. 291.

No liability

69 No action lies against Her Majesty, the Minister, the Director, any employee of the Centre or any person acting under the direction of the Director for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers, duties or functions that under this Act are intended or authorized to be exercised or performed.

Audit

Audit

70 (1) All receipts and expenditures of the Centre are subject to examination and audit by the Auditor General of Canada.

Use and disclosure

(2) The Auditor General of Canada and every person acting on behalf of or under the direction of the Auditor General of Canada shall not use or disclose any information referred to in subsection 55(1) that they have obtained, or to which they have had access, in the course of exercising powers or performing duties and functions under this Act or the *Auditor General Act*, except for the purposes of exercising those powers or performing those duties and functions.

obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

2000, ch. 17, art. 67; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Procédures judiciaires

Actions en justice

68 À l'égard des droits et obligations qu'il assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, le Centre peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s'il était doté de la personnalité morale et n'avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Dépôt de documents

68.1 Dans toute procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, le Centre peut déposer auprès du tribunal des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 55(1).

2014, ch. 20, art. 291.

Immunité judiciaire

69 Sa Majesté, le ministre, le directeur et les employés du Centre, de même que les personnes agissant sous les ordres ou la direction du directeur, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Vérification

Vérification

70 (1) Le vérificateur général du Canada vérifie les recettes et dépenses du Centre.

Interdiction d'utiliser ou de communiquer les renseignements

(2) Le vérificateur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent utiliser ou communiquer les renseignements visés au paragraphe 55(1) qu'ils ont obtenus ou auxquels ils ont eu accès dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi ou de la *Loi sur le vérificateur général* que dans le cadre de l'exercice de ces attributions.

Reports

Annual report

71 (1) The Director shall, on or before September 30 of each year following the Centre's first full year of operations, submit an annual report on the operations of the Centre for the preceding year to the Minister, and the Minister shall table a copy of the report in each House of Parliament on any of the first 30 days on which that House is sitting after the Minister receives the report.

Contents

(2) The report referred to in subsection (1) shall include

- (a)** a description of the management guidelines and policies of the Centre for the protection of human rights and freedoms; and
- (b)** information on the performance by the Centre of its duties and functions, including any statistics by which that performance is measured.

2000, c. 17, s. 71; 2014, c. 20, s. 292.

Review of Act by parliamentary committee

72 (1) Every five years beginning on the day on which this section comes into force, the administration and operation of this Act shall be reviewed by the committee of the House of Commons, of the Senate or of both Houses that is designated or established for that purpose.

Review by Privacy Commissioner

(2) Every two years beginning on the day on which this section comes into force, the Privacy Commissioner, appointed under section 53 of the *Privacy Act*, shall review the measures taken by the Centre to protect information it receives or collects under this Act and shall, within three months after the review, submit a report on those measures to the Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons, who shall each table the report in the House over which he or she presides without delay after receiving it or, if that House is not then sitting, on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Speaker receives it.

2000, c. 17, s. 72; 2006, c. 12, s. 38.

Service of Notices

Authorized person

72.1 The service of a notice by or on behalf of the Centre on a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) is sufficient if it is served on the person who is indicated in

Rapports

Rapport d'activités

71 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année à compter du premier anniversaire de l'entrée en activité du Centre, le directeur présente au ministre le rapport d'activités de celui-ci pour l'année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Contenu

(2) Le rapport comprend notamment :

- a)** une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;
- b)** des renseignements sur le rendement du Centre dans l'exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.

2000, ch. 17, art. 71; 2014, ch. 20, art. 292.

Examen par un comité parlementaire

72 (1) Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l'examen de l'application de la présente loi.

Examen par le Commissaire à la protection de la vie privée

(2) Tous les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé au titre de l'article 53 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, procède à l'examen des mesures prises par le Centre en vue de protéger les renseignements qu'il recueille en application de la présente loi, et, dans les trois mois suivant l'examen, il remet un rapport à l'égard de ces mesures au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu'il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

2000, ch. 17, art. 72; 2006, ch. 12, art. 38.

Signification

Personne autorisée

72.1 S'agissant d'une personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu'ils soient

the application for registration, or in accordance with subsection 11.13(1), as being authorized to accept, on behalf of the person or entity referred to in that paragraph, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act.

2014, c. 20, s. 293.

PART 4

Regulations

Regulations

73 (1) The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

- (a) respecting dealing in virtual currencies;
- (b) respecting the keeping of records referred to in section 6;
- (c) respecting the verification of the identity of persons and entities referred to in section 6.1 and requiring the reporting to government institutions or agencies of any discrepancies in information on the beneficial ownership or control of an entity arising out of that verification;
- (d) respecting the reports to the Centre referred to in section 7 and subsections 7.1(1) and 9(1);
- (e) respecting the determination of whether a person is a person described in any of paragraphs 9.3(1)(a) to (c);
- (e.1) and (e.2) [Repealed, 2017, c. 20, s. 434]
- (f) respecting the measures referred to in subsections 9.3(2) and (2.1);
- (g) respecting the measures referred to in subsection 9.4(1);
- (h) respecting the program referred to in subsection 9.6(1);
- (i) respecting the special measures referred to in subsection 9.6(3);
- (i.1) respecting the disclosure of information under subsection 11.01(1) or the collection or use of information under subsection 11.01(2), including the establishment and implementation of codes of practice by persons and entities referred to in section 5 and

signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d'inscription — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.

2014, ch. 20, art. 293.

PARTIE 4

Règlements

Règlements

73 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi, et notamment :

- a) régir le commerce de monnaie virtuelle;
- b) régir la tenue des documents visée à l'article 6;
- c) régir la vérification de l'identité des personnes et entités visée à l'article 6.1 et exiger la déclaration à des organismes ou autres autorités publiques de tout écart dans les renseignements qui sont obtenus dans le cadre de cette vérification et qui portent sur les personnes ou entités ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
- d) régir les déclarations à faire au Centre en application de l'article 7 et des paragraphes 7.1(1) et 9(1);
- e) régir la question de savoir si une personne est visée à l'un des alinéas 9.3(1)a) à c);
- e.1) et e.2) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
- f) régir les mesures visées aux paragraphes 9.3(2) et (2.1);
- g) régir les mesures visées au paragraphe 9.4(1);
- h) régir le programme visé au paragraphe 9.6(1);
- i) régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.6(3);
- i.1) régir la communication des renseignements personnels visés au paragraphe 11.01(1) ou leur collecte ou leur utilisation pour l'application du paragraphe 11.01(2), notamment en régissant l'élaboration et la mise en œuvre de codes de pratique par la personne ou l'entité visée à l'article 5 et le rôle du commissaire à la protection de la vie privée et du Centre relativement à ces codes;

respecting the roles of the Privacy Commissioner and the Centre in relation to those codes;

(j) respecting the registration referred to in sections 11.1 to 11.2;

(k) respecting the reports referred to in section 12(1) and the declarations referred to in section 39.02; and

(k.1) respecting the assessments referred to in section 51.1;

(k.2) respecting the assessments referred to in section 51.2; and

(l) prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

(l.1) to (y) [Repealed, 2017, c. 20, s. 434]

(y.1) and (y.2) [Repealed, 2014, c. 20, s. 294]

(z) and (z.1) [Repealed, 2017, c. 20, s. 434]

(2) and (3) [Repealed, 2001, c. 41, s. 73]

2000, c. 17, s. 73; 2001, c. 41, s. 73; 2006, c. 12, s. 39; 2010, c. 12, s. 1877; 2014, c. 20, s. 294; 2017, c. 20, s. 434; 2021, c. 23, s. 170; 2023, c. 29, s. 18; 2024, c. 15, s. 296; 2024, c. 17, s. 344; 2026, c. 3, s. 583.

PART 4.1

Notices of Violation, Compliance Agreements, Compliance Orders and Penalties

Violations

Regulations

73.1 (1) The Governor in Council may make regulations

(a) designating, as a violation that may be proceeded with under this Part, the contravention of a specified provision of this Act or the regulations;

(b) classifying each prescribed violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation and classifying a series of minor violations as a serious violation or a very serious violation;

(c) having regard to subsection (2), fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of any prescribed violation;

j) régir les inscriptions visées aux articles 11.1 à 11.2;

k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1) et à l'article 39.02;

k.1) régir les cotisations visées à l'article 51.1;

k.2) régir les cotisations visées à l'article 51.2;

l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

l.1) à y) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]

y.1) et y.2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 294]

z) et z.1) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]

(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]

2000, ch. 17, art. 73; 2001, ch. 41, art. 73; 2006, ch. 12, art. 39; 2010, ch. 12, art. 1877; 2014, ch. 20, art. 294; 2017, ch. 20, art. 434; 2021, ch. 23, art. 170; 2023, ch. 29, art. 18; 2024, ch. 15, art. 296; 2024, ch. 17, art. 344; 2026, ch. 3, art. 583.

PARTIE 4.1

Procès-verbaux, transactions, ordres de conformité et pénalités

Violations

Pouvoir réglementaire

73.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;

b) qualifier les violations réglementaires, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;

c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;

(d) [Repealed, 2026, c. 4, s. 95]

(e) respecting the service of documents under this Part, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to be served; and

(f) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part.

Maximum penalties — prescribed violation

(2) The maximum penalty for a prescribed violation is \$4,000,000 if the violation is committed by a person and \$20,000,000 if the violation is committed by an entity.

Maximum penalties — cumulative

(3) The maximum penalty for all the prescribed violations identified on a notice of violation taken together is

(a) in the case of a person, the greater of \$4,000,000 and 3% of the person's gross global income in the year before the one in which the penalty is imposed; and

(b) in the case of an entity, the greater of \$20,000,000 and 3% of the entity's gross global revenue in its financial year before the one in which the penalty is imposed.

Gross global revenue — affiliated entities

(4) If an entity is part of a group of entities that are affiliated, within the meaning of subsection 9.8(2), then, for the purpose of determining the maximum penalty applicable to the entity under paragraph (3)(b), the entity's gross global revenue is deemed to be the gross global revenue of the group for the financial year before the one in which the penalty is imposed.

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 95.

Criteria for penalty

73.11 Except if a penalty is fixed under paragraph 73.1(1)(c), the amount of a penalty shall, in each case, be determined taking into account

(a) the fact that penalties have as their purpose to encourage compliance with this Act rather than to punish;

(b) the harm done by the violation;

(c) the ability of the person or entity to pay the amount; and

d) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 95]

e) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;

f) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Plafond de la pénalité pour une violation réglementaire

(2) La pénalité maximale pour une violation réglementaire est de 4 000 000 \$ si l'auteur est une personne et de 20 000 000 \$ si l'auteur est une entité.

Somme maximale : ensemble des violations réglementaires

(3) Le montant maximal de la pénalité pour l'ensemble des violations réglementaires mentionnées dans le procès-verbal est :

a) s'agissant d'une personne, la plus élevée des sommes entre 4 000 000 \$ et 3 % de son revenu global brut au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

b) s'agissant d'une entité, la plus élevée des sommes entre 20 000 000 \$ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

Recettes globales brutes : entités du même groupe

(4) Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l'alinéa (3)b), les recettes globales brutes d'une entité du même groupe qu'une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.8(2), sont réputées être celles du groupe pour l'exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 95.

Critères

73.11 Sauf s'il est fixé en application de l'alinéa 73.1(1)(c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu de ce qui suit :

a) le caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l'observation de la présente loi;

b) la gravité du tort causé;

c) la capacité de l'auteur à payer cette somme;

d) tout autre critère prévu par règlement.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 96.

(d) any other criteria that may be prescribed by regulation.

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 96.

Information respecting ability to pay

73.111 (1) Subject to subsection (2), if the Centre requests information from the person or entity to enable the Centre to take into account paragraph 73.11(c), the person or entity may, in any representations made under subsection 73.15(2) with respect to that paragraph, rely only on information that the person or entity provided to the Centre before the deadline indicated by the Centre.

New information

(2) In the representations, the person or entity may rely on new information with respect to paragraph 73.11(c) only if

(a) that information is with respect to facts that arose after the deadline;

(b) that information was not reasonably available before the deadline; or

(c) the person or entity could not reasonably have been expected in the circumstances to have provided that information before the deadline.

2026, c. 4, s. 96.

Violation or offence

73.12 If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 96.

Prescribed violations

73.13 Every contravention that is designated under paragraph 73.1(1)(a) constitutes a prescribed violation and the person or entity that commits the prescribed violation is liable to a penalty determined in accordance with sections 73.1 and 73.11.

2006, c. 12, s. 40; 2023, c. 26, s. 200(E); 2026, c. 4, s. 96.

Notices of Violation

Notice of violation

73.131 If the Centre believes on reasonable grounds that a person or entity has committed a prescribed violation or a compliance order violation, the Centre may issue and cause to be served on the person or entity a notice of violation.

2026, c. 4, s. 97.

Renseignements concernant la capacité à payer

73.111 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le Centre demande à l'auteur des renseignements lui permettant de tenir compte de l'alinéa 73.11c), dans le cadre d'observations présentées au titre du paragraphe 73.15(2) à l'égard de cet alinéa, l'auteur ne peut s'appuyer que sur les renseignements qu'il a fournis au Centre dans le délai prévu dans la demande du Centre.

Nouveaux renseignements

(2) Dans le cadre de telles observations, l'auteur ne peut s'appuyer sur de nouveaux renseignements à l'égard de l'alinéa 73.11c) que si, selon le cas :

a) ces renseignements concernent des faits survenus après l'expiration du délai;

b) ils n'étaient pas normalement accessibles avant l'expiration du délai;

c) il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce que l'auteur les ait fournis avant l'expiration du délai.

2026, ch. 4, art. 96.

Cumul interdit

73.12 S'agissant d'un acte ou d'une omission qualifiable à la fois de violation et d'infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 96.

Violation réglementaire

73.13 Toute contravention désignée au titre de l'alinéa 73.1(1)a) constitue une violation réglementaire exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.

2006, ch. 12, art. 40; 2023, ch. 26, art. 200(A); 2026, ch. 4, art. 96.

Procès-verbaux

Procès-verbal

73.131 Le Centre peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une violation réglementaire ou une violation d'un ordre de conformité, dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur présumé.

2026, ch. 4, art. 97.

Contents of notice

73.14 (1) When the Centre issues a notice of violation, the notice shall name the person or entity believed to have committed a violation, identify the violation and set out

- (a) the penalty that the Centre proposes to impose;
- (b) the right of the person or entity, within 30 days after the day on which the notice is served or within any longer period that the Centre specifies, to pay the penalty or to make representations to the Director with respect to the violation and the proposed penalty, and the manner for doing so; and
- (c) the fact that, if the person or entity does not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, the person or entity will be deemed to have committed the violation and the Centre will impose the penalty in respect of it.

Administrative corrections

(2) If a notice of violation contains any error or omission, the Centre may serve a corrected notice of violation on the person or entity at any time during the period referred to in paragraph (1)(b).

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 98.

Payment of penalty

73.15 (1) If the person or entity pays the penalty proposed in the notice of violation, the person or entity is deemed to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.

Representations to Director

(2) If the person or entity makes representations in accordance with the notice, the Director shall decide, on a balance of probabilities, whether the person or entity committed the violation and, if so, may, subject to any regulations made under paragraph 73.1(1)(c), impose the penalty proposed, a lesser penalty or no penalty.

Failure to pay or make representations

(3) A person or entity that neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice is deemed to have committed the violation and the Centre shall impose the penalty proposed in the notice.

Notice of decision and right of appeal

(4) The Director shall cause notice of any decision made under subsection (2) or the penalty imposed under subsection (3) to be issued and served on the person or entity together with, in the case of a decision made under

Contenu du procès-verbal

73.14 (1) Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal, celui-ci mentionne, outre le nom de l'auteur présumé et les faits reprochés :

- a) la pénalité que le Centre a l'intention d'imposer;
- b) la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au directeur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Centre —, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;
- c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité par le Centre.

Erreur ou omission

(2) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, le Centre peut durant la période visée à l'alinéa (1)b) en signifier à l'auteur présumé une version corrigée.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 98.

Paiement

73.15 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

Présentation d'observations

(2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 73.1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.

Défaut de payer ou de faire des observations

(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal par le Centre.

Avis de décision et droit d'appel

(4) Le directeur fait signifier à l'auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l'avise par la

subsection (2) in respect of a serious violation, a very serious violation or a compliance order violation, notice of the right of appeal under subsection 73.21(1).

2006, c. 12, s. 40; 2017, c. 20, s. 435(F); 2023, c. 26, s. 201(E); 2026, c. 4, s. 99.

Compliance Agreements, Compliance Orders and Compliance Order Violations

Compliance agreement

73.16 (1) If a person or entity has committed a prescribed violation, then as soon as feasible after proceedings with respect to that prescribed violation are ended, the Centre shall require the person or entity to enter into a compliance agreement with the Centre.

Mandatory content

(2) The compliance agreement shall identify the prescribed violation and the provision to which it relates and, in addition to any other terms to which the parties may agree, shall include the following terms:

- (a)** the measures that are to be taken by the person or entity to comply with the provision; and
- (b)** the deadline for complying with the agreement.

Extension of deadline

(3) The Centre may amend the agreement by extending the deadline referred to in paragraph (2)(b) by a maximum period of one year if it is satisfied that the person or entity is making substantial progress in meeting the terms of the agreement, such that an extension would encourage compliance with this Act.

Refusal to enter into agreement

(4) Unless the person or entity enters into a compliance agreement within six months after the Centre requires it, or within any other longer period that the Centre allows, the person or entity is deemed to have refused to enter into a compliance agreement.

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 100.

Compliance order

73.17 (1) If a person or entity refuses to enter into a compliance agreement or fails to comply with such an agreement before the deadline referred to in paragraph 73.16(2)(b), the Director of the Centre shall, as soon as feasible after the refusal or the deadline, as the case may be, make a compliance order and cause it to be served on the person or entity.

même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d'une violation grave ou très grave ou de la violation d'un ordre de conformité.

2006, ch. 12, art. 40; 2017, ch. 20, art. 435(F); 2023, ch. 26, art. 201(A); 2026, ch. 4, art. 99.

Transactions, ordres de conformité et violations d'ordres de conformité

Transactions

73.16 (1) Le Centre est tenu d'exiger de toute personne ou entité ayant commis une violation réglementaire qu'elle conclue avec lui une transaction, et ce, dans les meilleurs délais après qu'a pris fin la procédure en violation à l'égard de cette violation réglementaire.

Contenu obligatoire

(2) La transaction précise la disposition enfreinte et, en plus de toute autre condition sur laquelle les parties peuvent s'entendre, comprend les conditions suivantes :

- a)** les mesures à prendre par l'intéressé afin de se conformer à cette disposition;
- b)** le délai imparti pour se conformer à la transaction.

Prorogation du délai

(3) Le Centre peut modifier la transaction afin de proroger le délai visé à l'alinéa (2)b) d'une période maximale d'une année s'il est convaincu que l'intéressé fait des progrès importants par rapport aux conditions de la transaction, de sorte que la prorogation l'encouragerait à se conformer à la présente loi.

Refus de conclure la transaction

(4) À compter du moment où le Centre exige de lui la conclusion de la transaction, l'intéressé dispose de six mois ou du délai plus long accordé par le Centre pour conclure celle-ci faute de quoi il est réputé avoir refusé sa conclusion.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 100.

Ordre de conformité

73.17 (1) Le directeur du Centre est tenu de donner un ordre de conformité et de le faire signifier à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou ne se conforme pas à celle-ci dans le délai visé à l'alinéa 73.16(2)b), et ce, dans les meilleurs délais après le refus ou l'expiration du délai.

Mandatory content

(2) The compliance order shall identify the name of the person or entity that committed the prescribed violation and the provision to which the violation relates, specify that the person or entity refused to enter into a compliance agreement or that they failed to comply with one, as the case may be, and include the following terms:

- (a)** a requirement that the person or entity comply with the provision;
- (b)** a requirement that the person or entity make public the measures taken or to be taken by the person or entity to comply with the provision; and
- (c)** the deadline for complying with the order.

Reasons

(3) The Director may include in the order the reasons for making it, including the relevant facts, analysis and considerations that formed part of the decision.

Publication of compliance order

(4) As soon as feasible after making the compliance order, the Director shall make it public.

Extension of deadline for compliance

(5) The Director may amend the order by extending the deadline referred to in paragraph (2)(c) by a maximum period of one year if the Director is satisfied that the person or entity is making substantial progress in meeting the terms of the order, such that an extension would encourage compliance with this Act.

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 100.

Compliance order violation

73.18 (1) The contravention of a compliance order made under section 73.17 is a compliance order violation and the person or entity that commits the compliance order violation is liable to a penalty determined in accordance with subsection (2).

Penalty

(2) The amount of a penalty for a compliance order violation shall, in each case, be determined in accordance with section 73.11 and shall not exceed

- (a)** in the case of a person, the greater of \$5,000,000 and 3% of the person's gross global income in the year before the one in which the penalty is imposed; and
- (b)** in the case of an entity, the greater of \$30,000,000 and 3% of the entity's gross global revenue in its

Contenu obligatoire

(2) L'ordre précise le nom de la personne ou entité ayant commis la violation réglementaire, la disposition enfreinte et le fait que l'intéressé a refusé de conclure une transaction ou ne s'est pas conformé à une transaction, selon le cas, et comprend les conditions suivantes :

- a)** l'intéressé est tenu de se conformer à la disposition;
- b)** il est tenu de rendre publiques les mesures qu'il a prises ou qu'il prendra afin de se conformer à la disposition;
- c)** le délai imparti pour se conformer à l'ordre.

Motifs

(3) Le directeur du Centre peut inclure dans l'ordre de conformité les motifs pour lesquels il l'a donné, notamment les faits pertinents, l'analyse et les considérations sur lesquels il s'est appuyé.

Publication de l'ordre de conformité

(4) Le directeur rend public l'ordre de conformité dans les meilleurs délais après l'avoir donné.

Prorogation du délai

(5) Le directeur peut modifier l'ordre afin de proroger le délai visé à l'alinéa (2)c) d'une période maximale d'une année s'il est convaincu que l'intéressé fait des progrès importants relativement aux conditions de l'ordre, de sorte que la prorogation encouragerait l'observation de la présente loi.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 100.

Constitution d'une violation d'un ordre de conformité

73.18 (1) Toute contravention à un ordre donné en vertu de l'article 73.17 constitue une violation d'un ordre de conformité exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application du paragraphe (2).

Pénalité

(2) Le montant de la pénalité pour la violation d'un ordre de conformité est déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article 73.11 et est d'un maximum de :

- a)** s'agissant d'une personne, la somme la plus élevée entre 5 000 000 \$ et 3 % de son revenu global brut au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

financial year before the one in which the penalty is imposed.

Gross global revenue — affiliated entities

(3) If an entity is part of a group of entities that are affiliated, within the meaning of subsection 9.8(2), then, for the purpose of determining the maximum penalty applicable to the entity under paragraph (2)(b), the entity's gross global revenue is deemed to be the gross global revenue of the group for the financial year before the one in which the penalty is imposed.

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 100.

73.19 [Repealed, 2026, c. 4, s. 100]

73.2 [Repealed, 2026, c. 4, s. 100]

Appeal to Federal Court

Right of appeal

73.21 (1) A person or entity on which a notice of a decision made under subsection 73.15(2) is served, in respect of a serious violation, a very serious violation or a compliance order violation, may, within 30 days after the day on which the notice is served, or within any longer period that the Court allows, appeal the decision to the Federal Court.

Appeal — no notice of decision

(2) If the Director does not cause notice of a decision to be issued and served under subsection 73.15(4) within 90 days after the completion of representations made under subsection 73.15(2), the person or entity that made the representations may appeal the penalty proposed in the notice of violation to the Federal Court, within 30 days after the day on which the 90-day period expires.

(3) [Repealed, 2026, c. 4, s. 101]

Precautions against disclosure

(4) In an appeal, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, conducting hearings in private, to avoid the disclosure by the Court or any person or entity of information referred to in subsection 55(1).

Exception

(4.1) Subsection (4) does not apply to the following information:

b) s'agissant d'une entité, la somme la plus élevée entre 30 000 000 \$ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

Recettes globales brutes : entités du même groupe

(3) Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l'alinéa (2)b), les recettes globales brutes d'une entité du même groupe qu'une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.8(2), sont réputées être celles du groupe pour l'exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 100.

73.19 [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 100]

73.2 [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 100]

Appel à la Cour fédérale

Droit d'appel

73.21 (1) S'agissant d'une violation grave ou très grave ou de la violation d'un ordre de conformité, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai plus long que la Cour peut accorder.

Appel : défaut de signification de décision

(2) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.15(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations faites au titre du paragraphe 73.15(2), l'intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la pénalité mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

(3) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 101]

Huis clos

(4) À l'occasion d'un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements visés au paragraphe 55(1).

Exception

(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux renseignements suivants :

- (a) the name of the person or entity that was served with the notice of violation;
- (b) the nature of the violation; and
- (c) the amount of the penalty imposed.

Powers of Court

(5) On an appeal, the Court may confirm, set aside or, subject to any regulations made under paragraph 73.1(1)(c), vary the decision of the Director.

2006, c. 12, s. 40; 2019, c. 29, s. 110; 2026, c. 4, s. 101.

Publication

Publication

73.22 (1) In the following cases, the Centre shall make public, as soon as feasible, the nature of the violation, the name of the person or entity and the amount of the applicable penalty:

- (a) a person or entity is deemed to have committed a violation under subsection 73.15(1) or (3);
- (b) a person or entity is served with a notice of a decision made under subsection 73.15(2) indicating that they have committed a violation.
- (c) [Repealed, 2026, c. 4, s. 102]
- (d) [Repealed, 2026, c. 4, s. 102]

Publication — reasons

(2) In making public the nature of a violation, the Centre may include the reasons for its decision, including the relevant facts, analysis and considerations that formed part of the decision.

2006, c. 12, s. 40; 2019, c. 29, s. 111; 2024, c. 17, s. 345; 2026, c. 4, s. 102.

Rules about Violations

Violations not offences

73.23 (1) For greater certainty, a violation is not an offence.

Non-application of section 126 of the *Criminal Code*

(2) Section 126 of the *Criminal Code* does not apply in respect of any obligation or prohibition under this Act whose contravention is a violation under this Act.

2006, c. 12, s. 40.

- a) le nom de l'intéressé à qui est signifié le procès-verbal;
- b) la nature de la violation;
- c) le montant de la pénalité imposée.

Pouvoir de la Cour fédérale

(5) Saisie de l'appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 73.1(1)c), modifie la décision.

2006, ch. 12, art. 40; 2019, ch. 29, art. 110; 2026, ch. 4, art. 101.

Publication

Publication

73.22 (1) Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation, le nom de l'intéressé et la pénalité applicable :

- a) il y a aveu de responsabilité à l'égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);
- b) l'intéressé reçoit signification d'un avis d'une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu'il a commis une violation.
- c) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 102]
- d) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 102]

Publication : motifs

(2) Lorsqu'il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l'analyse et des considérations utiles.

2006, ch. 12, art. 40; 2019, ch. 29, art. 111; 2024, ch. 17, art. 345; 2026, ch. 4, art. 102.

Règles propres aux violations

Précision

73.23 (1) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.

Non-application de l'article 126 du *Code criminel*

(2) L'article 126 du *Code criminel* ne s'applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.

2006, ch. 12, art. 40.

Due diligence available

73.24 (1) Due diligence is a defence in a proceeding in relation to a violation.

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or an excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

2006, c. 12, s. 40.

Collection of Penalties

Debts to Her Majesty

73.25 (1) A penalty and any interest due in respect of the penalty constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered in the Federal Court.

Time limit

(2) No proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced after the period of five years that begins on the day on which the debt became payable.

Proceeds payable to Receiver General

(3) A penalty paid or recovered under this Part is payable to and shall be remitted to the Receiver General.

2006, c. 12, s. 40.

Certificate

73.26 (1) The unpaid amount of any debt referred to in subsection 73.25(1) may be certified by the Director.

Registration in Federal Court

(2) Registration in the Federal Court of a certificate made under subsection (1) has the same effect as a judgment of that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.

2006, c. 12, s. 40.

Collecting penalties

73.27 (1) The Centre may, for the purpose of collecting penalties proposed in a notice of violation or imposed under this Part, enter into a contract, memorandum of understanding or other agreement with a department or an agency of the Government of Canada or the government of a province and with any other person or organization, inside Canada, in its own name or in the name of His Majesty in right of Canada.

Prise de précautions

73.24 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Principes de la common law

(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction s'appliquent à l'égard d'une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

2006, ch. 12, art. 40.

Recouvrement des pénalités

Créance de Sa Majesté

73.25 (1) La pénalité et les intérêts exigibles y afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

Prescription

(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Receveur général

(3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente partie est versée au receveur général.

2006, ch. 12, art. 40.

Certificat de non-paiement

73.26 (1) Le directeur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 73.25(1).

Enregistrement en Cour fédérale

(2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d'enregistrement afférents.

2006, ch. 12, art. 40.

Perception des pénalités

73.27 (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne, au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.

Disclosure of information

(2) The Centre may disclose to the other party of the contract, memorandum or agreement any information required to collect the penalties.

Use of information

(3) The other party shall not use the information referred to in subsection (2) for any purpose other than collecting the penalties.

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 103.

Interest

73.28 If a person or entity fails to remit a penalty payable under this Part to the Receiver General, the person or entity shall pay to the Receiver General interest on the amount of the penalty. The interest shall be calculated at the prescribed rate for the period beginning on the first day after the day on which the amount was required to be paid and ending on the day on which the amount is paid.

2006, c. 12, s. 40.

Garnishment

73.29 (1) If the Director is of the opinion that a person or entity is or is about to become liable to make a payment to a person or entity liable to pay a penalty or interest under this Part, the Director may, by written notice, require the first person or entity to pay without delay to the Receiver General, on account of the second person's or entity's liability, all or part of the money otherwise payable to the second person or entity.

Applicability to future payments

(2) If the Director requires an employer to pay to the Receiver General money otherwise payable to an employee as remuneration,

(a) the requirement is applicable to all future payments of remuneration until the liability is satisfied; and

(b) the employer shall pay to the Receiver General out of each payment of remuneration the amount that the Director stipulates in the notice.

Discharge of liability

(3) The receipt of the Director is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment.

2006, c. 12, s. 40.

Communication de renseignements

(2) Il peut communiquer à l'autre partie à un tel accord les renseignements nécessaires à la perception des pénalités.

Utilisation des renseignements

(3) Cette autre partie ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (2) que dans la mesure où elle en a besoin pour percevoir les pénalités.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 103.

Intérêts

73.28 La pénalité exigible au titre de la présente partie porte intérêt, au taux réglementaire, à compter du lendemain de l'expiration du délai de versement et jusqu'au jour du versement.

2006, ch. 12, art. 40.

Saisie-arrêt

73.29 (1) S'il estime qu'une personne ou entité doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne ou entité tenue de payer une pénalité ou des intérêts afférents au titre de la présente partie, le directeur peut, par avis écrit, exiger qu'elle remette sans délai au receveur général, pour imputation sur ce paiement, tout ou partie des sommes dues à cette autre personne.

Ordre valable pour versements à venir

(2) Dans le cas d'un employeur, l'obligation vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu'à extinction de la dette, l'employeur devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun de ces versements, la somme mentionnée dans l'avis.

Quittance

(3) Le reçu du directeur constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

2006, ch. 12, art. 40.

Write-off

73.3 (1) The Director may write off in whole or in part a penalty or interest payable by a person or entity under this Part.

Effect of write-off

(2) The writing off of a penalty or interest under this section does not affect any right of Her Majesty to collect or recover the penalty or interest.

2006, c. 12, s. 40.

General Provisions

Evidence

73.4 In a proceeding in respect of a violation or a prosecution for an offence, a notice of violation purporting to be issued under section 73.131, a notice of decision purporting to be issued under subsection 73.15(4) or a certificate purporting to be made under subsection 73.26(1) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

2006, c. 12, s. 40; 2026, c. 4, s. 104.

Time limit

73.5 (1) No proceedings in respect of a violation may be commenced later than two years after the subject-matter of the proceedings became known to the Centre.

Certificate of Centre

(2) A document appearing to have been issued by the Centre, certifying the day on which the subject-matter of any proceedings became known to the Centre, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matter asserted in it.

2006, c. 12, s. 40.

PART 5

Offences and Punishment

General offences

74 (1) Every person or entity that knowingly contravenes any of sections 6, 6.1 and 9.1 to 9.31, subsection 9.4(2), section 9.5, subsections 9.6(1), (2) and (3), sections 9.61, 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 and 11.6, subsections 12(1) and (4) and 36(1), section 37, subsections 39.02(1), (4), (5) and (8) and 39.27(1), section 39.28, subsections 55(1) and (2), section 57 and subsections 62(2), 63.1(2) and 64(3) or the regulations is guilty of an offence and liable

Radiation

73.3 (1) Le directeur peut radier en totalité ou en partie toute pénalité et tous intérêts à payer au titre de la présente partie.

Effet de la radiation

(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la pénalité ou les intérêts en cause.

2006, ch. 12, art. 40.

Dispositions générales

Admissibilité du procès-verbal de violation

73.4 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu de l'article 73.131, la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 73.15(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

2006, ch. 12, art. 40; 2026, ch. 4, art. 104.

Prescription

73.5 (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter de la date où le Centre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Certificat du Centre

(2) Tout document apparemment délivré par le Centre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

2006, ch. 12, art. 40.

PARTIE 5

Infractions et peines

Infractions générales

74 (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l'un ou l'autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), de l'article 9.5, des paragraphes 9.6(1), (2) et (3), des articles 9.61, 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l'article 37, des paragraphes 39.02(1), (4), (5) et (8) et 39.27(1), de l'article 39.28, des paragraphes 55(1) et (2), de l'article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$2,500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$5,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

Offence — contravention of a directive

(2) Every person or entity that knowingly contravenes section 11.43, except insofar as it relates to any required reporting measure as contemplated by paragraph 11.42(2)(e) and specified in a directive issued under subsection 11.42(1), is guilty of an offence and liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$2,500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$5,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

2000, c. 17, s. 74; 2006, c. 12, s. 41; 2010, c. 12, s. 1878; 2014, c. 20, ss. 295, 296; 2021, c. 23, s. 171; 2024, c. 15, s. 297; 2026, c. 4, s. 105.

Reporting and regulations — sections 7 and 7.1 and subsection 11.49(1)

75 (1) Every person or entity that contravenes section 7 or 7.1 or any regulation made under subsection 11.49(1) is guilty of an offence and liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$10,000,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$20,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

Defence for employees

(2) No employee of a person or an entity shall be convicted of an offence under subsection (1) in respect of a transaction or proposed transaction that they reported to their superior or in respect of property whose existence they reported to their superior.

2000, c. 17, s. 75; 2001, c. 41, s. 74; 2010, c. 12, s. 1879; 2021, c. 23, s. 172; 2026, c. 4, s. 106.

Disclosure

76 Every person or entity that contravenes section 8 is guilty of an offence and liable

commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 500 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

Infractions : contravention aux directives

(2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l'article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l'alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 500 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

2000, ch. 17, art. 74; 2006, ch. 12, art. 41; 2010, ch. 12, art. 1878; 2014, ch. 20, art. 295 et 296; 2021, ch. 23, art. 171; 2024, ch. 15, art. 297; 2026, ch. 4, art. 105.

Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)

75 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :

a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 10 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l'une de ces peines;

b) soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 20 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

Moyen de défense pour les employés

(2) Les employés d'une personne ou d'une entité ne peuvent être déclarés coupables d'une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s'ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l'opération en cause ou l'existence des biens.

2000, ch. 17, art. 75; 2001, ch. 41, art. 74; 2010, ch. 12, art. 1879; 2021, ch. 23, art. 172; 2026, ch. 4, art. 106.

Communication prohibée

76 Toute personne ou entité qui contrevient à l'article 8 est coupable :

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$2,500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both.

2000, c. 17, s. 76; 2026, c. 4, s. 107.

Reporting — section 9

77 (1) Every person or entity that contravenes subsection 9(1) or (3) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than \$10,000,000.

Reporting — section 11.43

(2) Every person or entity that contravenes section 11.43, only insofar as it relates to any required reporting measure as contemplated by paragraph 11.42(2)(e) and specified in a directive issued under subsection 11.42(1), is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than \$10,000,000.

2000, c. 17, s. 77; 2010, c. 12, s. 1880; 2021, c. 23, s. 173; 2026, c. 4, s. 108.

Verifications and reviews — sections 9.92 and 9.93

77.01 Every person or entity that knowingly contravenes section 9.92 or 9.93 is guilty of an offence and liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$2,500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$5,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

2024, c. 17, s. 346; 2026, c. 4, s. 108.

Provision of information

77.1 (1) Every person or entity that, under this Act, is required to provide information to the Centre or to a person responsible for carrying out functions under this Act is guilty of an offence if they knowingly

(a) withhold material information;

(b) make a false or misleading statement, including by omission; or

(c) provide false or misleading information, including by omission.

a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 1 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

b) soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 2 500 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

2000, ch. 17, art. 76; 2026, ch. 4, art. 107.

Déclarations : article 9

77 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 10 000 000 \$.

Déclarations : article 11.43

(2) Toute personne ou entité qui contrevient à l'article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l'alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 10 000 000 \$.

2000, ch. 17, art. 77; 2010, ch. 12, art. 1880; 2021, ch. 23, art. 173; 2026, ch. 4, art. 108.

Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93

77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 500 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

2024, ch. 17, art. 346; 2026, ch. 4, art. 108.

Fourniture de renseignements

77.1 (1) Commet une infraction toute personne ou entité tenue au titre de la présente loi de fournir des renseignements au Centre ou à une personne chargée de l'application de la présente loi et qui fait l'une des actions suivantes :

a) elle retient sciemment des renseignements importants;

b) elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, notamment par omission;

Punishment

(2) Every person or entity that commits an offence under subsection (1) is liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$2,500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$5,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

2006, c. 12, s. 42; 2021, c. 23, s. 174; 2026, c. 4, s. 108.

Threats and retaliation against employees

77.2 (1) Every person or entity that is an employer, that acts on behalf of an employer or that is in a position of authority in respect of an employee commits an offence if the person or entity takes a disciplinary measure against, demotes, terminates or otherwise adversely affects the employment of an employee, or threatens to do so,

(a) with the intent to compel the employee to abstain from fulfilling an obligation under this Act; or

(b) with the intent to retaliate against the employee because the employee has fulfilled or taken steps to fulfill any such obligation.

Punishment

(2) Every person or entity that commits an offence under subsection (1) is liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$2,500,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

2023, c. 26, s. 202; 2026, c. 4, s. 109.

Offence — structured financial transactions

77.3 (1) Every person or entity commits an offence that directly or indirectly undertakes, or attempts to undertake, a structured financial transaction.

c) elle fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, notamment par omission.

Peine

(2) Toute personne ou entité qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 2 500 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l'une de ces peines;

b) soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 5 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

2006, ch. 12, art. 42; 2021, ch. 23, art. 174; 2026, ch. 4, art. 108.

Menaces et représailles

77.2 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, étant l'employeur ou agissant au nom de l'employeur, ou étant en situation d'autorité à l'égard d'un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d'autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :

a) soit avec l'intention de forcer l'employé à s'abstenir de s'acquitter des obligations prévues sous le régime de la présente loi;

b) soit à titre de représailles parce que l'employé s'est acquitté de ces obligations ou a tenté de s'en acquitter.

Peine

(2) Toute personne ou entité qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 1 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

b) soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 2 500 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

2023, ch. 26, art. 202; 2026, ch. 4, art. 109.

Infraction : opération financière structurée

77.3 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui effectue ou tente d'effectuer, directement ou indirectement, une opération financière structurée.

Structured financial transactions

(2) For the purpose of subsection (1), a structured financial transaction is a series of financial transactions that

(a) cause a person or entity referred to in section 5 to be in receipt of cash or virtual currency or involve the initiation of an international electronic funds transfer or the making of a disbursement, in any of the following transactions:

- (i)** the redemption of chips, tokens or plaques,
- (ii)** a front cash withdrawal,
- (iii)** a safekeeping withdrawal,
- (iv)** an advance on any form of credit, including an advance by a marker or a counter cheque,
- (v)** a payment on a bet, including a slot jackpot,
- (vi)** a payment to a client of funds received for credit to that client or another client,
- (vii)** the cashing of a cheque or the redemption of another negotiable instrument,
- (viii)** a reimbursement to a client of travel or entertainment expenses;

(b) would, if they occurred as a single financial transaction, require a person or entity referred to in section 5 to report it to the Centre; and

(c) are undertaken with the intent that a person or entity referred to in section 5 will not report a financial transaction to the Centre.

Punishment

(3) Every person or entity that is guilty of an offence under subsection (1) is liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$1,000,000 or imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$2,500,000 or imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

2023, c. 26, s. 202; 2024, c. 15, s. 298; 2026, c. 4, s. 110.

Opération financière structurée

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une opération financière structurée est une série d'opérations financières qui, à la fois :

a) impliquent que la personne ou l'entité visée à l'article 5 reçoive des sommes en espèces ou en monnaie virtuelle, qu'un télévirement international soit amorcé ou qu'un déboursement soit effectué au cours de l'une ou l'autre des opérations suivantes :

- (i)** le rachat de jetons ou de plaques,
- (ii)** le retrait d'une somme initiale,
- (iii)** le retrait d'une somme confiée à la garde d'un casino,
- (iv)** l'octroi d'une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur,
- (v)** le paiement de paris, notamment la cagnotte de machines à sous,
- (vi)** le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l'octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client,
- (vii)** l'encaissement d'un chèque ou le rachat d'un autre titre négociable,
- (viii)** le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation;

b) si elles avaient été effectuées en une seule opération, cette opération aurait été déclarée par la personne ou l'entité visée à l'article 5;

c) sont effectuées avec l'intention que la personne ou l'entité visée à l'article 5 ne déclare pas d'opération financière au Centre.

Peine

(3) Toute personne ou entité qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 2 500 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

2023, ch. 26, art. 202; 2024, ch. 15, art. 298; 2026, ch. 4, art. 110.

Offence — registration

77.4 A person or entity referred to in section 11.1 that knowingly engages in an activity for which it is not registered with the Centre is guilty of an offence and liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than \$2,500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$5,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

2023, c. 26, s. 203; 2026, c. 4, s. 111.

Liability of officers and directors

78 If a person or an entity commits an offence under this Act, any officer, director or agent of the person or entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in its commission is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person or entity has been prosecuted or convicted.

Offence by employee, agent or mandatary

79 In a prosecution for an offence under section 75 or 77,

(a) it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent or mandatary of the accused, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence; and

(b) no person or entity shall be found guilty of the offence if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.

2000, c. 17, s. 79; 2006, c. 12, s. 43; 2021, c. 23, s. 175.

Exemption

80 A peace officer or a person acting under the direction of a peace officer is not guilty of an offence under any of sections 74 to 77 if the peace officer or person does any of the things mentioned in those sections for the purpose of investigating a money laundering offence or a terrorist activity financing offence.

2000, c. 17, s. 80; 2001, c. 41, s. 75.

Time limitation — five years

81 (1) Proceedings under paragraph 74(1)(a), 74(2)(a), 75(1)(a) or 76(a), subsection 77(1) or (2) or paragraph 77.1(2)(a) or 77.2(2)(a) may be instituted within, but not after, five years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.

Infraction : Inscription

77.4 Toute personne ou entité visée à l'article 11.1 qui exerce sciemment une activité pour laquelle elle n'est pas inscrite auprès du Centre commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 500 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

2023, ch. 26, art. 203; 2026, ch. 4, art. 111.

Responsabilité pénale

78 En cas de perpétration par une personne ou entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Perpétration par un employé ou mandataire

79 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75 et 77, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction s'il prouve qu'il a exercé la diligence convenable pour l'empêcher.

2000, ch. 17, art. 79; 2006, ch. 12, art. 43; 2021, ch. 23, art. 175.

Exemption

80 N'est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l'agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

2000, ch. 17, art. 80; 2001, ch. 41, art. 75.

Prescription : cinq ans

81 (1) Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou les alinéas 77.1(2)a) ou 77.2(2)a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

Time limitation — eight years

(2) Proceedings under paragraph 77.3(3)(a) or 77.4(a) may be instituted within, but not after, eight years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.

2000, c. 17, s. 81; 2006, c. 12, s. 44; 2010, c. 12, s. 1881; 2023, c. 26, s. 204; 2024, c. 15, s. 300; 2026, c. 4, s. 112.

Venue

82 A complaint or information in respect of an offence under this Act may be heard, tried or determined by a court if the accused is resident or carrying on business within the territorial jurisdiction of the court although the subject-matter of the complaint or information did not arise in that territorial jurisdiction.

PART 6

Transitional Provisions, Consequential and Conditional Amendments, Repeal and Coming into Force

Transitional Provisions

Regulations remain in effect

***83** Every regulation made under the *Proceeds of Crime (money laundering) Act*, chapter 26 of the Statutes of Canada, 1991, that is in force immediately before the coming into force of this Act shall be deemed to have been made under this Act and shall remain in force until it is repealed or amended pursuant to this Act.

* [Note: Section 73 in force July 5, 2000, *see* SI/2000-55.]

Definitions

83.1 The following definitions apply in this section and in sections 83.2 and 83.3.

agent or mandatary, in relation to a specified person or entity, means any agent or mandatary acting on the commencement day on behalf of the specified person or entity to provide any of the services referred to in paragraph 5(h). (*mandataire*)

commencement day means the day on which this section and sections 83.2 and 83.3 come into force. (*date de référence*)

Prescription : huit ans

(2) Les poursuites fondées sur les alinéas 77.3(3)a) ou 77.4a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.

2000, ch. 17, art. 81; 2006, ch. 12, art. 44; 2010, ch. 12, art. 1881; 2023, ch. 26, art. 204; 2024, ch. 15, art. 300; 2026, ch. 4, art. 112.

Ressort

82 Le tribunal dans le ressort duquel l'accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.

PARTIE 6

Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Maintien en vigueur des règlements

***83** Les règlements d'application de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité*, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.

* [Note : Article 73 en vigueur le 5 juillet 2000, *voir* TR/2000-55.]

Définitions

83.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 83.2 et 83.3.

date de référence La date d'entrée en vigueur du présent article et des articles 83.2 et 83.3. (*commencement day*)

deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence. (*second anniversary*)

mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de

second anniversary means the second anniversary of the commencement day. (*deuxième anniversaire*)

specified person or entity means a person or entity referred to in paragraph 5(h). (*personne ou entité déterminée*)

2023, c. 26, s. 206.

Agent or mandatary

83.2 (1) A specified person or entity shall, no later than the second anniversary,

(a) verify whether every agent or mandatary is a person or entity referred to in any of paragraphs 11.11(1)(a) to (f); and

(b) obtain and review the documents referred to in subsection 9.93(2) in respect of every agent or mandatary.

Deeming

(2) The verification and review carried out under subsection (1) are deemed to be a verification carried out under section 9.92 and a review carried out under subsection 9.93(1), respectively.

2023, c. 26, s. 206.

Documents — registration

83.3 (1) A specified person or entity that is registered with the Centre on the commencement day shall, in the prescribed form and manner, provide the Centre with the documents referred to in paragraph 11.12(1)(b) or (c) no later than the second anniversary.

Translation

(2) The obligation to provide a translation set out in subsection 11.12(1.1) applies with respect to those documents.

2023, c. 26, s. 206.

Consequential Amendments

84 to 96 [Amendments]

Conditional Amendments

97 [Amendments]

référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l'alinéa 5h). (*agent or mandatary*)

personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l'alinéa 5h). (*specified person or entity*)

2023, ch. 26, art. 206.

Mandataire

83.2 (1) Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :

a) d'une part, vérifie que chaque mandataire n'est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.11(1)a) à f);

b) d'autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.93(2) concernant chaque mandataire.

Présomption

(2) La vérification et l'examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l'article 9.92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.93(1), respectivement.

2023, ch. 26, art. 206.

Documents : inscription

83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

Traduction

(2) L'obligation prévue au paragraphe 11.12(1.1) s'applique relativement à ces documents.

2023, ch. 26, art. 206.

Modifications corrélatives

84 à 96 [Modifications]

Modifications conditionnelles

97 [Modifications]

Repeal

98 [Repeal]

Coming into Force

Coming into force

'99 The provisions of this Act, other than section 97, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

* [Note: Section 97 in force on assent June 29, 2000; sections 1 to 4, 38 and 40 to 44, subsection 45(1), sections 46 to 53, paragraphs 54 (b) to (d), subsections 55(1), (2) and (6) and sections 56 to 61, 66 to 82, 84, 85, 90 and 91 in force July 5, 2000, *see* SI/2000-55; sections 5, 7, 8, 10 and 11, the portion of section 54 before paragraph (b), subsections 55(3) to (5.1) and (7) and section 89 in force October 28, 2001, *see* SI/2001-88; sections 6 and 9, subsection 45(2) and sections 62 to 65, 83 and 98 in force June 12, 2002, *see* SI/2002-84; sections 12 to 37 and 39 in force January 6, 2003, *see* SI/2002-153; sections 86 to 88 and 92 to 96 in force March 31, 2004, *see* SI/2004-39.]

Abrogation

98 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

'99 Les dispositions de la présente loi, sauf l'article 97, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Article 97 en vigueur à la sanction le 29 juin 2000; articles 1 à 4, 38 et 40 à 44, paragraphe 45(1), articles 46 à 53, alinéas 54 b) à d), paragraphes 55(1), (2) et (6) et articles 56 à 61, 66 à 82, 84, 85, 90 et 91 en vigueur le 5 juillet 2000, *voir* TR/2000-55; articles 5, 7, 8, 10 et 11, passage de l'article 54 qui précède l'alinéa b), paragraphes 55(3) à (5.1) et (7) et article 89 en vigueur le 28 octobre 2001, *voir* TR/2001-88; articles 6 et 9, paragraphe 45(2) et articles 62 à 65, 83 et 98 en vigueur le 12 juin 2002, *voir* TR/2002-84; articles 12 à 37 et 39 en vigueur le 6 janvier 2003, *voir* TR/2002-153; articles 86 à 88 et 92 à 96 en vigueur le 31 mars 2004, *voir* TR/2004-39.]

RELATED PROVISIONS

— 2023, c. 26, s. 207

No ascertainment of expenses in first year

175.1 The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada is not required to ascertain, under subsection 51.1(1) of the *Proceeds of Crime (Money Laundering and Terrorist Financing) Act*, as enacted by section 165, the total amount of prescribed expenses incurred during the fiscal year in which section 165 comes into force.

— 2026, c. 4, s. 121

Definitions

121 The following definitions apply in this section and in sections 122 and 123.

commencement day means the day on which this section comes into force. (*date de référence*)

former Act means the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* as it read immediately before the commencement day. (*ancienne loi*)

new Act means the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* as it reads on the commencement day. (*nouvelle loi*)

— 2026, c. 4, s. 122

Violations — former Act

122 Part 4.1 of the former Act continues to apply with respect to any *violation*, as defined in subsection 2(1) of the former Act, alleged to have been committed before the commencement day.

— 2026, c. 4, s. 123

Violations — new Act

123 For greater certainty, Part 4.1 of the new Act applies with respect to any *compliance order violation* or *prescribed violation*, as those terms are defined in subsection 2(1) of the new Act, alleged to have been committed on or after the commencement day.

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2023, ch. 26, art. 207

Pas de détermination des frais : première année

175.1 Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada n'est pas tenu de déterminer — au titre du paragraphe 51.1(1) de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* édicté par l'article 165 — le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l'exercice au cours duquel cet article 165 est entré en vigueur.

— 2026, ch. 4, art. 121

Définitions

121 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 122 et 123.

ancienne loi La *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, dans sa version antérieure à la date de référence. (*former Act*)

date de référence La date d'entrée en vigueur du présent article. (*commencement day*)

nouvelle loi La *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, dans sa version à la date de référence. (*new Act*)

— 2026, ch. 4, art. 122

Violation : ancienne loi

122 La partie 4.1 de l'ancienne loi continue de s'appliquer à l'égard de toute *violation*, au sens du paragraphe 2(1) de l'ancienne loi, qui serait survenue avant la date de référence.

— 2026, ch. 4, art. 123

Violation : nouvelle loi

123 Il est entendu que la partie 4.1 de la nouvelle loi s'applique à l'égard de toute *violation réglementaire* ou de toute *violation d'un ordre de conformité*, au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, qui serait survenue à la date de référence ou après cette date.

AMENDMENTS NOT IN FORCE

— 2026, c. 3, s. 602

602 Subsection 53.32(1) of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* is replaced by the following:

National security or integrity of financial system

53.32 (1) For the purpose of assisting the Minister in determining whether to grant, revoke, suspend or amend an approval or in exercising the Minister's powers or performing the Minister's functions and duties under any of sections 32 to 47 and 96 of the *Retail Payment Activities Act* or sections 21 to 29 and 67 to 76 and subsection 77(2) of the *Stablecoin Act*, the Director may, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, any information that is under the control of the Centre and that relates to national security or to safeguarding the integrity of Canada's financial system.

— 2026, c. 3, s. 603

603 Subsections 65.03(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Disclosure to Bank of Canada

65.03 (1) The Centre may disclose to the Bank of Canada any information relating to the compliance with Part 1 or 1.1 of persons or entities to whom Part 1 or 1.1 applies if the Centre is of the opinion that the information is relevant to the Bank of Canada's objects under the *Retail Payment Activities Act* or the *Stablecoin Act*.

Limitation

(2) Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by the Bank of Canada only for the purpose of carrying out the Bank of Canada's objects under the *Retail Payment Activities Act* or the *Stablecoin Act* or, in relation to a provision of either of those Acts that is not in force, for the purpose of planning to carry out those objects.

— 2026, c. 4, s. 76(3)

76 (3) Paragraph 2(2)(d) of the Act is replaced by the following:

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2026, ch. 3, art. 602

602 Le paragraphe 53.32(1) de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* est remplacé par ce qui suit :

Sécurité nationale et intégrité du système financier

53.32 (1) Afin d'aider le ministre à décider de l'octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d'un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail* ou les articles 21 à 29 et 67 à 76 et le paragraphe 77(2) de la *Loi sur les cryptomonnaies stables*, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l'intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.

— 2026, ch. 3, art. 603

603 Les paragraphes 65.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Communication à la Banque du Canada

65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l'observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l'une ou l'autre de ces parties s'il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail* ou de la *Loi sur les cryptomonnaies stables*.

Limite

(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail* ou de la *Loi sur les cryptomonnaies stables* ou, relativement à toute disposition non en vigueur de l'une de ces lois, pour la planification de cette réalisation.

— 2026, ch. 4, par. 76(3)

76 (3) L'alinéa 2(2)(d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(d) *identifying information*, for the purposes of subsection 54.1(3) or 54.2(3);

— 2026, c. 4, s. 77

77 The heading of Part 1 of the English version of the Act is replaced by the following:

Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions, Registration and Enrolment

— 2026, c. 4, s. 80

80 The heading “Inscription” before section 11.1 of the French version of the Act is replaced by the following:

Inscription — entreprises fournissant des services monétaires

— 2026, c. 4, s. 82

82 The Act is amended by adding the following after section 11.4:

Enrolment

Enrolment requirement

11.4001 (1) Subject to subsection (2), every person or entity referred to in section 5 shall enroll with the Centre.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply to a person or entity referred to in paragraph 5(h), (h.1) or (m) or to a person or entity referred to in section 5 that acts exclusively as an employee or agent or mandatary of another person or entity referred to in that section.

Application for enrolment

11.4002 If section 11.4001 applies to a person or entity, the person or entity shall submit an application for enrolment to the Centre within the prescribed period. The application shall be made in the prescribed form and manner and include the prescribed information.

d) *renseignements identificateurs*, pour l'application des paragraphes 54.1(3) ou 54.2(3);

— 2026, ch. 4, art. 77

77 Le titre de la partie 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions, Registration and Enrolment

— 2026, ch. 4, art. 80

80 L'intertitre « Inscription » précédant l'article 11.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inscription — entreprises fournissant des services monétaires

— 2026, ch. 4, art. 82

82 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11.4, de ce qui suit :

Inscription — autres personnes et entités

Obligation de s'inscrire

11.4001 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ou entités visées à l'article 5 s'inscrivent auprès du Centre.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ou entités visées aux alinéas 5h), h.1) ou m) ni aux personnes ou entités visées à l'article 5 qui agissent exclusivement à titre d'employés ou de mandataires d'une autre personne ou entité visée à l'article 5.

Demande d'inscription

11.4002 La personne ou entité à qui s'applique l'article 11.4001 présente, dans le délai réglementaire, une demande d'inscription au Centre. La demande est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.

Notice of enrolment

11.4003 An applicant is enrolled if the Centre adds the applicant to the roll referred to in subsection 54.2(1). The Centre shall, without delay, notify the applicant of their enrolment.

Renewal

11.4004 An enrolled person or entity shall renew their enrolment within the prescribed period.

Application for renewal

11.4005 An application for renewal of enrolment shall be submitted to the Centre in the prescribed form and manner and shall include the prescribed information.

Notice of renewal

11.4006 An applicant for renewal of enrolment remains on the roll referred to in subsection 54.2(1) if the Centre approves the application. The Centre shall, without delay, notify the applicant of the renewal.

Changes to information

11.4007 An applicant for enrolment or for renewal of enrolment shall notify the Centre, in the prescribed form and manner, of any change to the information provided in the application or of any newly obtained information that should have been included in the application within 30 days after the day on which the applicant becomes aware of the change or obtains the new information.

Clarifications — applicant

11.4008 (1) An applicant for enrolment or for renewal of enrolment shall provide the Centre, in the prescribed form and manner, with any clarifications that the Centre may request in respect of the information described in section 11.4002 or 11.4005 within 30 days after the day on which the request is made.

Denial of application

(2) If the applicant does not provide the Centre with the clarifications within the period specified in subsection (1), the Centre may deny the application and shall, without delay, notify the applicant of the denial.

Denial of application

11.4009 (1) The Centre shall deny an application for enrolment or for renewal of enrolment if

- (a)** the applicant committed a compliance order violation or a prescribed violation, became liable to pay a penalty for it and, 30 days after the day on which all

Avis d'inscription

11.4003 L'inscription auprès du Centre prend effet dès qu'elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.

Renouvellement de l'inscription

11.4004 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription dans le délai prévu par règlement.

Demande de renouvellement d'inscription

11.4005 La demande de renouvellement d'inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.

Avis de renouvellement

11.4006 Si le Centre accepte la demande de renouvellement d'inscription, le demandeur demeure inscrit au registre visé au paragraphe 54.2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.

Modifications

11.4007 Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription ou à laquelle il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.

Précisions : demandeur

11.4008 (1) Le demandeur apporte à sa demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.4002 ou 11.4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

Refus

(2) Faute par le demandeur d'obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.

Demande refusée

11.4009 (1) Le Centre refuse la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription dans l'un des cas suivants :

- a)** le demandeur a commis une violation d'un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour

proceedings in respect of the violation ended, has still not paid the penalty together with any interest imposed under section 73.28; or

(b) the Centre determines that the applicant is in a prescribed relationship with a person or entity in the situation described in paragraph (a).

Notice of denial

(2) If an application is denied, the Centre shall, without delay, notify the applicant of the denial.

Clarifications — enrolled person or entity

11.401 (1) An enrolled person or entity shall provide the Centre, in the prescribed form and manner, with any clarifications that the Centre may request in respect of the information described in section 11.4002 or 11.4005 within 30 days after the day on which the request is made.

Revocation of enrolment

(2) If the enrolled person or entity does not provide the Centre with the clarifications within the period specified in subsection (1), the Centre may revoke their enrolment and shall, without delay, notify the person or entity of the revocation.

Revocation of enrolment

11.4011 (1) The Centre may revoke the enrolment of an enrolled person or entity if

(a) the person or entity committed a compliance order violation or a prescribed violation, became liable to pay a penalty for it and, 30 days after the day on which all proceedings in respect of the violation ended, has still not paid the penalty together with any interest imposed under section 73.28; or

(b) the Centre determines that the person or entity is in a prescribed relationship with a person or entity in the situation described in paragraph (a).

Notice of revocation

(2) If the Centre revokes the enrolment of the person or entity, the Centre shall, without delay, notify the person or entity of the revocation.

Requirement ceases to apply

11.4012 (1) If section 11.4001 ceases to apply to an enrolled person or entity, the person or entity shall notify the Centre in the prescribed form and manner within 30 days after the day on which that section ceased to apply.

laquelle une pénalité est imposée et, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n'a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l'article 73.28;

b) le Centre conclut que le demandeur a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l'alinéa a).

Avis

(2) Le Centre avise sans délai le demandeur du refus.

Précisions : inscrit

11.401 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.4002 ou 11.4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

Révocation

(2) Si l'inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l'en avise sans délai.

Révocation

11.4011 (1) Le Centre peut révoquer l'inscription de l'inscrit dans l'un des cas suivants :

a) l'inscrit a commis une violation d'un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n'a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l'article 73.28;

b) le Centre conclut que l'inscrit a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l'alinéa a).

Avis

(2) Le Centre avise sans délai l'inscrit de la révocation.

Cessation

11.4012 (1) Tout inscrit auprès du Centre qui cesse d'être visé à l'article 11.4001 est tenu d'aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la date de la cessation.

Explanation

(2) The notice shall explain why section 11.4001 has ceased to apply to the person or entity.

Notice of revocation

(3) If the Centre is satisfied that section 11.4001 has ceased to apply to the person or entity, the Centre shall revoke their enrolment and, without delay, notify them of the revocation.

Notice of continued enrolment

(4) If the Centre is not satisfied that section 11.4001 has ceased to apply to the person or entity, the Centre shall, without delay, notify them of their continued enrolment.

Duty to notify

11.4013 If the Centre determines that section 11.4001 applies to a person or entity that is not enrolled, the Centre shall notify that person or entity of the requirement to enroll.

Application for review

11.4014 (1) Within 30 days after the day on which a person or entity is notified under subsection 11.4008(2), 11.4009(2), 11.401(2), 11.4011(2) or 11.4012(4) or section 11.4013, the person or entity may apply in writing to the Director of the Centre for a review of the decision in question and may provide any information in support of their application for review.

Review by Director

(2) The Director shall review the decision as soon as possible and shall take into consideration any information that the Director deems relevant.

Decision of Director

(3) The Director may either confirm the decision or substitute their own decision, and shall, without delay, serve notice of the review decision with reasons on the person or entity, together with notice of the right of appeal under subsection 11.4015(1).

Appeal to Federal Court

11.4015 (1) A person or entity that applied for a review under subsection 11.4014(1) may appeal the Director's review decision to the Federal Court within 30 days after the day on which the decision is served, or within any longer period that the Court allows.

Appeal

(2) If the Director does not make a review decision within 90 days after the day on which the Director received the application for review, the applicant may appeal to

Contenu de l'avis

(2) L'avis indique la raison pour laquelle l'inscrit cesse d'être visé à l'article 11.4001.

Avis : révocation

(3) S'il est convaincu que l'inscrit n'est plus visé à l'article 11.4001, le Centre révoque l'inscription de l'inscrit et l'en avise sans délai.

Avis : non-révocation

(4) S'il n'est pas convaincu que l'inscrit n'est plus visé à l'article 11.4001, le Centre l'avise sans délai qu'il est toujours inscrit.

Obligation d'aviser

11.4013 Si le Centre décide que la personne ou entité est visée à l'article 11.4001 et n'est pas inscrite, le Centre lui envoie un avis l'informant de l'obligation de s'inscrire.

Demande de révision

11.4014 (1) Dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis visé aux paragraphes 11.4008(2), 11.4009(2), 11.401(2), 11.4011(2) ou 11.4012(4) ou à l'article 11.4013, la personne ou entité peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision de la décision en cause qui peut être accompagnée de renseignements à l'appui.

Révision par le directeur

(2) Le directeur révisé la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu'il estime pertinents en l'occurrence.

Décision du directeur

(3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l'appui, à l'intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4015(1).

Appel à la Cour fédérale

11.4015 (1) L'auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.4014(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.

Appel

(2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour

the Federal Court, within 30 days after the day on which the 90-day period expires, the decision or determination in question.

Precautions against disclosure

(3) In an appeal, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, conducting hearings in private, to avoid the disclosure by the Court or any person or entity of information referred to in subsection 55(1). However, the Court is not required to take those precautions with respect to the appellant's name and operating name.

— 2026, c. 4, ss. 87(2), (4)

87 (2) Paragraph 53.6(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

c) n'est pas inscrit sous le régime de l'article 11.1 de la présente loi.

(4) Paragraph 53.6(2)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:

c) le Centre a révoqué, au titre des paragraphes 11.11(2), 11.13(2) ou 11.17(2) ou de l'article 11.171 de la présente loi, l'inscription d'un *fournisseur de services de paiement enregistré*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*.

— 2026, c. 4, s. 88

88 The Act is amended by adding the following after section 54.1:

Roll

54.2 (1) The Centre is responsible for establishing and maintaining a roll of prescribed information submitted under section 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008 or 11.401.

Organization and keeping of roll

(2) The roll is to be organized in any manner and kept in any form that the Centre may determine.

Public access

(3) The Centre shall make available to the public the part of the information referred to in subsection (1) that is identifying information as defined in the regulations.

fédérale de la décision en cause. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

Huis clos

(3) À l'occasion d'un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n'est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l'appelant.

— 2026, ch. 4, par. 87(2) et (4)

87 (2) L'alinéa 53.6(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) n'est pas inscrit sous le régime de l'article 11.1 de la présente loi.

(4) L'alinéa 53.6(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) le Centre a révoqué, au titre des paragraphes 11.11(2), 11.13(2) ou 11.17(2) ou de l'article 11.171 de la présente loi, l'inscription d'un *fournisseur de services de paiement enregistré*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*.

— 2026, ch. 4, art. 88

88 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 54.1, de ce qui suit :

Registre

54.2 (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008 ou 11.401.

Établissement et forme

(2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.

Accessibilité au public

(3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.

Verification of information

(4) The Centre may verify information submitted under section 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008, 11.401 or 11.4012.

Accuracy of information

(5) The Centre shall, in accordance with the regulations, ensure that inaccurate information on the roll is corrected.

Analysis of information

(6) The Centre may analyse and assess the information referred to in subsection (4) and, in that case, that analysis or assessment is deemed to be an analysis or assessment conducted under paragraph 54(1)(c).

Retention of information

(7) Subject to section 6 of the *Privacy Act*, the Centre shall retain information referred to in subsection (4) for 10 years beginning on the day on which the Centre denies an application for enrolment or for its renewal, on which an enrolled person or entity notifies the Centre under section 11.4012 or on which a person or entity is no longer enrolled with the Centre.

— 2026, c. 4, s. 89(1)

89 (1) Subsection 55(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.2):

(b.3) information provided under section 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008, 11.401 or 11.4012 except for identifying information referred to in subsection 54.2(3);

— 2026, c. 4, s. 91

91 The portion of subsection 62(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

To ensure compliance

62 (1) An authorized person may, from time to time, examine the records and inquire into the business and affairs of any person or entity referred to in section 5 or any person or entity that the authorized person believes on reasonable grounds to be a person or entity referred to in that section for the purpose of ensuring compliance with Part 1 or 1.1, and for that purpose may

Vérification des renseignements

(4) Il peut vérifier les renseignements fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008, 11.401 ou 11.4012.

Exactitude des renseignements

(5) Il veille, conformément aux règlements, à ce que les renseignements erronés contenus dans le registre soient corrigés.

Analyse des renseignements

(6) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l'alinéa 54(1)c).

Conservation des renseignements

(7) Sous réserve de l'article 6 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription d'un demandeur est refusée, où l'inscrit fournit un avis au Centre au titre de l'article 11.4012 ou à laquelle une personne ou entité n'est plus inscrite auprès du Centre.

— 2026, ch. 4, par. 89(1)

89 (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.2), de ce qui suit :

b.3) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008, 11.401 ou 11.4012, à l'exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.2(3);

— 2026, ch. 4, art. 91

91 Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mesures d'application de la loi

62 (1) La personne autorisée peut, à l'occasion, examiner les documents et les activités de toute personne ou entité visée à l'article 5 ou de toute personne ou entité qu'elle croit, pour des motifs raisonnables, être une personne ou entité visée à cet article afin de procéder à des contrôles d'application de la partie 1 ou 1.1 et, à cette fin, elle peut :

— 2026, c. 4, s. 92

92 Section 72.1 of the French version of the Act is replaced by the following:

Personne autorisée

72.1 S'agissant d'une personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu'ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d'inscription visée au paragraphe 11.12(1) — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.

— 2026, c. 4, s. 93

93 Subsection 73(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):

(j.1) respecting the enrolment referred to in sections 11.4001 to 11.4015;

— 2026, c. 4, s. 105(2)

105 (2) The portion of subsection 74(1) of the Act before paragraph (a) is amended by replacing “11.1” with “11.1, 11.4001”.

— 2026, c. 4, s. 113

113 Subsection 83.3(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Documents : inscription

83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre en application de l'article 11.1 lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

— 2026, ch. 4, art. 92

92 L'article 72.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personne autorisée

72.1 S'agissant d'une personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu'ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d'inscription visée au paragraphe 11.12(1) — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.

— 2026, ch. 4, art. 93

93 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

j.1 régir l'inscription visée aux articles 11.4001 à 11.4015;

— 2026, ch. 4, par. 105(2)

105 (2) Dans le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l'alinéa a), « 11.1 » est remplacé par « 11.1, 11.4001 ».

— 2026, ch. 4, art. 113

113 Le paragraphe 83.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Documents : inscription

83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre en application de l'article 11.1 lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.